

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة القضاء الإداري والدستوري ٢٠٢٦ (مقرر
جامعة الأزهر قاهره بنين من الكتاب الجامعي)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

الجزء الأول: مبدأ المشروعية والمصادر المكتوبة للقانون الإداري

1 أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. ماهية مبدأ المشروعية:

- التعريف: خضوع الجميع، حكماً ومحكومين، لأحكام القانون.
- مصطلحات مرادفة: مبدأ الشرعية - مبدأ الخضوع للقانون - سيادة حكم القانون.
- الأساس الدستوري: أكد دستور 2014 أن سيادة القانون هي ضمان حرية الفرد وأساس مشروعية السلطة.  الفكرة في سطر: القانون هو السيد المطلق على الدولة والمواطن معاً.

ب. نطاق تطبيق المشروعية (من يخضع للقانون؟): الجميع يلتزم بالقانون (المكتوب وغير المكتوب) على النحو التالي:

1. السلطة التشريعية: تلتزم بأحكام الدستور والمبادئ العامة.
2. السلطة القضائية: تطبق أحكام القانون لحسم المنازعات.
3. السلطة التنفيذية (الإدارة): هي الأكثر مطالبة باحترام القانون، لثلاثة أسباب [18، 19]:
 - أعمالها تصدر من أفراد (موظفين) فتكون عرضة للتحيز والتعسف.
 - تتولى تنفيذ الإجراءات الماسة بحقوق وحریات الأفراد.
 - تملك سلطة تقديرية واسعة تحتاج لحماية الأفراد منها.  الفكرة في سطر: الإدارة تحتاج لرقابة أشد لأنها تحتك مباشرة بحرياتنا وتملك سلطة تقديرية.

ج. الخلاف الفقهي حول مدى خضوع الإدارة للمشروعية: اختلف الفقه على 3 آراء [19، 20]:

- الرأي الأول: يكفي ألا تأتي الإدارة بعمل "مخالف" للقانون (قيد سلبي).
- الرأي الثاني: يجب أن يستند كل تصرف للإدارة إلى أساس في القانون.
- الرأي الثالث: يجب أن يكون عملها تطبيقاً حرفياً للقانون (وهذا يلغي سلطتها التقديرية).
- الرأي الرابع: دمج الرأيين الأول والثاني (ألا تخالف القانون + أن تبني عملها على قاعدة قانونية).

د. مصادر المشروعية المكتوبة (هرم القوانين): تتميز بأنها تعبير صريح عن الإرادة العامة للأمة، وتترتب تنازلياً كالتالي:

1. المواثيق وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير:

- أمثلة: ميثاق العمل الوطني عام 1962.
- تكييفها القانوني (القيمة الإلزامية): 4 آراء [20، 21]:
 - الأول: ليس لها قيمة.
 - الثاني: تعلو الدستور.
 - الثالث: تعادل القوانين العادية.
 - الرابع (الراجع في فرنسا): يُفرّق بين المبادئ الفلسفية (غير ملزمة) والمبادئ القابلة للتطبيق (لها قيمة الدستور).

2. التشريعات الدستورية (الدستور):

- التعريف: قواعد تحدد شكل الدولة، نظام الحكم، الحقوق، والحريات.
- قيمته: أعلى قمة القواعد القانونية.
- أثره: مخالفة السلطة التنفيذية له تسمى عيب عدم الدستورية.

3. التشريعات العادية (قوانين البرلمان):

- تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.
- البرلمان مقيد عند سنّها بعدة قيود:
 - مسائل ممنوع التدخل فيها (تسليم اللاجئين).
 - مسائل مشروطة (نزع الملكية).
 - مسائل واجب تنظيمها (حق الدفاع).
 - شرط استهداف المصلحة العامة وإلا كان التشريع باطلاً.

4. المعاهدات الدولية:

- تأخذ نفس القوة القانونية للتشريعات العادية بعد اتخاذ الإجراءات وموافقة النواب.
- قاعدة التعارض: المعاهدة اللاحقة تلغي القانون السابق، والقانون اللاحق يلغي المعاهدة السابقة.

5. الرقابة على دستورية القوانين:

- حالياً: لا يجوز رفع دعوى أصلية مباشرة من الأفراد لطلب فحص دستورية القوانين.

6. التشريعات الفرعية (اللوائح):

- التعريف: قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة مجردة.
- التكيف القانوني: هي عمل إداري (بالمعيار الشكلي) و عمل تشريعي (بالمعيار الموضوعي).
- الجهة المصدرة: السلطة التنفيذية.
- أنواع اللوائح [26، 27]:
 1. لوائح تنفيذية: لوضع مبادئ القانون موضع التنفيذ.
 2. لوائح مستقلة: تنظم مسائل لم ينظمها قانون.
 3. لوائح الضبط الإداري: لحماية النظام العام (أمن، صحة، سكينة).
 4. لوائح تنظيمية: لإنشاء المرافق العامة.
 5. لوائح تفويضية: (خلا دستور 2014 من النص عليها).
 6. لوائح الضرورة: قرارات بقوة القانون يصدرها رئيس الجمهورية (في غياب البرلمان، أو لخطر يهدد الوطن). ولها مرتبة القانون في الظرف الاستثنائي.

2] ثانياً: الشرح المبسط (الفهم والربط الذهني)

💡 **ليه الإدارة بالذات بنراقبها بشدة؟** تخيل إنك بتتعامل مع موظف حكومي، الموظف ده في إيده ينزع ملكية أرضك للمنفعة العامة أو يرفض يدك ترخيص بناء. الإدارة إيدها طائلة وعندها "سلطة تقديرية"؛ عشان كده الفقه قال: "لازم الإدارة متمشيش خطوة إلا لو كان معاها سند من القانون، وممنوع تعمل حاجة تخالفه".

⚖️ فرق مهم جداً (القانون vs اللائحة):

- القانون: بيعمله (البرلمان) وهو أعلى في المرتبة.
- اللائحة: بتعملها (السلطة التنفيذية / الإدارة)، زي مثلاً قرار وزير التموين بتنظيم المخازن.
- الخلاصة: اللائحة (شكلها إداري) عشان طالعة من الوزير، لكن (موضوعها تشريعي) عشان بتطبق على الناس كلها بشكل عام ومجرد.

⚠️ **احذر الخلط (المعاهدات والقوانين):** لو قانون تعارض مع معاهدة، مين يكسب؟ مصدرك بيقول: **الجديد ينسخ القديم**. لو المعاهدة جات بعد القانون، تلغيه. ولو صدر قانون بعد معاهدة، يلغيها داخلياً.

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

أُسئلة مقالية متوقعة:

- السؤال: "اذكر مبررات إلزام السلطة التنفيذية بشدة باحترام مبدأ المشروعية؟"
 - الإجابة: اذكر النقاط الثلاث (تعسف الموظف، المساس بالحريات، السلطة التقديرية).
- السؤال: "تحدث عن اللوائح كأحد مصادر المشروعية، مبيناً أنواعها؟"
 - الإجابة: اذكر التعريف والتكييف (شكلي وموضوعي)، ثم اسرد الأنواع الـ 6 باختصار.

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري):

1. [صح/خطأ]: تعتبر اللائحة عملاً إدارياً بالمعيار الموضوعي، وتشريعياً بالمعيار الشكلي.
 - (خطأ) العكس هو الصحيح. شكلها إداري وموضوعها تشريعي.
2. [صح/خطأ]: يُكتفى بخضوع الإدارة لمبدأ المشروعية بالألا تأتي عملاً يخالف القانون فقط.
 - (خطأ) الرأي الراجح يشترط أيضاً وجود أساس قانوني لعملها.
3. [صح/خطأ]: يجوز للأفراد رفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا.
 - (خطأ) القانون المصري لا يجيز ذلك.
4. [اختياري]: اللوائح التي تصدر لحماية الأمن العام والصحة العامة هي لوائح: (تنفيذية - ضبط إداري - تنظيمية - ضرورة).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "أنواع اللوائح": (ت - م - ض - ت - ت - ض)

- تنفيذية (لتنفيذ قانون).
- مستقلة (مفيش قانون).
- ضبط إداري (أمن وصحة).
- تنظيمية (مرافق عامة).
- تفويضية (ملغاة في 2014).
- ضرورة (خطر أو غياب برلمان).

🧠 شفرة أهداف الضبط الإداري: (أمن، صحة، سكينة) -> احفظها جملة: "عشان نعيش في (أمن) و (صحة) ب (سكينة)".

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم تعريف: مبدأ المشروعية (سيادة القانون على الجميع).
- أهم قاعدة: تدرج القوانين (دستور < قوانين برلمان ومعهادات < لوائح إدارة).
- أهم رأي فقهي: خضوع الإدارة للقانون يشمل الامتناع عن المخالفة والاستناد لقاعدة قانونية معاً.
- نقطة قاتلة: دستور 2014 ألغى (اللوائح التفويضية)، ولا يوجد دعوى أصلية مباشرة للأفراد في الرقابة الدستورية.

الجزء الثاني: المصادر غير المكتوبة للمشروعية وتدرج القوانين

1) أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. العرف الإداري (المصدر غير المكتوب الأول):

- التعريف: ما درجت (اعتادت) الجهة الإدارية على اتباعه، فيصبح ملزماً لها.
- الفرق عن التسامح الإداري: التسامح لا يولد التزاماً قانونياً، بينما العرف ملزم.
- أركان العرف الإداري:
 - ركن مادي (الاعتقاد): تكرار السلوك بصفة مستمرة. وشروطه أربعة: (القدم، الغالبية، الثبات، المشروعية).
 - ركن معنوي (الشعور بالإنزام): اعتقاد الإدارة والأفراد بوجوب احترام هذا السلوك كقانون.
- أنواع العرف (من حيث الوظيفة):
 - عرف مفسر: يوضح نصاً قانونياً غامضاً.
 - عرف مكمل: يسد نقصاً أو فراغاً في النص.
 - عرف معدل: يغير في قاعدة قانونية قائمة.
- القوة الإلزامية: الرأي الراجح أنه مصدر رسمي مستقل للقانون.  الفكرة في سطر: العرف هو تصرف متكرر للإدارة تحول بمرور الزمن إلى قانون ملزم لا يجوز مخالفته.

ب. المبادئ العامة للقانون (المصدر غير المكتوب الثاني):

- التعريف: قواعد غير مكتوبة يستنبطها القضاء ويقررها في أحكامه.
- مصدرها: تُستنبط من (ضمير الجماعة، وقواعد العدالة، والروح العامة للتشريع).
- دور القاضي: القاضي دوره هو الكشف عن هذه المبادئ الموجودة والمستقرة، وليس خلقها أو إنشاءها.
- أمثلة في مصر: المساواة أمام القانون، حرية التجارة، عدم رجعية القرارات، كفالة حق التقاضي.
- أساس القوة القانونية (من أين تستمد إلزامها؟):
 - الرأي الراجح (الثالث): ترجع إلزاميتها إلى دور القاضي في استنباطها.
- المرتبة في التدرج (ما هي قوتها؟):
 - الرأي الراجح (الثالث وهو المنطقي): يُفرّق بين المبادئ حسب مصدرها؛ ما يُستمد من الدستور (يأخذ قوة الدستور)، وما يُستمد من القوانين العادية (يأخذ قوة أقل).  الفكرة في سطر: المبادئ العامة هي بديهيات العدالة، يبحث عنها القاضي في روح المجتمع ويلزم بها الإدارة.

ج. تدرج القواعد القانونية (ترتيب الأولويات):

- القاعدة الأساسية: إذا تعارضت قاعدتان، تُغلب القاعدة الأعلى، وأي تصرف يخالف قاعدة تعلوه يُعد باطلاً ومخالفاً للمشروعية.
- أنواع التدرج:
 1. التدرج الشكلي: الدستور أعلى من القانون، والقانون أعلى من اللائحة. (السبب: اختلاف السلطة التي أصدرت القاعدة).
 2. التدرج الإجرائي: تختلف قوة التشريع باختلاف صعوبة وتعقيد الإجراءات اللازمة لإصداره (حتى لو من نفس السلطة).
 3. التدرج الموضوعي: تختلف القوة باختلاف أهمية موضوع النص القانوني.
 4. التدرج الاستثنائي: يتدخل المشرع ليمنح عملاً قوة إلزامية غير عادية (مثل إعطاء اللوائح قوة القانون في ظروف الضرورة).  الفكرة في سطر: التدرج يضمن ألا تقوم جهة أدنى بإصدار قاعدة تخالف جهة أعلى منها.

2] ثانياً: الشرح المبسط (الفهم والربط الذهني)

💡 يعني إيه عرف إداري؟ تخيل إن مصلحة حكومية متعودة تصرف مكافأة معينة للموظفين في عيد العمال كل سنة بنفس الشروط بقالها 20 سنة. الموظفين والإدارة حسوا إن ده "حق وقانون" مفيش رجعة فيه. ده اسمه **العرف**. ⚖️ **فرق مهم جداً:** طيب لو المدير سمح للموظفين يمشوا بدري نص ساعة عشان الجو حر؟ ده اسمه "**تسامح إداري**". هل ده حق ملزم؟ لأ، يقدر يلغيه بكرة الصبح عادي، لأن مفيش هنا ركن معنوي (شعور بالإلزام).

⚠️ **احذر الخلط في دور القاضي الإداري:** القاضي في "المبادئ العامة للقانون" عامل زي عالم الآثار.. عالم الآثار مش بيصنع التمثال، هو بيحفر ويكشف عنه. القاضي برضه مش بيألف المبادئ من دماغه، هو بيكشف عن المبدأ المستقر في ضمير الأمة ويديله قوة القانون.

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

✍️ أسئلة مقالية متوقعة:

- السؤال: "العرف الإداري مصدر من مصادر المشروعية، وضح أركانه مبيناً شروط الركن المادي؟"
 - الإجابة: اذكر الركنتين (المادي والمعنوي)، ثم اكتب شروط الركن المادي الـ 4 في نقاط (القدم، الغالبية، الثبات، المشروعية).
- السؤال: "تكلم عن المبادئ العامة للقانون مبيناً دور القاضي فيها والرأي الراجح في قوتها القانونية؟"
 - الإجابة: اذكر التعريف، ثم أكد بوضوح أن دور القاضي "كاشف وليس منشئاً"، ثم اذكر الرأي الراجح في القوة (يفرق حسب المصدر المستمدة منه).

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري):

1. [صح/خطأ]: يُعد التسامح الإداري مكوناً من مكونات العرف الملزم للإدارة.
 - (خطأ) التسامح يختلف عن العرف لعدم وجود الشعور بالإلزام.
2. [صح/خطأ]: دور القاضي بالنسبة للمبادئ العامة للقانون هو دور مُنشئ ومُبْتَكِر.
 - (خطأ) دور القاضي كاشف ومقرر وليس منشئاً. (تتكرر كثيراً)
3. [صح/خطأ]: الرأي الراجح أن المبادئ العامة للقانون لها مرتبة واحدة تعلو جميع القوانين العادية.
 - (خطأ) الرأي الراجح (الثالث) يُفرق بينها بحسب المصدر (دستور أو قانون).
4. [اختياري]: التدرج الذي يرجع سببه إلى التفرقة بين السلطة التي أصدرت القاعدة (تشريعية/تنفيذية) هو التدرج: (الموضوعي - الإجرائي - الشكلي - الاستثنائي).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "شروط الركن المادي للعرف": اجمعها في حروف (ق - غ - ث - م) أو جملة: "قوة غالبية تثبت المشروعية"

- ق: قدم (مستمر من فترة طويلة).
- غ: غالبية (معظم الحالات بتطبق فيها).
- ث: ثبات (مفيش تذبذب وتغيير).
- م: مشروعية (ميكونش العرف بيخالف نص قانوني مكتوب).

ربط ذهني لأنواع التدرج:

- كلمة (سلطة مختلفة) = تدرج شكلي.
- كلمة (صعوبة الاستصدار) = تدرج إجرائي.
- كلمة (أهمية النص) = تدرج موضوعي.
- كلمة (تدخل المشرع/ظروف ضرورة) = تدرج استثنائي.

5) خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم الفروق: دور القاضي (كاشف) وليس (منشئاً). العرف (ملزم) أما التسامح (غير ملزم).
- أهم قاعدة: القوة القانونية للمبادئ العامة (تأخذ قوة المصدر الذي خرجت منه).
- أهم أنواع: أنواع التدرج القانوني الأربعة وأسباب كل نوع.
- نقطة قاتلة: الركن المعنوي (الشعور بالإلزام) هو الذي ينقل العادة العادية أو التسامح إلى مصاف "القاعدة القانونية العرفية الملزمة".

الجزء الثالث: موازنات (استثناءات) مبدأ المشروعية

1) أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. ماهية موازنات مبدأ المشروعية: هناك ظروف واعتبارات تجعلنا نُخفف من القيود المفروضة على الإدارة، وتتمثل في ثلاثة أمور:

1. أعمال السيادة: استبعاد بعض أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء لحماية سيادة الدولة.
2. الظروف الاستثنائية: ظروف تجعل تطبيق القواعد العادية مضرراً بالمصلحة العامة.
3. السلطة التقديرية: منح الإدارة قدراً من الحرية والمرونة في الظروف العادية.

ب. نظرية أعمال السيادة:

- التعريف: طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص المحاكم، فلا تخضع لرقابة القضاء.
- النشأة: ارتبطت بتطور مجلس الدولة الفرنسي.
- معايير تحديد أعمال السيادة (كيف نميزها؟):
 - معيار الباعث السياسي: العمل الصادر لحماية الجماعة (سياسياً) لا يُطعن فيه.
 - معيار طبيعة العمل: يتحدد بناءً على ما إذا كان العمل إدارياً أم حكومياً.
 - معيار قائمة أعمال السيادة (الراجع): تحديد حصري لأعمال معينة (علاقة الحكومة بالبرلمان، التمثيل الدبلوماسي، الحرب، سلامة الدولة وأمنها).
- أساس النظرية (لماذا وجدت؟):
 - أساس تاريخي: نوع من السياسة القضائية (لحماية القضاء من الصدام مع الحكومة).
 - الطبيعة السياسية: السلطة التنفيذية تقوم بأعمال (حكومية) لا تراقب، وأعمال (إدارية) تراقب.
 - أساس تشريعي: محاولة البعض إيجاد سند في التشريع (وقد انتقد هذا الرأي).
- موقف الفقه الحديث منها:
 - رأي يعتبر أنه لم يعد لها ضرورة.

○ الرأي الراجح: هي استثناء بغيض على المشروعية، ويجب تضيق نطاق تطبيقها لأقصى حد.  **الفكرة في سطر:** أعمال السيادة هي قرارات كبرى (زي إعلان الحرب أو المعاهدات) القاضي الإداري بيرفع إيده عنها تماماً ولا يحاكم الإدارة عليها.

ج. نظرية الظروف الاستثنائية:

- **التعريف:** نظرية فرنسية المنشأ (رغم أن الفقه الإسلامي أسسها قديماً بمبدأ العزائم والرخص). تبيح للإدارة اتخاذ قرارات "غير مشروعة في الأوقات العادية" لحماية النظام العام واستمرار المرافق [35، 36].
- **المصادر التشريعية (كيف يواجهها المشرع؟):**
 1. حالة الضرورة (إعلان الطوارئ).
 2. حالة الاستعجال (إجراءات عاجلة بقوة القانون في غيبة البرلمان).
 3. حالة الأزمة (إجراءات لمواجهة خطر يهدد الوحدة الوطنية).
- **شروط تطبيقها (الحفظ نصاً):**
 1. قيام حالة واقعية غير مألوفة (حرب، كوارث).
 2. تعريض المصالح العامة للخطر.
 3. عجز الإدارة عن مواجهة الظرف بوسائلها العادية.
- **النتائج المترتبة عليها (ماذا تستفيد الإدارة؟):**
 1. إصدار قرارات تفنقذ لركن أو أكثر دون أن تبطل.
 2. الاعتداد بتصرفات الموظف الفعلي (موظف غير معين رسمياً لكنه أدار المرفق وقت الأزمة).
 3. تعطيل تنفيذ القوانين لبعض الوقت.  **الفكرة في سطر:** "الضرورات تبيح المحظورات"، في وقت الكوارث نسمح للإدارة بتجاوز القانون المعتاد لإنقاذ الدولة، بشرط ألا تتجاوز حدود هذه الضرورة.

د. السلطة التقديرية للإدارة:

- **الماهية:** المشرع لا يقيد الإدارة دائماً، بل يمنحها أحياناً حرية التصرف واختيار الوقت والوسيلة المناسبة.
- **حدود السلطة التقديرية (عناصر القرار الخمسة) [38، 39]:**
 1. الاختصاص: (مُقيد) لا مجال للسلطة التقديرية فيه.
 2. الشكل: (مُقيد) الإدارة مقيدة إذا حدد القانون شكلاً معيناً.
 3. الغاية: (مُقيدة) الهدف دائماً هو المصلحة العامة.
 4. السبب: (مُقيد) يجب أن تبنى القرارات على أسباب صحيحة واقعياً وقانونياً.
 5. المحل: (تقديري) هنا تظهر حرية الإدارة (التدخل أو عدم التدخل، اختيار وقت التدخل).  **الفكرة في سطر:** المشرع يحدد للمدير (مين يقرر، وإزاي، وليه)، لكن بيسيله حرية (إمتى يقرر وإيه محتوى القرار بالظبط) عشان يقدر يدير شغله بمرونة.

2) ثانياً: الشرح المبسط (الفهم والربط الذهني)

 **ليه عملنا "أعمال سيادة" ومحاكمنا هاش؟** تخيل إن رئيس الجمهورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة معادية، ينفع مواطن يرفع دعوى في مجلس الدولة يطالب بإلغاء القرار عشان بيخسر تجارته؟ لأ طبعاً! دي قرارات "سيادية" بتمس أمن البلد الخارجي أو الداخلي بشكل خطير، القاضي الإداري ملوش دعوة بيها. بس الفقه الحديث قال: "بلاش نتوسع فيها عشان الإدارة متستخباش وراها وتظلم الناس".

💡 **نظرية الظروف الاستثنائية (الزلازل والحروب):** لو حصل زلزال ومفیش إسعاف، ومواطن عادي (مش موظف) ساق عربية الإسعاف وأنقذ الناس وصدر منه قرارات لتنظيم المرور. في العادي ده "اغتصاب سلطة"، لكن في الظرف الاستثنائي بنعترف بتصرفاته ونسميه "الموظف الفعلي". ⚖️ **فرق مهم:** الظرف الاستثنائي مش بيعفي الإدارة من الرقابة، لأ، القاضي بيراقب بس بـ "معيار مخفف" يناسب حجم الكارثة.

💡 **السلطة التقديرية (لعبة الامتحان):** القرار الإداري له 5 أركان (اختصاص، شكل، غاية، سبب، محل). الإدارة "مربوطة ومتكثفة" في أول 4 أركان. حريتها كلها بتظهر في الركن الخامس (المحل/مضمون القرار)، يعني تختار الوقت المناسب وتتدخل أو متدخلش.

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

📝 أسئلة مقالية متوقعة (تكررت في امتحانات سابقة):

● **السؤال:** "من موازنات مبدأ المشروعية (أعمال السيادة). تكلم بالتفصيل عن تعريفها، معايير تحديدها، وموقف الفقه الحديث منها؟"

○ الإجابة: اكتب التعريف، ثم اسرد المعايير الثلاثة (باعت سياسي، طبيعة العمل، القائمة)، واختم برأي الفقه (استثناء بغض يجب تضيقه).

● **السؤال:** "تحدث عن نظرية الظروف الاستثنائية مع ذكر شروط قواعد العمل بالمشروعية الاستثنائية؟"

○ الإجابة: اذكر الماهية والأساس الإسلامي، ثم رص الشروط الثلاثة (حالة غير مألوفة، خطر، عجز الوسائل العادية).

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري):

1. [صح/خطأ]: نظرية الظروف الاستثنائية هي ابتكار فرنسي خالص ولم يعرفها الفقه الإسلامي.
○ (خطأ) أسسها الفقه الإسلامي أولاً بمبدأ (العزائم والرخص).
2. [صح/خطأ]: تمتد السلطة التقديرية للإدارة لتشمل تحديد ركن الاختصاص والغاية.
○ (خطأ) الاختصاص والغاية (مقيدان دائماً)، السلطة التقديرية تتركز في (المحل) [38، 39].
3. [صح/خطأ]: يترتب على تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية الاعتراف بتصرفات الموظف الفعلي.
○ (صح).
4. [صح/خطأ]: الرأي الراجح في الفقه يعتبر أعمال السيادة ضماناً أساسية يجب التوسع فيها.
○ (خطأ) الرأي الراجح يعتبرها استثناءً بغيضاً يجب تضيق نطاقه.

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 **شفرة حفظ "شروط الظروف الاستثنائية":** كلمة (و - خ - ع) - < وخع:

- و: واقعة غير مألوفة.
- خ: خطر يهدد المصالح.
- ع: عجز الإدارة بالوسائل العادية.

🧠 **شفرة حفظ "السلطة التقديرية للأركان":**

- أي ركن يجي في الامتحان يسألك (مقيد ولا تقديري)؟ قوله (مُقيد) ما عدا ركن واحد بس هو (المحل / وميعاد التدخل) ده اللي فيه سلطة تقديرية.

- أهم النظريات: أعمال السيادة (تمنع رقابة القضاء تماماً) - الظروف الاستثنائية (تخفف رقابة القضاء ولا تمنعها).
- أهم القواعد: السلطة التقديرية ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة القضاء (رقابة المشروعية والمالئمة).
- نقطة قاتلة (الموظف الفعلي): لا يظهر مصطلح "الموظف الفعلي" كإجراء مشروع إلا في ظل "الظروف الاستثنائية".
- الأساس الإسلامي: لا تنسَ ربط الظروف الاستثنائية بقاعدة (الرخص والعزائم) في الشريعة، الأساتذة في جامعة الأزهر يحبون هذه النقطة جداً وتأتي في الـ (صح وخطأ).

الجزء الثالث: استثناءات (موازنات) مبدأ المشروعية

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. نظرية أعمال السيادة (الاستثناء الأول) [33، 34]:

- التعريف: طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص المحاكم، فلا تخضع لرقابة القضاء (لا إلغاء ولا تعويض).
- النشأة: ارتبطت بتطور مجلس الدولة الفرنسي.
- معايير تحديد أعمال السيادة (كيف نميزها؟):
 1. معيار الباعث السياسي: العمل الذي يصدر لحماية الجماعة (باعث سياسي) لا يُطالب بإلغائه.
 2. معيار طبيعة العمل: التفرقة بناءً على ما إذا كان العمل إدارياً أم حكومياً.
 3. معيار القائمة (الأهم): حصرها في أعمال معينة (عائلة الحكومة بالبرلمان - التمثيل الدبلوماسي - أعمال الحرب - الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها).
- أساس النظرية (لماذا وجدت؟):
 1. أساس تاريخي: نوع من السياسة القضائية (لحماية القضاء من الصدام مع الحكومة).
 2. طبيعة سياسية: للإدارة أعمال (حكومية) لا تخضع للرقابة، وأعمال (إدارية) تخضع.
 3. أساس تشريعي: (تم انتقاد هذا الرأي).
- موقف الفقه الحديث: يعتبرها استثناءً بغيضاً على المشروعية ويطالب بتضييق تطبيقها، والبعض يرى أنه لم يعد لها ضرورة.  الفكرة في سطر: أعمال السيادة هي تصرفات "خطيرة/سياسية" للإدارة، القاضي يرفع يده عنها تماماً ولا يحاسبها عليها.

ب. نظرية الظروف الاستثنائية (الاستثناء الثاني) [35، 36، 37]:

- التعريف: قرارات وإجراءات تكون (غير مشروعة) في الأوقات العادية، لكنها تصبح (مشروعة وضرورية) في الظروف الاستثنائية؛ لحماية النظام العام واستمرار المرافق العامة.
- الأساس: وظيفة القانون هي حماية الدولة. وقد عرفت الشريعة الإسلامية (العزائم والرخص).
- شروط قيام حالة الظروف الاستثنائية:
 1. قيام حالة واقعية غير مألوفة (حرب، كوارث).
 2. تعريض المصالح العامة للخطر.
 3. عجز الإدارة بوسائلها العادية عن مواجهة الظرف.
- ضوابط التطبيق:
 1. تناسب الإجراء مع خطورة الظرف.
 2. مألئمة الإجراء.
 3. أن تكون ممارسة الإدارة لهذه الوسائل مؤقتة.

● النتائج المترتبة عليها (ماذا يحق للإدارة؟):

1. إصدار قرارات تفتقد لبعض الأركان دون أن تبطل.

2. الاعتداد بتصرفات الموظف الفعلي.

3. تعطيل تنفيذ بعض القوانين مؤقتاً. 🚫 **الفكرة في سطر:** الضرورات تبيح المحظورات؛ في وقت الحرب أو الكارثة، يُسمح للإدارة بتجاوز القانون العادي لإنقاذ البلد، بشرط أن يكون التجاوز مؤقتاً ومناسباً.

ج. السلطة التقديرية للإدارة (الاستثناء الثالث) [38، 39، 40]:

● **التعريف:** عدم تنظيم المشرع لعمل الإدارة على وتيرة واحدة، بل يمنحها قدراً من حرية التصرف.

● **حدود السلطة التقديرية (على أركان القرار الإداري):**

1. **الاختصاص:** لا مجال للسلطة التقديرية فيه (مقيّد).

2. **الشكل:** الإدارة مقيّدة إذا حدد القانون شكلاً معيناً.

3. **الغاية:** مقيّدة دائماً بـ (المصلحة العامة).

4. **السبب:** الإدارة مقيّدة بأن تبني قرارها على أسباب صحيحة (واقعاً وقانوناً).

5. **المحل (الأثر القانوني):** هنا تتركز السلطة التقديرية! للإدارة حرية التدخل أو عدم التدخل، واختيار وقت التدخل، ومضمون القرار.

● **الرقابة عليها:** تخضع جميع عناصر القرار لرقابة القضاء، إلا عناصر السلطة التقديرية (يبحث القاضي مدى مطابقتها للقانون ومالئمتها للظروف). 🚫 **الفكرة في سطر:** القانون يربط الإدارة في (الاختصاص والغاية والسبب والشكل)، لكنه يعطيها الحرية في (المحل) لتقرر "متى وكيف تتدخل" حسب الظروف.

2️⃣ ثانياً: الشرح المبسط (الفهم والربط الذهني)

💡 **أعمال السيادة (المنطقة المحظورة):** تخيل إن رئيس الجمهورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة معادية. هل ينفع مواطن يرفع دعوى في مجلس الدولة يقول "القرار ده ضار بمصالحني، الغوه"؟ طبعاً لا! القاضي هنا بيقول "آسف، دي أعمال سيادة تخص أمن الدولة وعلاقتها بالخارج، ماليش سلطة عليها". ⚠️ **الفقه زعلان منها:** الفقهاء بيسموها "استثناء بغيض" لأنها بتدي حصانة للحكومة من المساءلة، وبيطالبوا بتقليلها جداً.

💡 **الظروف الاستثنائية (الطوارئ):** تخيل حصل زلزال مفاجئ، والمحافظ صادر معدات من شركة مقاولات غصباً عنهم عشان ينقذ الناس تحت الأنقاض. في العادي ده "غصب واعتداء على الملكية" ومخالف للقانون! لكن في الكارثة، القاضي بيعتبره "مشروع" لأن إنقاذ البلد أهم. بس بشرط: الكارثة تخلص، نرجع لقانوننا العادي فوراً (مؤقتة).

⚖️ **فرق جوهري في الرقابة (التقديرية vs السيادة):**

- **أعمال السيادة:** القاضي لا يراقبها أبداً (بره اللعبة).
- **السلطة التقديرية:** القاضي يراقبها في (الاختصاص، الشكل، الغاية، السبب)، بس بيسيب للإدارة براح في (المحل) يعني في اختيار القرار المناسب.

3️⃣ ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

✍️ **أسئلة مقالية متوقعة:**

- **السؤال:** "أعمال السيادة تعتبر استثناءً على مبدأ المشروعية، وضح معايير تحديدها والنقد الموجه لها؟"
 - الإجابة: اذكر التعريف، ثم اشرح المعايير الثلاثة (الباعث، طبيعة العمل، القائمة)، واختم برأي الفقه الحديث (استثناء بغيض يجب تضييقه).

- السؤال: "تكلم عن نظرية الظروف الاستثنائية، مبيناً شروط تطبيقها والنتائج المترتبة عليها؟"
- الإجابة: اذكر الشروط الثلاثة (ظرف غير مألوف، خطر عام، عجز الوسائل العادية)، ثم النتائج الثلاثة (قرارات ناقصة، موظف فعلي، تعطيل قوانين).

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري):

1. [صح/خطأ]: تخضع أعمال السيادة لرقابة القضاء الإداري في حالة التعويض فقط.
 - (خطأ) تخرج عن اختصاص المحاكم تماماً، لا إلغاء ولا تعويض.
2. [صح/خطأ]: تتركز السلطة التقديرية للإدارة في ركن "الغاية" من القرار الإداري.
 - (خطأ) تتركز في ركن "المحل". أما الغاية فهي مقيدة دائماً بالمصلحة العامة. (تريكة امتحانات خطيرة 🔥).
3. [صح/خطأ]: من النتائج المترتبة على الظروف الاستثنائية الاعتداد بتصرفات الموظف الفعلي.
 - (صح) لضمان سير المرافق العامة وقت الأزمات.
4. [اختياري]: المعيار الراجح لتحديد أعمال السيادة والذي يركز على علاقة الحكومة بالبرلمان والتمثيل الدبلوماسي هو معيار: (الباعث السياسي - طبيعة العمل - القائمة).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "شروط السلطة التقديرية في أركان القرار":

- مين اللي بيحكمه القانون 100%؟ - (الاختصاص - الغاية - السبب).
- مين اللي ممكن وممكن؟ - (الشكل) حسب نص القانون.
- مين اللي للإدارة فيه حرية؟ - (المحل) تتدخل أو لا تتدخل.

🧠 ربط ذهني لـ "الظروف الاستثنائية": احفظها بثلاثيات:

- 3 شروط: (كارثة - خطر - عجز).
- 3 ضوابط: (تناسب - مألوفة - مؤقتة).
- 3 نتائج: (قرارات ناقصة - موظف فعلي - تعطيل قانون).

5 خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم النظريات: أعمال السيادة (محصنة تماماً)، الظروف الاستثنائية (تجاوز مشروع مؤقتاً).
- أهم رأي فقهي: الفقه يكره "أعمال السيادة" ويعتبرها استثناءً بغيضاً.
- نقطة قاتلة: السلطة التقديرية ليست مطلقة، الإدارة حرة في (المحل) فقط، لكنها مقيدة بـ (المصلحة العامة/الغاية) و(الأسباب الصحيحة/السبب).
- أكثر خطأ للطلبة: الاعتقاد بأن أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية "باطلة" .. الصحيح أنها تعتبر "مشروعة" استثناءً لحماية الدولة.

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. أنواع الرقابة على الإدارة: تتنوع الرقابة لضمان التزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية إلى ثلاثة أنواع:

1. الرقابة السياسية (البرلمانية):

- وسائلها: توجيه الأسئلة، الاستجوابات، طلب المناقشة، التحقيقات، سحب الثقة، وإقرار الموازنة العامة.
- عيوبها (لماذا هي غير كافية؟):
 - تتوقف على قدرة أعضاء البرلمان.
 - تسيطر عليها المصالح والأهواء "الحزبية".
 - تقتصر غالباً على بحث "المالءمة السياسية" وليس "المشروعية القانونية".  **الفكرة في سطر:** رقابة يمارسها نواب الشعب، لكن عيبها الأساسي أن تحركها غالباً يكون لأغراض سياسية وحزبية.

2. الرقابة الإدارية:

- صورها:
 - رقابة تلقائية: الموظف أو رئيسه يراجع قراره ويصلحه بنفسه.
 - رقابة بناءً على تظلم: بناءً على طلب من (ذوي الشأن/المتضرر).
- مزاياها: التيسير على الأفراد، وسعة الشمول (تبحث في المشروعية والمالءمة معاً).
- عيوبها: الإدارة هنا هي (الخصم والحكم)، لا تلتزم بالرد، تفتقد للخبرة القانونية أحياناً، وتوجد عوائق نفسية تمنع الموظف من الاعتراف بخطئه.  **الفكرة في سطر:** أن تشتكي الإدارة للإدارة، ميزتها أنها سهلة ومجانية، وعيبها أن الإدارة لن تخطئ نفسها بسهولة.

3. الرقابة القضائية [41، 42]:

- خصائصها: (ليست تلقائية) بل يجب رفع دعوى، يقتصر دور القاضي فيها على الحكم بـ (المشروعية/الإلغاء) أو (التعويض).
- مكانتها: هي أفضل أنواع الرقابة ويفضلها الأفراد لحياذ واستقلال القاضي، ودقة إجراءاتها، وقوة أحكامها.  **الفكرة في سطر:** اللجوء لساحات المحاكم، وهي أقوى الضمانات لأن القاضي محايد ولا يخاف من الحكومة.

ب. نظم القضاء في العالم (صور الرقابة القضائية): تنقسم الدول في نظامها القضائي إلى مدرستين:

1. نظام القضاء الموحد (إنجلترا) [42، 43]:

- الماهية: توجد جهة قضائية واحدة (المحاكم العادية) تفصل في منازعات الأفراد، ومنازعات الإدارة أيضاً. والقانون يطبق على الجميع.
- خصائص القانون الإنجليزي: لا يعرف تقسيم القانون إلى (عام وخاص). وترتيب مصادر القاعدة القانونية فيه: (1- القضاء، 2- التشريع، 3- العرف).
- المزايا: يحقق المساواة التامة، يتفق مع مبدأ المشروعية وحرفية الفصل بين السلطات، ويتميز بالبساطة.
- العيوب:
 - لا يراعي حاجات الإدارة والصالح العام (الذي يحتاج لامتيازات خاصة).
 - مساءلة الموظف شخصياً تجعله خائفاً ومتربداً، مما يضر سير المرفق.
 - إسناد منازعات الإدارة لقاضٍ مدني عادي يفتقد للخبرة الإدارية.  **الفكرة في سطر:** محكمة واحدة وقانون واحد للجميع، ممتاز للمساواة، لكنه يظلم الإدارة لأنه يعاملها كأنها فرد عادي.

2. نظام القضاء المزدوج (فرنسا ومصر):

- **الماهية:** وجود **جهتين قضائيتين:** (قضاء عادي) لمنازعات الأفراد، و(قضاء إداري) لمنازعات الإدارة بصفتها صاحبة سلطة.
- **نشأته:** تعتبر فرنسا هي أول دولة طبقت هذا النظام، وتبعها العديد من الدول (ومنها مصر بإنشاء مجلس الدولة).
- **ميزته الأساسية:** يطبق (قواعد القانون العام) التي تناسب طبيعة الإدارة وتوازن بين مصلحتها كصاحبة سيادة وبين حقوق الأفراد.  **الفكرة في سطر:** تخصيص "محكمة خاصة" و"قانون خاص" للإدارة (مجلس الدولة)، القاضي فيه يفهم طبيعة عمل الحكومة.

2] ثانياً: الشرح المبسط (الفهم والربط الذهني)

 **ليه البرلمان مش كفاية لمراقبة الحكومة؟** تخيل نائب في البرلمان من نفس حزب الوزير، هل هيحاسبه بجدية؟ غالباً لا، "حبايب ويداروا على بعض". عشان كده "الرقابة السياسية" عيبها إنها محكومة بأهواء الأحزاب، والنائب بيص للقرار سياسياً مش قانونياً.

 **ليه الرقابة الإدارية بنسميها "الخصم هو الحكم"؟** يعني تروح تشتكي لمدير المرور من عسكري المرور. وارد جداً المدير يدافع عن العسكري بتاعه عشان شكل الإدارة. دي مشكلة الرقابة الإدارية إن مفهاس "حياد كامل".

إنجلترا وفرنسا (خناقة القضاء):

- **إنجلترا (الموحد):** المواطن والحكومة بيقفوا قدام قاضي واحد مدني. القاضي الإنجليزي ده هو اللي بيصنع القانون (القضاء هناك هو المصدر رقم 1 للقانون).
- **فرنسا ومصر (المزدوج):** قالوا لا! الحكومة بتدير مرافق عامة زي الصحة والتعليم، مينفعش نحاسبها بقانون مدني عادي بتاع بيع وشرا. لازم نعملها قضاء مخصوص (مجلس الدولة) يفهم يعني إيه "مصلحة عامة".

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

أسئلة مقالية متوقعة:

- **السؤال:** "قارن بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج من حيث الماهية والمزايا والعيوب؟"
 - الإجابة: تشرح نظام إنجلترا (محكمة واحدة، مساواة، لكنه يرهب الموظفين ولا يراعي مصلحة الإدارة)، ثم تشرح نظام فرنسا ومصر (محكمتين وقانونين).
- **السؤال:** "تكلم عن الرقابة القضائية مبيناً خصائصها ولماذا يفضلها الأفراد؟"
 - الإجابة: اذكر أنها ليست تلقائية وتقتصر على المشروعية، ويفضلها الأفراد لحيادها واستقلالها وقوة أحكامها [41، 42].

أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري):

1. [صح/خطأ]: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي رقابة "تلقائية" يمارسها القاضي من نفسه.
 - (خطأ) ليست تلقائية، لابد من تحريك دعوى من المتضرر.
2. [صح/خطأ]: في نظام القضاء الموحد (إنجلترا)، يأتي التشريع في المرتبة الأولى كمصدر للقاعدة القانونية.
 - (خطأ) القضاء يأتي في المرتبة الأولى، ثم التشريع، ثم العرف.  (تريكة خبيثة جداً).
3. [صح/خطأ]: تُعتبر فرنسا أول دولة طبقت نظام القضاء المزدوج.
 - (صح).
4. [اختياري]: الرقابة التي يعيها أن الجهة التي تمارسها تكون هي "الخصم والحكم" هي الرقابة: (السياسية - القضائية - الإدارية).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة عيوب أنواع الرقابة:

- سياسية = عيبها (أحزاب وتوازنات).
- إدارية = عيبها (الخصم هو الحكم).
- قضائية = (ليس لها عيوب جوهرية، بل هي الضمانة الأقوى والأكثر حياداً).

🧠 ربط ذهني (نظم القضاء):

- موحد = محكمة واحدة = إنجلترا = بساطة ومساواة = إرهاب للموظف.
- مزدوج = محكمتين = فرنسا (ثم مصر) = استقلال وخبرة إدارية = حماية للمصلحة العامة.

5 خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم الفروق: القضاء الموحد (لا يفرق بين قانون عام وخاص) / القضاء المزدوج (يطبق القانون العام على الإدارة).
- ترتيب المصادر في إنجلترا (مهم جداً للموضوعي): قضاء ➡ تشريع ➡ عرف.
- أفضل رقابة: الرقابة القضائية (لحيادها ودقتها).
- نقطة قاتلة: الرقابة البرلمانية/السياسية لا تبحث في "المشروعية" (أي مطابقة القانون) بقدر ما تبحث في "المالئمة السياسية" (أي هل هذا القرار سياسياً مناسب أم لا).

📖 الجزء الخامس: تنظيم مجلس الدولة المصري واختصاصاته

1 أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

ينقسم مجلس الدولة المصري إلى أقسام استشارية (رأي وتشريع) وقسم قضائي، كالتالي:

أ. قسم الرأي (الفتوى) [44، 45]:

- التشكيل: إدارات متخصصة لمختلف جهات الإدارة، ولجان فتوى.
- اختصاص الإدارات: إبداء الرأي في المسائل القانونية، فحص التظلمات، وإبداء الرأي في الصلح أو التحكيم أو العقود الإدارية التي تزيد قيمتها عن (خمسة آلاف جنيه).
- اختصاص اللجان: المسائل الهامة المحالة من رئيس إدارة الفتوى (كاستغلال الثروات الطبيعية، وتأسيس الشركات، أو إذا رأى مستشار رأياً يخالف فتوى سابقة). 📌 **الفكرة في سطر:** جهة استشارية تلجأ إليها الإدارة لأخذ الرأي القانوني قبل التصرف، ومراجعة العقود الكبيرة.

ب. قسم التشريع [45، 46]:

- التشكيل: يرأسه أحد نواب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص.
- الاختصاص: التأكد من مشروعية مشروعات القوانين والقرارات، وضبط صياغتها القانونية.
- القاعدة الأخطر (الجزاء المترتب على إغفال العرض عليه):
 - بالنسبة لمشروعات القوانين: لا يترتب على إغفال عرضها عليه البطلان.
 - بالنسبة للقرارات التنظيمية (اللوائح) من السلطة التنفيذية: إغفال عرضها يعتبر إجراءً جوهرياً يترتب عليه البطلان.
- 📌 **الفكرة في سطر:** مطبخ الصياغة القانونية؛ عدم عرض (القانون) عليه عادي، لكن عدم عرض (اللائحة/القرار التنظيمي) عليه يجعلها باطلة.

ج. الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:

- التشكيل: برئاسة (النائب الأول لرئيس مجلس الدولة) وعضوية نواب الرئيس ومستشاري الفتوى والتشريع.
- الاختصاص: المسائل الدولية والدستورية، مراجعة مشروعات القوانين الهامة.
- الفصل في المنازعات: تفصل في المنازعات بين الوزارات والمصالح والهيئات العامة، ويكون قرارها هنا (ملزماً).
- الفكرة في سطر: أعلى جهة استشارية في المجلس، تحل الخلافات بين الجهات الحكومية بقرار إجباري التنفيذ.

د. القسم القضائي لمجلس الدولة (المحاكم):

1. المحكمة الإدارية العليا (قمة الهرم):

- الرئاسة: يرأسها رئيس مجلس الدولة وتعتبر المعقب النهائي للأحكام.
- تشكيلها: تتكون من 11 دائرة متخصصة (الأولى: حقوق واستثمار، الثانية: هيئات قضائية وموظفين مدنيين، الثالثة: عقود، الرابعة: تأديب، الخامسة: تراخيص وضرائب، السادسة: تعليم وطلبة).
- حالات الطعن أمامها: (الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - بطلان الإجراءات أو الحكم - تناقض الحكم مع حكم سابق نهائي).
- دوائر ملحقة بها:
 - دائرة توحيد المبادئ: لضمان عدم تعارض أحكام المحكمة العليا.
 - دائرة فحص الطعون: تفحص الطعون وتصدر أحكاماً باتة.

2. محكمة القضاء الإداري (صاحبة الولاية العامة):

- النشأة: عالجت عيوب البعد المكاني والبطء بإنشاء دوائر في المحافظات.
- الرئاسة: يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة.
- الاختصاص (مادة 10): هي (صاحبة الاختصاص العام)، تنظر في إلغاء القرارات النهائية، الضرائب، الجنسية، الانتخابات، وتعتبر جهة استئنافية للمحاكم الإدارية.

3. المحاكم الإدارية (قاعدة الهرم):

- المقر: القاهرة والإسكندرية ويجوز إنشاؤها بالمحافظات.
- الاختصاص: محدد بقضايا العاملين والموظفين (ترقيات، معاشات، عالوات) وبعض عقود التوريد والأشغال. والطعن في أحكامها يكون أمام القضاء الإداري.

4. المحاكم التأديبية:

- أنواعها: محاكم لمستوى الإدارة العليا، ومحاكم للمستويات (الأول والثاني والثالث).
- الاختصاص: المخالفات المالية والإدارية للموظفين، الطعن في الجزاءات، طلبات الوقف عن العمل. وتفصل في الدعاوى بسرعة.
- شرط هام: لا يجوز إقامة دعوى تأديبية لعامل انتهت خدمته إلا في حالتين: (بدء التحقيق قبل انتهاء الخدمة - أو مخالفة مالية ترتب ضياع حق للدولة).

5. هيئة مفوضي الدولة:

- دورها: هي (الأمين على المنازعات)، دورها الأساسي تحضير الدعوى وتجهيتها للمرافعة.
- سلطاتها: الاتصال بالجهات الحكومية لطلب الأوراق، وضع تقرير مسبب برأيها، عرض التسوية الودية، الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية، والطعن أمام الإدارية العليا.

2) ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

💡 يعني إيه مجلس الدولة؟ تخيل مجلس الدولة ده زي "مجمع طبي" ضخم، مقسوم نصين:

● النص الأول (عيادات استشارية): الفتوى والتشريع. الحكومة بتروح لهم تقولهم "إيه رأيكم في العقد ده؟" أو "اضبطولنا صياغة القانون ده".

● النص الثاني (غرف العمليات/المحاكم): القسم القضائي. ده اللي بيحصل في المشاكل بجد.

⚖️ فرق جوهري في المطبخ (قسم التشريع): لو الحكومة عملت "قانون" ونسيت تعرضه على قسم التشريع يرابعه، القانون يفضل سليم وميبطلش. لكن لو الحكومة عملت "لائحة/قرار تنظيمي" ونسيت تعرضه على قسم التشريع؟ اللائحة باطلة فوراً. (التركة دي بتيجي في الامتحان بنسبة 90%).

💡 الخناقات بين الوزارات: لو وزارة الصحة اتخانقت مع وزارة التعليم على حطة أرض، مين يحل؟ يروحوا لـ (الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع). والقرار اللي بيطلع من هناك ملزم وغصب عنهم ينفذوه (مش مجرد رأي).

🏛️ سلم المحاكم بالترتيب (من تحت لفوق):

1. المحاكم الإدارية: دي محاكم صغيرة، بتاعت الموظفين الصغيرين (علاوة، إجازة، ترقية).
2. محكمة القضاء الإداري: دي "الوحش" وصاحبة الاختصاص العام. أي قضية كبيرة أو ملهاش محكمة مختصة بتروح هنا (ضرائب، جنسية، انتخابات). واللي مش عاجبه حكم المحكمة الإدارية (الصغيرة) بيستأنف هنا.
3. المحكمة الإدارية العليا: دي "الكبير أوي". مفيش حاجة فوقها، وبتتكون من 11 دائرة عشان تفصل في الطعون النهائية.

💡 هيئة مفوضي الدولة: دول عاملين زي "المحققين أو المساعدين الشطار" للقاضي. المواطن يرفع القضية، المفوض يستلم الورق، يجمع المستندات من الحكومة، ويكتب تقرير محترم يقول فيه رأيه (الرأي ده مش ملزم للقاضي بس بينورله الطريق)، وممكن يحاول يحل المشكلة ودي بين المواطن والحكومة.

3) ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: يترتب البطلان على إغفال عرض "مشروعات القوانين" على قسم التشريع بمجلس الدولة.
○ (خطأ - الإغفال يبطل اللوائح والقرارات التنظيمية فقط، وليس القوانين) 🔥 (متكرر امتحانات).
2. [صح/خطأ]: القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في النزاع بين الوزارات تعتبر استشارية غير ملزمة.
○ (خطأ - قرارها ملزم ذات صفة قضائية في هذه الحالة).
3. [اختياري]: العقود الإدارية التي يجب عرضها على إدارات الرأي (الفتوى) هي التي تزيد قيمتها عن: (ألف جنيه - خمسة آلاف جنيه - عشرة آلاف جنيه).
4. [صح/خطأ]: صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية هي المحكمة الإدارية العليا.
○ (خطأ - محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص العام).
5. [صح/خطأ]: يجوز رفع دعوى تأديبية على موظف انتهت خدمته في جميع الأحوال.
○ (خطأ - لا يجوز إلا إذا بدأ التحقيق قبل خروجه، أو كانت المخالفة مالية تضيع حقاً للدولة).

✍️ صياغة امتحانية متوقعة (سؤال نصي/مقال):

- السؤال: "بين اختصاصات هيئة مفوضي الدولة موضحاً دورها في المنازعة الإدارية؟"
○ الإجابة: اذكر أنها الأمانة على الدعوى، ثم اكتب مهامها في نقاط (تحضير الدعوى، الاتصال بالجهات للبيانات، إيداع تقرير مسبب، عرض تسوية ودية، الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة الرئاسة (مين بيرأس إيه؟):

- المحكمة الإدارية العليا + دائرة توحيد المبادئ = رئيس مجلس الدولة.
- محكمة القضاء الإداري = نائب رئيس مجلس الدولة.
- الجمعية العمومية للفتوى والتشريع = النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

🧠 ربط ذهني لاختصاصات القضاء الإداري (مادة 10): اجمعها في كلمة (م ع ج ن ة) "معجنة":

- م: محليات (انتخابات).
- ع: عاملون وموظفون.
- ج: جنسية.
- ن: نهائية (إلغاء قرارات نهائية).
- ة: ضريبة (منازعات الضرائب والرسوم).

5 خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم قاعدة إجرائية: بطلان اللوائح إذا لم تعرض على قسم التشريع.
- أهم محكمة: محكمة القضاء الإداري (لأنها صاحبة الولاية العامة).
- نقطة قاتلة: دور مفوضي الدولة (تحضير وتهيئة الدعوى للمرافعة)، وليست جهة إصدار أحكام فاصلة في أصل النزاع.
- الأرقام الهامة للحفظ: 11 دائرة (في الإدارية العليا)، 5000 جنيه (نصاب عرض العقود على الفتوى).

📖 الجزء السادس: تنازع الاختصاص وقضاء التعويض (الأعمال التشريعية والقضائية)

1 أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري:

- سبب النشأة: ينشأ التنازع بسبب وجود نظام "ازدواج القضاء" (عادي وإداري) في مصر.
- ضابط اختصاص القضاء الإداري: يشترط لاختصاص المحاكم الإدارية في مصر أن تكون الإدارة طرفاً في المنازعة (بصفتها سلطة عامة).
- صور تنازع الاختصاص (الحفظ نصاً):
 1. التنازع الإيجابي: أن تدعي كل جهة قضائية اختصاصها بنظر ذات النزاع.
 - شروطه: وجود دعوى قائمة أمام كلتا الجهتين، وحدة الموضوع، وعدم صدور حكم نهائي في أي منهما.
 2. التنازع السلبي: أن تتخلى كلتا الجهتين عن نظر النزاع لعدم الاختصاص.
 - شروطه: وحدة الموضوع، واقتصار الحكمين على "نفي الاختصاص".
 3. التنازع نتيجة تعارض الأحكام: أن يصدر حكمان نهائيان (متناقضان) من القضاء العادي والإداري في موضوع واحد.
 - أثره: يؤدي إلى استحالة واستعصاء تنفيذ الحكمين معاً.
- جهة الحل: يُوكل أمر حل هذا النزاع إلى "هيئة قضائية" تكون حكماً بين الجهتين المتنازعتين. 📌 الفكرة في سطر: طالما لدينا محكمتان (عادي وإداري)، فقد يتشاجران على قضية (إيجابي)، أو يتهربان منها (سلبي)، أو يصدران حكمين عكس بعضهما (تعارض)، ويحتاجان لمحكمة عليا تفصل بينهما.

ب. قضاء التعويض (مسئولية الدولة عن الأعمال التشريعية والبرلمانية) [59، 60]:

1. عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال التشريعية:

- مفهوم الأعمال التشريعية: هي الصادرة من البرلمان في وظيفته الأصلية (التشريع)، ويُستبعد منها الدستور والتشريعات اللائحية والقرارات الفردية.
- المبدأ التقليدي: ينص على "عدم مسؤولية الدولة" عن التعويض عن الأعمال التشريعية، حتى وإن نتج عنها أضرار جسيمة للأفراد.
- الأساس القانوني للمبدأ: قرينة "افتراض الصحة" للعمل التشريعي، واعتبار هذه الأعمال مرتبطة "بالسيادة".
- التطورات المستحدثة: مبدأ (عدم المسؤولية) هو السائد حالياً في مصر، لكن التطورات الحديثة مثل (الخصخصة) بدأت تؤثر في نظرة القاضي لهذا المبدأ.

2. عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية:

- مفهومها: تخرج عن مدلول الوظيفة الأصلية (التشريع)، وتشمل الرقابة على السلطة التنفيذية. وتُستبعد منها التصرفات الشخصية للأعضاء.
- موقف القضاء: هناك إمكانية لتطوير موقف القضاء لتقرير المسؤولية، استجابة لمبدأ المشروعية والعدالة والمساواة، وحماية حقوق الآخرين.  **الفكرة في سطر:** الأصل أن الدولة لا تدفع تعويضاً إذا أصدر البرلمان قانوناً أضر بمصالحك، لأن القانون يعبر عن "سيادة الأمة"، لكن الفقه الحديث يحاول إيجاد مخرج لتعويض المضرورين.

ج. قضاء التعويض (مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية):

- مفهوم الأعمال القضائية: الأعمال التي تصدر في المهمة الأساسية (إصدار الأحكام)، وأعمال النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي.
- قاعدة المبدأ: المستقر عليه هو "عدم مسؤولية الدولة" عن التعويض عن الأعمال القضائية.
- الأساس القانوني: يكتسب الحكم القضائي (حجية الأمر المقضي فيه) مما يمنع المساس به.
- الاستثناء الخطير (دستور 2014): قرر الدستور الجديد أحكاماً جديدة تُجيز التعويض في حالات معينة، أهمها: (الحبس الاحتياطي) و(تنفيذ العقوبة).  **الفكرة في سطر:** القاضي لا يُسأل عن حكمه المضر لكي تظل أحكامه مقدسة، لكن الدستور الحديث أنصف من تم حبسه احتياطياً بظلم وقرر له تعويضاً.

2] ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

 **خناقة المحاكم (تنازع الاختصاص):** بص يا سيدي، عشان عندنا "قضاء عادي" بتاع الناس، و"قضاء إداري" بتاع الحكومة، ساعات بتحصل لخبطة:

- إيجابي: المواطن يرفع قضية، القاضي العادي يقول "دي بتاعتي"، والقاضي الإداري يقول "لأ دي بتاعتي أنا". (الأتنين متبتين فيها).
- سلبي: العكس تماماً! القاضي العادي يقول "أنا ماليش دعوة دي حكومة"، والإداري يقول "لأ دي قضية مدنية ماليش دعوة". (الأتنين بيهربوا منها والمواطن داخ في النص).
- تعارض أحكام: المواطن رفع القضية مرتين، قاضي عادي حكم له بالبراءة أو بالحق، وقاضي إداري حكم بضياع الحق! الحكمين نهائيين، ننفذ مين فيهم؟ دي كارثة اسمها "تعارض أحكام".

 **ليه مقدرش أطالب الحكومة بتعويض لو البرلمان طلع قانون خسروني؟** تخيل البرلمان طلع قانون بزيادة الضرائب الجمركية، ففي تجار خسروا ملايين. هل ينفع تاجر يرفع دعوى تعويض ضد الدولة؟ القضاء زمان قال **(لأ قطعي)**، لأن التشريع ده "أعمال سيادة" ومفيش حد يحاسب البرلمان على شغله. لكن حالياً مع الخصخصة، القضاة بدأوا يراجعوا أنفسهم عشان يحموا حقوق الناس.

💡 لو اتحبست ظلم، هل أتعوض؟ (التركة بتاعة الدستور): زمان، لو النيابة حبستك احتياطياً شهرين وبعدين طلعت براءة، متعرفش تاخد مليم تعويض، لأن دي "أعمال قضائية" محصنة. لكن جه دستور 2014 وعمل ثورة، وقال: "اللي يتحبس احتياطياً ظلم، أو تنتفذ عليه عقوبة بالغلط، من حقه يطالب الدولة بتعويض مادي". (ودي بتيجي في الامتحان بنسبة 100%).

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

✍️ أسئلة مقالية متوقعة (من واقع الامتحانات المرفقة [169، 175، 177]):

- السؤال: "تكلم بالتفصيل عن التنازع بين جهتي القضاء الإداري والعادي، مبيناً صور التنازع؟"
 - الإجابة: اذكر سبب التنازع (الازدواج)، ثم اكتب الصور الثلاثة (إيجابي، سلبي، تعارض أحكام) مع ذكر "شروط" كل صورة بوضوح في نقاط.
- السؤال: "تكلم عن المبررات التي قبلت بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال كافة السلطات مع مناقشتها نقدياً؟" (سؤال قوي)
 - الإجابة: تتكلم عن (الأعمال التشريعية) وحجتها أنها أعمال سيادة وقرينة الصحة، ثم (الأعمال القضائية) وحجتها احترام قوة الشيء المقضي به. ثم تذكر الاستثناءات الدستورية الجديدة [59، 61].

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: يشترط في التنازع السلبي أن يصدر حکمان نهائيان متناقضان في الموضوع من جهتي القضاء.
 - خطأ - هذا شرط "تعارض الأحكام"، أما السلبي فيشترط أن يقتصر الحكمان على نفي الاختصاص.
2. [صح/خطأ]: يُعد من الأعمال التشريعية المحصنة ضد التعويض، القرارات الفردية التي يصدرها البرلمان.
 - خطأ - الأعمال التشريعية يُستبعد منها الدستور، واللوائح، والقرارات الفردية.
3. [صح/خطأ]: قرر دستور 2014 أحكاماً جديدة تتعلق بتعويض الأفراد عن بعض الأعمال القضائية كالحبس الاحتياطي.
 - (صح). 🔥 (تركة امتحانات).
4. [اختياري]: تنازع الاختصاص الذي تدعي فيه كل جهة قضائية اختصاصها بنظر ذات النزاع يسمى تنازعاً: (سلبياً - إيجابياً - تعارض أحكام).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة صور التنازع (أ ب ج التنازع):

- إيجابي: (الكل طمعان) -> دعويين شغالين، ومفیش حکم نهائي.
- سلبي: (الكل بيهرب) -> حكمين صدرا ب "عدم الاختصاص".
- تعارض: (بلوة وتناقض) -> حكمين نهائيين في الموضوع عكس بعض.

🧠 شفرة مسؤولية الدولة عن التعويض: احفظ القاعدة دي: "الدولة مبتدفعش تعويض لأي حاجة طالعة من منصة البرلمان (تشريع) أو منصة القاضي (حكم)". الاستثناء الوحيد اللي تحفظه زي اسمك: الحبس الاحتياطي في دستور 2014.

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المفاهيم: التنازع الإيجابي والسلبي، الأعمال التشريعية، الأعمال القضائية.
- أهم قاعدة إجرائية: ضابط القضاء الإداري في مصر هو أن تكون الإدارة طرفاً "بصفتها سلطة عامة".
- أهم مبدأ قانوني: عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية مبني على مبدأ (حجية الأمر المقضي فيه).
- نقطة قاتلة: التنازع الإيجابي يقع (أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم النهائي)، بينما السلبي وتعارض الأحكام يقع (بعد صدور أحكام من المحكمتين).

1 أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. المسؤولية العقدية للإدارة (التعويض عن العقود):

- المفهوم: هي المسؤولية المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن (عقد) من عقود الإدارة، ويترتب عليها التعويض للمتعاقد.
- أركانها: (الخطأ من المسؤول - الضرر - علاقة السببية).
- ركن الخطأ (له صورتان):
 - بخطأ من الإدارة: عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته (سواء بعمد أو إهمال). أمثلة: عدم تسليم العمل، التأخير في صرف المستحقات، إنهاء التعاقد دون إخطار.
 - بدون خطأ من الإدارة: قد يلحق بالتعاقد ضرر مشروع بسبب (ظرف طارئ) أو (صعوبات مادية غير متوقعة) [62، 63].
- حدود التعويض في المسؤولية العقدية:
 - التعويض الجزئي: تتحمل فيه الإدارة (جزءاً) من الأضرار.
 - التعويض الكامل: تعويض عادل عن الأضرار نتيجة تقلب ظروف العقد المالية.  الفكرة في سطر: لو بينك وبين الحكومة "عقد مقولة" والحكومة أخلت به أو حصلت ظروف طارئة، من حقه تطالب بتعويض.

ب. المسؤولية التقصيرية للإدارة (التعويض عن القرارات والأفعال):

- المفهوم: تقوم على أساس (مخالفة الإدارة لالتزام مصدره القانون أو اللوائح)، وترتب أضراراً للأفراد [64، 65].
- نطاقها: تشمل كافة الأعمال الصادرة من الإدارة، سواء كانت (أعمالاً قانونية كالقرارات غير المشروعة) أو (أعمالاً مادية).
- ركن الخطأ فيها: هو كل (فعل إيجابي أو سلبي) يمثل مخالفة للالتزام الملقى على الإدارة.

الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية:

1. مصدر الالتزام: في العقدية (العقد)، في التقصيرية (مخالفة القاعدة القانونية).
2. طبيعة المسؤولية: العقدية تتبع (قانون العقد)، التقصيرية تتبع (مخالفة قانون عام للإدارة).

ج. التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي/المرفقي (الأهم في الامتحان) : عندما يخطئ الموظف، من يدفع التعويض؟ هو أم جهة الإدارة؟

- 1. الخطأ الشخصي:
 - يُنسب إلى الموظف ذاته، ويتحمل هو أثره (يدفع التعويض من ماله).
 - صورته: الجرائم التي يرتكبها بعيداً عن عمله، أو الإهمال الجسيم [66، 67].
- 2. الخطأ المصلحي (المرفقي):
 - يُنسب إلى المرفق ذاته، وتتحمل الإدارة (الدولة) جزاء المسؤولية ودفع التعويض.
 - صورته: سوء تنظيم المرفق، بطء المرفق في أداء الخدمة، امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة، أو الضرر مجهول المصدر.
- معايير التفرقة بينهما (كيف ميز الفقه والقضاء؟):
 - اتجاه ذاتي: ينظر لـ (القصد أو النية والغاية) للموظف.
 - اتجاه موضوعي: ينظر لـ (حد الجسامة، وإمكانية الفصل عن الوظيفة).

- موقف مجلس الدولة المصري: لا يأخذ بمعيار واحد ثابت، بل يقدر كل حالة بظروفها.  الفكرة في سطر: لو الموظف أخطأ عشان بيصفي حسابات شخصية أو أهمل بشدة (خطأ شخصي ويدفع من جيبه)، لو الموظف أخطأ عشان ضغط الشغل أو المرفق متلخبط (خطأ مرفقي والحكومة هي اللي تدفع).

د. قواعد التعويض الأخرى [67، 68]:

- المسؤولية على أساس المخاطر: أن يحدث ضرر ناتج عن خدمة المرفق (بدون أي خطأ من الإدارة). القضاء الإداري المصري لا يأخذ بها إلا بنص صريح.
- المسؤولية عن فعل التابع (الحراسة): تقوم على أساس علاقة "التبعية" بين العامل وجهة الإدارة، والتزام من له السيطرة على الشيء بحراسته [67، 68].
- صور التعويض:
 - تعويض نقدي (مبلغ مالي).
 - تعويض عيني (إجراء معين لإعادة الحال).
 - الضرر الأدبي: يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض نقدي عن الضرر الذي يمس كرامة المضرور وشعوره [68، 69].

2) ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

 يعني إيه مسؤولية عقدية وتقديرية؟

- لو أنت باني مدرسة للحكومة (عقد) والحكومة مديتكش فلوسك، ترفع دعوى تعويض (عقدية).
- لو عربية البلدية خبطتك في الشارع (فعل مادي) أو المحافظ طلع قرار غير مشروع قفل بيه محلك (قرار إداري)، ترفع دعوى تعويض (تقديرية) لأن الحكومة خالفت القانون مش العقد.

 الخطأ الشخصي والمرفقي (الزتونة): عشان القاضي يحكم مين يدفع التعويض (الموظف من جيبه ولا الدولة من الخزينة)، ببسأل نفسه:

- لو دكتور في مستشفى حكومي اتخانق مع مريض وضربه (ده إهمال جسيم وبعيد عن الشغل)  خطأ شخصي (الموظف يدفع).
- لو المستشفى زحمة جداً، والمريض مات عشان الإسعاف اتأخرت أو الأجهزة عطلانة (ده سوء تنظيم وبطء)  خطأ مرفقي (الدولة تدفع).
- تريكة: لو مش عارفين مين الدكتور اللي نسي الفوطة في بطن المريض (ضرر مجهول المصدر)  يعتبر خطأ مرفقي والدولة هي اللي تدفع.

 التعويض الأدبي والمخاطر:

- زمان كانوا بيقولوا التعويض عن الفلوس بس. دلوقتي لو قرار المحافظ شوه سمعتك، تقدر تاخذ تعويض مالي عن زعلك وكسرة نفسك (الضرر الأدبي).
- بالنسبة لنظرية (المخاطر) يعني الحكومة تعوضك حتى لو معملتش خطأ! القاضي المصري قال: لأ، أنا مبحكمش بيها إلا لو فيه نص قانوني صريح بيقول كده.

3 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

أُسئلة مقالية متوقعة (تكررت كثيراً جداً في الامتحانات،،):

- السؤال: "تحدث عن معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، مبيناً صور الخطأ المصلحي، وموقف مجلس الدولة؟"
- الإجابة: اذكر تعريف كل خطأ ومين بيتحملة. ثم اسرد صور الخطأ المصلحي (سوء تنظيم، بطء، امتناع، مجهول المصدر). واذكر المعايير (الذاتية والموضوعية)، واختتم بأن مجلس الدولة لا يأخذ بمعيار واحد.
- السؤال: "تكلم عن المسؤولية التقصيرية للإدارة مبيناً الفروق بينها وبين المسؤولية العقدية؟"
- الإجابة: اذكر المفهوم، ثم الفروق الأساسية (المصدر: قانون VS عقد).

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: يأخذ القضاء الإداري المصري بالمسؤولية على أساس المخاطر كقاعدة عامة في جميع الأحوال.
○ (خطأ - لا يأخذ بها إلا بنص صريح) 🔥 (تريكة امتحانات).
2. [صح/خطأ]: الضرر مجهول المصدر يُعد من قبيل الخطأ الشخصي للموظف.
○ (خطأ - يُعد من صور الخطأ المصلحي/المرفقي وتتحمله الإدارة).
3. [صح/خطأ]: يجوز للقاضي الإداري أن يحكم بتعويض مادي لجبر الضرر الأدبي الذي يمس كرامة المضرور.
○ (صح).
4. [صح/خطأ]: يعتمد مجلس الدولة المصري على المعيار الذاتي فقط للفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي.
○ (خطأ - لا يأخذ بمعيار واحد، بل يقدر كل حالة بظروفها).
5. [اختياري]: إهمال الموظف إهمالاً جسيماً يجعله مسؤولاً بناءً على: (الخطأ المرفقي - الخطأ الشخصي - نظرية المخاطر).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "صور الخطأ المرفقي/المصلحي": اجمعها في جملة: "المرفق (بطيء) و (سيء التنظيم) و (ممتنع) والفاعل (مجهول)".

- بطيء: بطء في أداء الخدمة.
- سيء التنظيم: سوء إدارة.
- ممتنع: الامتناع عن الوفاء بالخدمة.
- مجهول: الضرر مجهول المصدر.

🧠 ربط ذهني للمسؤولية:

- عقد = مسؤولية عقدية.
- مخالفة قانون/فعل مادي/قرار = مسؤولية تقصيرية.
- فلوس/ماديات = تعويض مادي.
- سمعة/زعل/كرامة = تعويض أدبي (ويحكم به بنقود أيضاً).

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم الفروق: الخطأ الشخصي (يتحملة الموظف) / الخطأ المصلحي (تتحمله الإدارة/الدولة).
- أهم صور الخطأ المرفقي: الضرر مجهول المصدر (لأنه خادع، قد يظنه الطالب خطأ شخصياً).
- أهم قاعدة قضائية: مجلس الدولة المصري براجماتي ومرن، لا يتقيد بمعيار واحد (ذاتي أو موضوعي) بل يبحث في ظروف كل قضية ليميز بين الخطأين.
- نقطة قاتلة: المسؤولية العقدية قد تنشأ "بدون خطأ" (في الظروف الطارئة والصعوبات المادية)، لكن المسؤولية التقصيرية العادية لا بد فيها من إثبات ركن الخطأ، أما المخاطر فتحتاج لنص.

الجزء الثامن: قضاء التأديب (المخالفة التأديبية، العقوبات، ومحو الجزاء)

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. المعيار العام للسلوك الوظيفي والتأديب: يحتوي قانون الخدمة المدنية على قاعدتين أساسيتين [69، 70]:

1. قاعدة الالتزام: التزام الموظف بأحكام القانون واللوائح، وحظر الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد.
2. قاعدة المساءلة: كل موظف يخرج عن مقتضيات وظيفته يُسأل (تأديبياً ومدنياً)، ولا يُعفى من الجزاء إلا عن (خطئه الشخصي).

ب. ماهية السلوك الوظيفي (واجبات ومحظورات) [70، 71]:

- الواجبات: القيام بالعمل بدقة وأمانة، الالتزام بمواعيد العمل، المحافظة على كرامة الوظيفة والظهور بمظهر لائق، التعاون مع الزملاء والرؤساء.
- المحظورات: إفشاء أسرار الوظيفة، عدم الرد على مناقضات (الجهاز المركزي للمحاسبات) أو تأخير الرد دون عذر.

ج. مفهوم المخالفة التأديبية وضوابطها [72، 73]:

- القاعدة الذهبية: المخالفات التأديبية (لم ترد على سبيل الحصر) في التشريعات. فأى خروج على مقتضيات الوظيفة يعتبر "ذنباً إدارياً".
- الارتباط بحياة الموظف الخاصة: يُؤاخذ الموظف تأديبياً حتى لو صدر منه تصرف (خارج نطاق الوظيفة) طالما أنه يمس كرامتها.
- ضوابط الشكوى ضد الرؤساء: اتخاذ الشكوى وسيلة "للتشهير" يعد ذنباً إدارياً. ويُشترط في الشكوى: (ألا تخرج عن مقتضيات الوظيفة، أن تقصد كشف المخالفة، ألا تكون للتطاول، ألا يختلق وقائع كاذبة، وأن يقيم الدليل).

د. العلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية (🔥 الأهم) [74، 75، 76]: تحكم العلاقة بينهما عدة قواعد صارمة:

1. الاستقلال: الجريمة الجنائية مستقلة عن المخالفة التأديبية (لاختلاف المصلحة المحمية).
2. حجية الحكم الجنائي: الحكم الجنائي له "حجية" أمام القضاء التأديبي (بشرط أن يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم).
3. قيود الحجية: الحجية لا تمنع القاضي التأديبي من إعادة بحث الموضوع وتوقيع جزاء تأديبي عن ذات الفعل إذا شكّل "مخالفة إدارية".
4. أثر حفظ النيابة العامة: قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية (لا يمنع) توقيع الجزاء التأديبي.
5. الإيقاف (التريث): إذا اعتمدت السلطة التأديبية على "ذات الوصف الجنائي" للاتهام، يتعين عليها وقف الإجراءات التأديبية (التريث) لحين صدور حكم جنائي بات ونهائي.

هـ. النطاق الشخصي (مَن يخضع للمحاكم التأديبية؟) [77، 78]:

1. العاملون بالجهاز الإداري للدولة (وزارات ومصالح).

2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية.

3. العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة (التي يصدر بتحديد لها قرار من رئيس الجمهورية، لمن تتجاوز مرتباتهم 15 ألف جنيه شهرياً).

و. العقوبات التأديبية وأنواعها [78، 79]: تتدرج من الأخف للأشد: (الإنذار ← الخصم من الأجر "بحد أقصى 60 يوماً في السنة" ← الوقف عن العمل "بحد أقصى 6 أشهر مع صرف نصف الأجر" ← تأجيل الترقية "بحد أقصى سنتين" ← خفض الوظيفة أدنى ← خفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر ← الإحالة للمعاش ← الفصل من الخدمة).

ز. قواعد توقيع العقاب التأديبي [79، 80، 81]:

1. الجزاء المقنع: هو إجراء إداري يخفي وراءه عقوبة تأديبية (وهو غير مشروع).

2. عدم تعدد الجزاءات: لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية على "الفعل الواحد". (ملاحظة: خفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر يعتبر عقوبة واحدة مدمجة ولا يعد تعدداً).

3. قاعدة التناسب: يجب أن يتناسب الجزاء مع جسامة المخالفة (والمحكمة تراقب غلو الإدارة وتراخيها).

4. التسبب: تسبب القرار التأديبي (ركن جوهري) وعدم تسببه يبطله.

ح. محو الجزاء (رد الاعتبار الوظيفي) [82، 83]: تمحى الجزاءات بقوة القانون بانقضاء مدد معينة (تُحسب من تاريخ توقيع الجزاء):

1. (سنة واحدة): التنبيه، الإنذار، الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن (5 أيام).

2. (سنتان): اللوم، الخصم من الأجر لمدة تزيد عن (5 أيام) وحتى (15 يوماً).

3. (3 سنوات): الخصم من الأجر لمدة تزيد عن (15 يوماً).

4. (4 سنوات): باقي الجزاءات الأخرى (ما عدا: الفصل، والإحالة للمعاش فلا يُمحيان).

● أثره: يترتب على المحو اعتباره كأن لم يكن، ويسمح للموظف بالترقية.

2] ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

💡 هل المخالفات التأديبية مكتوبة في جدول؟ لأ طبعاً! الجرائم الجنائية (زي القتل والسرقة) مكتوبة بالحرف في قانون العقوبات. لكن المخالفة التأديبية المشرع مقدرش يحصرها، فقال: "أي تصرف يخل بكرامة الوظيفة أو يكسر القواعد هو مخالفة".

💡 ينفع أتعاقب على حاجة عملتها بره الشغل؟ تخيل موظف محترم في الضرائب، اتمسك في الشارع بيسكر أو بيعمل أفعال فاضحة، أو ظهر في فيديو على تيك توك بيهين كرامة وظيفته. هنا الإدارة تعاقبه "تأديبياً" رغم إن الفعل بره الشغل! ليه؟ عشان مسّ "كرامة وشرف الوظيفة".

⚖️ الخناقة بين الجنائي والتأديبي (بتيجي في الامتحان 100%):

● لو النيابة العامة (الجنائية) حفظت القضية عشان "مفيش أدلة كافية للسجن"، هل الإدارة تسببه؟ لأ، الإدارة تقدر تعاقبه تأديبياً عادي جداً لأن معيار "الذنب الإداري" أوسع وأخف من الجنائي.

● طيب لو الجريمة واحدة بالضبط؟ (يعني الإدارة بتحاكمه على إنه "مختلس" والنيابة بتحاكمه على إنه "مختلس"). هنا المحكمة التأديبية لازم (توقف وتتريث) لحد ما القاضي الجنائي يحكم، وبعدين تبني حكمها على كلامه.

💡 إيه هو الجزاء المُقنع؟ تخيل مدير متغاض من موظف ومش عارف يعاقبه قانونياً، فيقوم "ناقله" لفرع بعيد جداً في الصحراء بحجة "مصلحة العمل". ده اسمه إجراء إداري لابس ماسك (مقنع) بيخفي وراءه عقوبة تأديبية. القاضي الإداري بيكشف ده وبيلغيه.

💡 **محو الجزاء (غسيل السمعة):** لو اتخصم منك 3 أيام، تفضل النقطة السوداء دي في ملفك لمدة (سنة)، وبعد السنة تتمسح وتنمزق وكأنك معملتش حاجة، وتقدر تترقى عادي جداً.

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

✍️ أسئلة مقالية متوقعة:

- السؤال: "تكلم عن القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية؟"
 - الإجابة: اذكر الاستقلال، ثم الحجية (الحكم الجنائي يقيد التأديبي)، ثم قيود الحجية (التأديبي يمكنه عقاب نفس الفعل كإهمال)، وأثر حفظ النيابة (لا يمنع التأديب)، ووجوب التريث إذا اتحد الوصف الجنائي.
- السؤال: "اذكر قواعد محو الجزاءات التأديبية (رد الاعتبار الوظيفي) والمدد المحددة لذلك؟"
 - الإجابة: اذكر المدد الأربعة نصاً بالترتيب (سنة، سنتان، 3 سنوات، 4 سنوات) واربطها بأيام الخصم (حتى 5، حتى 15، فوق 15، عقوبات أخرى).

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: حصر المشرع المخالفات التأديبية في قوانين العاملين على سبيل الحصر الدقيق.
 - (خطأ - استقر القضاء على عدم تحديدها على سبيل الحصر) 🔥.
2. [صح/خطأ]: صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية يمنع السلطة الإدارية من محاكمة الموظف تأديبياً.
 - (خطأ - لا يمنع من مؤاخذته تأديبياً).
3. [صح/خطأ]: يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية على الموظف عن المخالفة الواحدة لتحقيق الردع.
 - (خطأ - مبدأ شرعية العقوبة يمنع تعدد الجزاءات على الفعل الواحد).
4. [صح/خطأ]: يعتبر خفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر بمثابة ازدواج في الجزاء التأديبي.
 - (خطأ - لا يعتبر ازدواجاً بل عقوبة واحدة بنص القانون).
5. [اختياري]: تمحى العقوبة التأديبية إذا كانت خصماً من الأجر لمدة 10 أيام بعد انقضاء: (سنة - سنتان - ثلاث سنوات - أربع سنوات). (سنتان لأنها تقع بين 5 و 15 يوماً).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "مدد محو الجزاء":

● رقم 5 هو الفيصل:

- أقل من 5 أيام = 1 (سنة).
- من 5 لـ 15 يوم = 2 (سنتين).
- أكثر من 15 يوم = 3 (سنتين).
- أي عقوبة ثانية (غير الفصل والمعاش) = 4 (سنتين).

🧠 شفرة "علاقة الجنائي بالتأديبي":

- براءة جنائية لعدم كفاية الأدلة ➡ ينفع يُعاقب تأديبياً (كإهمال).
- براءة جنائية لعدم صحة الواقعة (محصلتش أصلاً) ➡ التأديبي لازم يلتزم ويبرئه (حجية).
- النيابة حفظت الورق ➡ ينفع يُعاقب تأديبياً.
- المحاكمة شغالة في نفس التهمة بنفس الوصف ➡ التأديبي (يقف ويتريث).

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم الفروق: المخالفات التأديبية (غير محصورة) / الجرائم الجنائية (محصورة بنص العقوبات).
- أهم المبادئ: لا تعدد للعقوبات على فعل واحد. والجزاء المقنع باطل. والتسبيب ركن جوهري في القرار التأديبي.
- نقطة قاتلة: هل يُسأل الموظف عن أفعال خارج وقت ومكان العمل؟ نعم، إذا كانت تمس كرامة واعتبار الوظيفة.
- أكثر خطأ يقع فيه الطلبة: الاعتقاد بأن (الإحالة للمعاش) يمكن محوها بعد 4 سنوات. (الصحيح أن الفصل والإحالة للمعاش عقوبات منهيّة للخدمة لا يسرى عليها المحو).

الجزء التاسع: قضاء التأديب (التحقيق، النيابة الإدارية، والمحاكمة)

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. السلطة التأديبية (من يملك توقيع العقاب؟) [84، 85]: وفقاً لقانون الخدمة المدنية (81 لسنة 2016)، تتدرج السلطة كالتالي:

1. الرؤساء المباشرين: حفظ التحقيق، توجيه إنذار، خصم من الأجر.
2. شاغلو الوظائف القيادية (الإشرافية): حفظ التحقيق، خصم من الأجر (بما لا يجاوز 40 يوماً في السنة).
3. السلطة المختصة: حفظ التحقيق، أو توقيع أي جزاء (من 1 إلى 5 في القانون).
4. المحكمة التأديبية: توقيع أي جزاء منصوص عليه في القانون.

ب. الوقف الاحتياطي عن العمل [85، 86]:

- من يملكه؟ السلطة المختصة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
- مدته: ألا تزيد على (شهر).
- مصير الأجر (🔥 هام جداً): يُعرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف باقي الأجر. وعلى المحكمة أن تصدر قرارها خلال (20 يوماً)، وإلا يُصرف الأجر كاملاً.

ج. ضمانات التحقيق الإداري [86، 87، 88، 89]:

- القاعدة الأساسية: لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد (التحقيق كتابة) وسماع أقوال الموظف.
- الاستثناء: يجوز التحقيق (شفاهة) في حالتين فقط: (الإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام).
- المدة الزمنية: يجب ألا تتجاوز فترة التحقيق (10 أيام) من تاريخ تسلم قرار الإحالة.
- تخلف الموظف: إذا امتنع عن الحضور، يُعاد إعلانه خلال 3 أيام، فإن تخلف ثانية، تسير الإدارة في التحقيق. (ملاحظة: إذا حضر ورفض الإجابة، لا يُعد ذلك مخالفة للقانون).

د. النيابة الإدارية واختصاصاتها [90، 91، 92، 93، 94]:

- الماهية: هيئة مستقلة تلحق برئاسة الجمهورية.
- الاختصاص الحصري: تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية (مخالفة الموازنة العامة، والإهمال الذي يضيع حقاً مالياً للدولة). وتختص بالتحقيق مع (شاغلي الوظائف القيادية).
- سلطاتها في التحقيق: حق الاطلاع على الأوراق، التفتيش للمنازل (بإذن من مدير النيابة أو وكلائها)، وسلطة الوقف عن العمل.
- المواعيد: المشرع لم يقيد النيابة الإدارية بميعاد معين للتحقيق، إلا لشاغلي الوظائف العليا (يجب إنهاء التحقيق خلال 6 أشهر من تاريخ الإحالة).

هـ. مرحلة المحاكمة التأديبية [99، 100، 101، 102]:

- تحريك الدعوى: يكون عن طريق أحد أعضاء النيابة الإدارية.
- الميعاد: تُنظر الدعوى خلال (15 يوماً) من إيداع الأوراق بالمحكمة.
- تعدد الموظفين: إذا اشترك موظفون بدرجات مختلفة في مخالفة، تنعقد المحاكمة أمام المحكمة المختصة بـ (أعلاهم درجة).
- محاكمة من انتهت خدمته (مهم جداً):
 - يجوز محاكمته إذا بدأ التحقيق قبل انتهاء خدمته، أو في المخالفات المالية (ضياع حق الخزانة العامة).
 - العقوبة: غرامة لا تجاوز (عشرة أضعاف أجره الوظيفي).
- تقادم الدعوى التأديبية: تنقضي الدعوى بمضي (3 سنوات) من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع المدة بأي إجراء تحقيق. (إذا كانت جريمة جنائية، لا تتقادم إلا بتقادم الدعوى الجنائية).

2] ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

💡 **خناقة الشغل ومين يعاقب مين؟** لو عملت مشكلة في الشغل، مش أي حد يعاقبك بأي حاجة. مديرك المباشر آخره (إنذار وخصم كام يوم). المدير الكبير (يخصم لحد 40 يوم). لكن لو المصيبة كبيرة وعايزين يفصلوك؟ محدش يقدر يفصلك غير (المحكمة التأديبية).

💡 **حوار "الوقف عن العمل" (أكل العيش):** لو اتوقفت عن العمل عشان التحقيق، الوقف ده آخره (شهر). طيب ومرتبتي؟ الورق بيروح فوراً للمحكمة التأديبية عشان تقرر تاخذ مرتبك ولا لأ. المحكمة معاها مهلة 20 يوم بالظبط، لو المحكمة اتأخرت ومردتش؟ تاخذ مرتبك كامل غصب عن أي حد (دي ضمانه عشان الموظف ميجوعش).

💡 **التحقيق: شفوي ولا مكتوب؟** القاعدة إن التحقيق لازم يكون "س و ج" في ورق رسمي. بس لو الموظف اتأخر نص ساعة والمدير عايز يخصمه يوم أو يديله إنذار؟ هنا القانون قال "مفیش داعي لورق ومحاضر"، المدير يوقفه ويسأله (شفوي) ويعاقبه. (الشفوي آخره إنذار أو خصم 3 أيام بس).

💡 **إمبراطورية "النيابة الإدارية":** النيابة الإدارية دي جهة مرعبة للحكومة. لو المخالفة فيها (فلوس ميرية ضاعت) أو المتهم (مدير كبير/وظيفة عليا)، الشئون القانونية بتاعة الوزارة ترفع إيدها فوراً، والملف يروح لـ **النيابة الإدارية حصرياً**. ومحدش يقدر يستعجلهم في التحقيق إلا لو بيحققوا مع (مدير كبير)، لازم يخلصوا في 6 شهور.

💡 **الموظف اللي طلع معاش أو استقال (هنجيبه):** تخيل موظف اختلس فلوس وراح مقدم استقالته عشان يهرب؟ القانون قال: "هنجيبه ونحاكمه تأديبياً عادي جداً عشان دي مخالفة مالية". طب هنعاقبه إزاي وهو ساب الشغل؟ هندفعه غرامة توصل لـ (10 أضعاف مرتبه)، ونخصمها من المعاش بتاعه (الربع بالربع).

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

🎯 **أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية تكررت بالامتحانات:**

1. [صح/خطأ]: يجوز التحقيق مع الموظف شفاهةً في جميع العقوبات التأديبية.
 - (خطأ - في عقوبتي الإنذار والخصم لمدة لا تتجاوز 3 أيام فقط).
2. [صح/خطأ]: تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق للدولة.
 - (صح) 🔥 (مهم جداً).
3. [صح/خطأ]: تنقضي الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
 - (خطأ - بمضي 3 سنوات فقط).

4. [صح/خطأ]: إذا تعدد الموظفون المشتركون في مخالفة واحدة واختلفت درجاتهم، تتعد المحاكمة أمام المحكمة المختصة بأدناهم درجة.
- (خطأ - تتعد أمام المحكمة المختصة بأعلاهم درجة).
5. [اختياري]: إذا لم تصدر المحكمة التأديبية قرارها في شأن صرف أجر الموظف الموقوف احتياطياً خلال (10 أيام - 15 يوماً - 20 يوماً) يُصرف الأجر كاملاً.
6. [صح/خطأ]: يجوز توقيع غرامة على الموظف الذي انتهت خدمته بما لا يجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي.
- (صح).

❏ صياغة امتحانية متوقعة (سؤال نصي/مقال):

- السؤال: "تكلم عن سلطة الوقف عن العمل كأحد الإجراءات التأديبية موضحاً من يملكها، ومدتها، والأحكام الخاصة بالأجر؟"
- الإجابة: اذكر (السلطة المختصة ورئيس النيابة الإدارية). المدة (لا تزيد عن شهر). الأجر (يُعرض على المحكمة التأديبية ولها 20 يوماً للرد وإلا صُرف كاملاً).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "المدد والأرقام" في التأديب:

- 3 أيام: (أقصى مدة للخصم بناءً على تحقيق شفوي) + (مهلة إعادة إعلان الموظف للتحقيق).
- 10 أيام: (أقصى مدة للبدء في التحقيق بعد الإحالة).
- 20 يوماً: (مهلة المحكمة للرد على أجر الموظف الموقوف).
- شهر (30 يوماً): (أقصى مدة للوقف الاحتياطي عن العمل).
- 6 شهور: (مهلة النيابة الإدارية للتحقيق مع الوظائف العليا).
- 3 سنوات: (مدة تقادم المخالفة التأديبية).
- 10 أضعاف: (أقصى غرامة للموظف الذي انتهت خدمته).

(نصيحة: اكتب هذه الشفرة بيدك في ورقة خارجية ليلة الامتحان، لن يخرج عنها سؤال الأرقام).

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المبادئ: لا محاكمة بدون تحقيق كتابي (إلا في الاستثناء البسيط)، ولا عقوبة على الصمت (رفض الموظف للإجابة ليس مخالفة).
- أهم الاختصاصات: النيابة الإدارية تحتكر حصرياً (المخالفات المالية) و(القيادات العليا).
- نقطة قاتلة للمتفوقين: إذا كان الفعل يشكل (مخالفة تأديبية + جريمة جنائية) في نفس الوقت، فإن الدعوى التأديبية لا تتقدم بمرور الـ 3 سنوات، بل تنتظر تقدم الدعوى الجنائية (التي تكون أطول عادة).

📖 الجزء العاشر: قضاء الإلغاء (الماهية، الخصائص، وشروط القرار المطعون فيه)

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. ماهية دعوى الإلغاء:

- التعريف: هي الدعوى القضائية التي يرفعها ذو شأن إلى القضاء للمطالبة بإعدام (إلغاء) قرار إداري غير مشروع، لمخالفته للقانون بمعناه الواسع.

ب. خصائص دعوى الإلغاء (هامة جداً) [104، 105، 106]:

1. دعوى ذات نشأة قضائية (في فرنسا) وقانونية (في مصر): هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي (قضائية)، لكن في مصر نشأت بمقتضى نص (قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946)، فهي في مصر ذات نشأة قانونية.
2. تنتمي إلى قضاء المشروعية: هدف القاضي فحص مشروعية القرار. ويقتصر دور القاضي على (إعدام القرار)، ولا يملك توجيه أوامر للإدارة بتعديله أو إحلال قرار آخر محله. (يختصم القرار لا الإدارة).
3. الطريق الأصلي للإلغاء: هي الطريق الطبيعي للطعن على أي قرار غير مشروع.
4. محاطة بإجراءات خاصة: تتطلب مواعيد دقيقة (60 يوماً)، وسبق التظلم الوجوبي في بعض الحالات، حماية للأمن القانوني.

ج. علاقة دعوى الإلغاء بالدعاوى الأخرى [106، 107، 108]:

- مع دعوى التأديب: إصدار الموظف لقرار غير مشروع قد يشكل (جريمة تأديبية) تستوجب محاكمته تأديبياً، بجانب إلغاء قراره.
- مع دعوى التعويض: القرار غير المشروع يمثل (خطأ من الإدارة) يخول للمضرور رفع دعوى تعويض لجبر الضرر.

د. الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء (أولاً: الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه): لا يُقبل الطعن إلا إذا توافرت في القرار أربعة شروط [108 إلى 116]:

1. أن يكون القرار نهائياً ومؤثراً [108، 109، 110]:

- يجب أن يكتسب القرار وصف "النهائية"، بأن يحدث أثراً قانونياً في مركز الأفراد.
- ما يخرج عن هذا الوصف (لا يُطعن فيه): الأعمال التحضيرية، التوجيهات، والمنشورات المصلحية (إلا إذا أتت بقواعد جديدة)، والقرارات المفسرة والمؤكد لقرار سابق.

2. صدور القرار من سلطة إدارية (مصرية) [110، 111، 112]:

- يجب أن يصدر القرار بالإرادة المنفردة للإدارة (بصفتها سلطة عامة). (أما العقود الإدارية فتخضع للقضاء الكامل وليس للإلغاء).
- قرارات النقابات المهنية: تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري في مصر (مثل نقابة المحامين).

3. أن يكون صادراً من سلطة إدارية "وطنية" (تريكة الامتحان) [112، 113، 114، 115]:

- لا يجوز الطعن على قرارات سلطة أجنبية. ولكن هناك استثناءات دقيقة:
 - ممثلوا مصر في قطاع غزة (قديماً): قراراتهم باعتبارهم ممثلين للسيادة المصرية (تخضع للرقابة)، أما قراراتهم باعتبارهم إدارة محلية لغزة (لا تخضع).
 - الجامعة الأمريكية في مصر: تعتبر هيئة أجنبية، لكن لأنها تقوم بعمل من أعمال المرافق العامة (التعليم) تحت إشراف وزير التعليم العالي، فإن قراراتها (تخضع لرقابة القضاء الإداري وتعتبر قرارات إدارية).

4. صدور القرار بعد العمل بقانون مجلس الدولة (رقم 112 لسنة 1946) [116، 117]:

- تطبيقاً لقاعدة (عدم رجعية القوانين)، القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ كانت محصنة ولا يجوز المطالبة بإلغائها (كان يُطالب بالتعويض عنها فقط أمام المحاكم العادية).

2] ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

💡 يعني إيه أختصم القرار مش الإدارة؟ (دور القاضي): في دعوى الإلغاء، القاضي الإداري بيمسك القرار اللي المحافظ طلعه ويقول: "القرار ده باطل ومشروعيتة منعدمة، أنا لغيته". لكن هل يقدر القاضي يقول للمحافظ: "عين الموظف ده بداله" أو "طلع رخصة ثانية بالشكل الفلاني"؟ **لأ قطعاً!** القاضي بيلغي وبس، مبيأمرش الإدارة بحاجة، عشان ميخالفش مبدأ "الفصل بين السلطات".

💡 إيه هو القرار النهائي؟ تخيل مدير كعمل مذكرة وكتب فيها "أقترح خصم 3 أيام من فلان"، هل ينفع تاخذ المذكرة دي وتجري على المحكمة ترفع دعوى إلغاء؟ **لأ!** دي "أعمال تحضيرية". لازم القرار يتم إمضاؤه ويبقى "نهائي" ويضر بمركزك القانوني عشان القاضي يقبله.

⚖️ الجامعة الأمريكية والنقابات (بتيجي في الامتحان دايمًا):

- نقابة المحامين أو المهندسين دي مش حكومة، بس القانون قال إن قراراتها تعتبر قرارات إدارية ينفع ترفع عليها دعوى إلغاء.
- الجامعة الأمريكية مؤسسة أجنبية، المفروض القاضي المصري ميراقبهاش! بس القضاء قال: طالما فاتحة في مصر وبتقدم خدمة "تعليم" (مرفق عام) وتحت إشراف الوزير، يبقى قراراتها (زي فصل طالب أو دكتور) تعتبر قرارات إدارية خاضعة لرقابة مجلس الدولة.

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

📝 أسئلة مقالية متوقعة:

- السؤال: "من خصائص دعوى الإلغاء أنها دعوى تنتمي إلى قضاء المشروعية.. اشرح هذه الخاصية موضحاً سلطة القاضي فيها؟"
 - الإجابة: تشرح أن الهدف حماية المشروعية، وأن القاضي يختصم القرار لا الإدارة، ويقتصر دوره على (الإعدام/الإلغاء) دون توجيه أوامر للإدارة [104، 105].
- السؤال: "يشترط في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء أن يكون صادراً من سلطة إدارية وطنية، ناقش ذلك موضحاً موقف القضاء من قرارات الجامعة الأمريكية؟"
 - الإجابة: تذكر المبدأ (لا رقابة على جهة أجنبية)، ثم تذكر استثناء الجامعة الأمريكية لأنها تدير مرفقاً عاماً (التعليم) تحت إشراف الدولة [115، 116].

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: تعتبر دعوى الإلغاء في مصر ذات نشأة قضائية خالصة كما هو الحال في فرنسا.
 - (خطأ - في مصر ذات نشأة قانونية بموجب قانون 112 لسنة 1946) 🔥 (مهم جداً).
2. [صح/خطأ]: يملك قاضي الإلغاء سلطة توجيه أوامر للإدارة بتعديل القرار الإداري غير المشروع.
 - (خطأ - سلطته تقتصر على الإلغاء والإعدام فقط).
3. [صح/خطأ]: تخضع القرارات الصادرة من النقابات المهنية لرقابة القضاء الإداري بدعوى الإلغاء.
 - (صح - وتعتبر قرارات إدارية).
4. [صح/خطأ]: لا تخضع القرارات الصادرة من الجامعة الأمريكية في مصر لرقابة مجلس الدولة لأنها هيئة أجنبية.
 - (خطأ - تخضع لأنها تدير مرفقاً عاماً تحت إشراف الوزير).
5. [صح/خطأ]: المنشورات والأوامر المصلحية التي تصدر لتفسير القواعد القانونية يجوز الطعن عليها دائماً بدعوى الإلغاء.
 - (خطأ - لا يجوز الطعن عليها لأنها لا تخلق مركزاً قانونياً جديداً، إلا إذا أتت بجديد).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "خصائص دعوى الإلغاء":

- ن: نشأة (قانونية بمصر / قضائية بفرنسا).
- م: مشروعية (تختصم القرار لا الإدارة).
- ط: طريق أصلي (لإلغاء أي قرار).
- !: إجراءات (مواعيد وتظلم). (كلمة: نمط !)

🧠 شفرة شروط القرار المطعون فيه: احفظ جملة: "القرار النهائي، طلع من إدارة وطنية، بعد سنة 46".

- نهائي: مؤثر في المراكز.
- إدارة: مش عقد، وتدخل فيها النقابات.
- وطنية: مش أجنبي (مع استثناء الجامعة الأمريكية).
- سنة 46: عدم الرجعية قبل قانون مجلس الدولة.

5 خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المبادئ: دعوى الإلغاء دعوى "عينية/موضوعية" توجه ضد (القرار) لإعدامه، ولا توجه ضد (الأشخاص/الإدارة).
- أهم الفروق: النشأة في فرنسا (قضائية/مجلس الدولة هو من ابتكرها)، النشأة في مصر (قانونية/المشرع هو من نص عليها في 1946).
- نقطة قاتلة: العقود الإدارية (لا يُطعن عليها بدعوى الإلغاء بل بدعوى القضاء الكامل)، أما (القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد) فيُطعن عليها بالإلغاء.

📖 الجزء الحادي عشر: قضاء الإلغاء (شروط رافع الدعوى والميعاد)

1 أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. الشروط المتعلقة برفع الدعوى (أولاً: شرط المصلحة) [117 إلى 123]:

- التعريف: هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغاء القرار الإداري غير المشروع. (لا يُقبل أي دفع أو طلب لا تكون لصاحبه فيه مصلحة).
- وقت توافر المصلحة:
- 1. مجلس الدولة الفرنسي: يكتفي بقيام المصلحة وقت (رفع الدعوى) فقط.
- 2. مجلس الدولة المصري: تردد، ولكنه يستقر غالباً على ضرورة توافر المصلحة (وقت رفع الدعوى واستمرارها حتى يتم الفصل فيها).
- طبيعة الدفع بانعدام المصلحة: الدفع بانعدام المصلحة (ليس دفعاً شكلياً ولا موضوعياً)، بل هو دفع بـ (عدم القبول)، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
- شروط المصلحة الأساسية: يجب أن تكون (شخصية ومباشرة). ولا يُشترط أن يمس القرار "حقاً" للمدعي، بل يكفي أن يمس "مصلحة" شخصية مباشرة له.
- وفاة رافع الدعوى (انتقال المصلحة للورثة):
- 1. إذا كان القرار يخص وظيفة المورث (كالتعيين/الترقية) ← لا يجوز للورثة الحلول محله.
- 2. إذا كان القرار يمس مركزاً مالياً (كإزالة مبنى يورث) ← يجوز للورثة الاستمرار في الدعوى لتعلقهم بحالة قانونية أثر فيها القرار مباشرة.

● أنواع المصلحة:

1. **المصلحة المادية والأدبية:** دعوى الإلغاء تقبل إذا كانت المصلحة مادية، وتُقبل أيضاً إذا كانت أدبية (كالدفاع عن الكرامة أو السمعة).
2. **المصلحة المحققة والمحتملة:** الأصل أن تكون المصلحة محققة (حالة)، ولكن استثناءً، اعترف القضاء الإداري المصري بالمصلحة **(المحتملة)** في المستقبل.  **الفكرة في سطر:** لكي تلغي قراراً، يجب أن يقع عليك ضرر شخصي ومباشر بسببه، سواء كان ضرراً مادياً (في جيبك) أو أدبياً (في سمعتك)، وحتى لو كان الضرر سيحدث لك في المستقبل.

ب. شرط الصفة [123، 124، 125]:

- **الماهية:** هي الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى. وفي مصر **(اندماج شرط الصفة في شرط المصلحة)** المباشرة.
- **تطبيقات توافر الصفة:**
 1. **الأفراد:** يرفعون الدعوى بصفتهم الأصلية، أو عبر ممثلهم القانوني (الولي/الوصي/المحامي).
 2. **الهيئات ذات الشخصية المعنوية (النقابات المهنية):** تتوافر في حقها الصفة للطعن في القرارات التي تمس أهدافها أو المصالح المشتركة لأعضائها.
 3. **الأشخاص العامة (الوزارات والمحافظات):** ليس لها أن ترفع دعوى الإلغاء ضد بعضها البعض. (وإنما يُحل النزاع أمام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع).
- **ملاحظة هامة:** شرط الصفة من **(النظام العام)**، فإذا رُفعت الدعوى من غير ذي صفة، حُكم بعدم قبولها دون الحاجة لدفع من الخصم.  **الفكرة في سطر:** الصفة هي أن يكون لك الحق في الوقوف أمام القاضي؛ النقابة لها صفة لتدافع عن أعضائها، لكن الوزارات لا تقاضي بعضها أبداً!

ج. الشروط المتعلقة بميعاد دعوى الإلغاء [126 إلى 138] (خطر جداً):

- **الميعاد الأصلي: (60 يوماً)** من تاريخ نشر القرار التنظيمي (الوائح) في الجريدة الرسمية، أو من تاريخ (العلم اليقيني/الإعلان) للقرارات الفردية. وعبء إثبات العلم يقع على عاتق رافع الدعوى.
- **عوارض الميعاد (ما يؤثر في الـ 60 يوماً):**
 1. **امتداد الميعاد:** يمتد إذا صادف آخره (عطلة رسمية) فيمتد لأول يوم عمل بعدها. أو يمتد بسبب (مواعيد المسافة): يوم لكل 50 كم (بحد أقصى 4 أيام)، و15 يوماً للحدود، و60 يوماً لمن هم خارج البلاد.
 2. **وقف الميعاد:** يقف الميعاد (ولا يُحسب) بسبب **(القوة القاهرة)** كمرض صاحب الدعوى المانع له من الإجراءات. (تريكة: مرض المحامي لا يعتبر قوة القاهرة توقف الميعاد لأن العذر لا يتعلق بالطاعن نفسه).
 3. **انقطاع الميعاد:** يُلغى ما مضى من أيام ويبدأ عد 60 يوماً جديدة، ويتحقق بـ:
 - **التظلم الإداري:** (الوجوبي أو الجوازي). يجب أن يُبت فيه خلال 60 يوماً، فإذا رفضت الإدارة أو التزمت الصمت (يعتبر رفضاً ضمناً)، يبدأ ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى. (تعدد التظلمات لا يقطع الميعاد، العبرة بالتظلم الأول فقط).
 - **طلب الإعفاء من الرسوم القضائية.**
 - **رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة:** يقطع الميعاد بشرط أن تُرفع خلال الـ 60 يوماً.
- 4. **انفتاح الميعاد (عودة الحق في الطعن بعد فوات الـ 60 يوماً):** يحدث عند (تغير الظروف القانونية) مثل: صدور تشريع جديد يلغي اللائحة، أو حكم بعدم دستورية القانون الذي بُني عليه القرار، أو تغير التفسير القضائي.  **الفكرة في سطر:** معك 60 يوماً بالضبط لترفع الدعوى؛ هذا العدد يطول للمسافات، ويقف للمرض الشديد، ويصفر (يبدأ من جديد) لو قدمت تظلم للإدارة.

2) ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

💡 يعني إيه مصلحة وصفة؟ مينفعش وأنت طالب في كلية الحقوق، تصحى من النوم تلاقي المحافظ أصدر قرار بقفل مصنع في أسوان، فتروح ترفع دعوى إلغاء! القاضي هيقولك "وأنت مالك؟ إيه مصلحتك؟". المصلحة لازم تكون بتاعتك أنت ومباشرة ليك (سواء مادية فلوس، أو أدبية كرامة وشرف). ⚖️ **تريكة الورثة:** لو أبوك كان رافع قضية بيلغي قرار إزالة عمارته ومات، من حقا تكمل القضية (لأن العمارة بقت بتاعتك). لكن لو كان رافع قضية عشان يترقى في الشغل ومات؟ القضية تسقط فوراً لأن المصلحة هنا شخصية ومبتورثش.

💡 **الوزارات مبتخانقش في المحاكم!** لو وزير التربية والتعليم مختلف مع وزير الصحة على قرار، مينفعش وزير يرفع قضية على الثاني. القانون قالهم عيب، أنتم "أشخاص عامة"، روحوا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع تحل الخلاف بينكم، لكن مفيش دعوى إلغاء.

💡 ميعاد الـ 60 يوم (لعبة الامتحانات):

- **الوقف:** لو المواطن جاله غيبوبة دخلته العناية المركزة (قوة القاهرة)، العداد بيوقف لحد ما يفوق. بس لو المحامي بتاعه هو اللي عيان؟ العداد مبيقفش! يقدر يوكل محامي غيره.
- **الانقطاع (التظلم):** دي أهم واحدة. أنت معاك 60 يوم ترفع فيهم القضية. جيت في اليوم الـ 50 قولت "أنا هتظلم لمديري الأول". هنا العداد اتصفر! المدير معاه 60 يوم يرد عليك، لو سكت خالص (ده معناه رفض)، يبدأ ليك 60 يوم جُداد تروح فيهم المحكمة.
- **رفع الدعوى في محكمة غلط:** لو أنت مش عارف، ورفعت القضية قدام قاضي مدني بدل إداري، وبعدين اكتشفت الغلطة. هل حقا يضيع لو الميعاد خلص؟ لأ، مجرد إنك رفعتها في محكمة غلط (بس كان لسه جوه الـ 60 يوم) ده بيقطع الميعاد وبيحميك.

3) ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

📝 أسئلة مقالية متوقعة (تكررت في امتحانات سابقة [170، 173، 181]):

- **السؤال:** "تكلم بالتفصيل عن الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى (المصلحة والصفة) مبيناً موقف القضاء من المصلحة الأدبية والمحتملة؟"
 - الإجابة: تُعرف المصلحة وشروطها (شخصية ومباشرة)، وتوضح ان القضاء يقبل المصلحة الأدبية والمحتملة، ثم توضح اندماج الصفة في المصلحة وحكم رفع الدعوى من النقابات (يجوز) والوزارات (لا يجوز).
- **السؤال:** "اشرح أسباب (انقطاع) ميعاد الطعن بالإلغاء، مع التركيز على التظلم الإداري؟"
 - الإجابة: تشرح الحالات الثلاث (التظلم، طلب الإعفاء من الرسوم، رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة)، وتشرح مدة التظلم وأثر الرد الصريح أو الصمت.

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. **[صح/خطأ]:** الدفع بانعدام المصلحة في دعوى الإلغاء يعتبر من الدفوع الشكلية.
 - (خطأ - هو دفع بـ عدم القبول وليس شكلياً ولا موضوعياً) 🔥 (تريكة).
2. **[صح/خطأ]:** لا يقبل القضاء الإداري المصري دعوى الإلغاء إذا كانت المصلحة محتملة أو أدبية.
 - (خطأ - يقبل المصلحة الأدبية، واعترف استثناءً بالمصلحة المحتملة).
3. **[صح/خطأ]:** يجوز للأشخاص العامة كالوزارات والمحافظات أن ترفع دعوى إلغاء ضد بعضها البعض أمام مجلس الدولة.
 - (خطأ - لا يجوز، وتحال للجمعية العمومية للفتوى والتشريع).
4. **[صح/خطأ]:** يعتبر مرض المحامي الموكل في دعوى الإلغاء من قبيل القوة القاهرة التي توقف ميعاد الطعن.
 - (خطأ - لا يوقف الميعاد لأنه لا يتعلق بالطاعن نفسه) 🔥 (تكررت كثيراً).
5. **[صح/خطأ]:** رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة يقطع سريان ميعاد الطعن بالإلغاء.
 - (صح - بشرط أن ترفع خلال الميعاد).

6. [صح/خطأ]: إذا تعددت التظلمات من القرار الإداري، فإن كل تظلم جديد يقطع الميعاد مرة أخرى.
○ (خطأ - العبرة بقطع الميعاد تكون بالتظلم الأول فقط).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "عوارض الميعاد":

- امتداد = (عطلة أو طريق/مسافة).
- وقف = (مرض ومصيبة للمدعي/قوة قاهرة).
- انقطاع = (أخذت أكشن بس مش المحكمة المختصة.. يعني عملت تظلم، أو رocht محكمة غلط، أو طلبت إعفاء رسوم).
- انفتاح = (القانون نفسه اتغير أو اتلغى من الدستورية).

🧠 شفرة "من يرفع الدعوى؟":

- الفرد العادي: يرفعها (شرط مصلحة مادية/أدبية).
- النقابة المهنية: ترفعها (للدفاع عن أعضائها).
- الوزارة ضد الوزارة: ممنوع ❌ (يروحوا الجمعية العمومية للفتوى).
- الورثة: يرفعوها في (الفلوس والمباني) ❌ وميرفعوهاش في (الترقيات والوظائف).

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المبادئ: اندماج شرط الصفة في شرط المصلحة في مصر.
- أهم الأرقام: 60 يوماً لرفع الدعوى. 60 يوماً مهلة للإدارة للرد على التظلم (صمتها يعتبر رفضاً ويبدأ منه الميعاد الجديد).
- نقطة قاتلة: تذكر دائماً أن "المصلحة الأدبية" و"المصلحة المحتملة" تكفيان في مصر لرفع دعوى الإلغاء، على عكس ما قد يظنه البعض بضرورة وجود حق مالي معتدى عليه.
- أكثر خطأ يقع فيه الطلبة: الخلط بين (وقف الميعاد) و(انقطاع الميعاد). الوقف (كالمرض) يوقف العداد مؤقتاً ثم نُكمل العد. الانقطاع (كالتظلم) يُسقط ما فات ونبدأ 60 يوماً جديدة تماماً.

📖 الجزء الثاني عشر: قضاء الإلغاء (الشروط الموضوعية - عيوب الاختصاص والشكل)

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (للحفظ والمراجعة السريعة)

أ. الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء (أوجه الطعن):

- الماهية: هي الشروط التي تتصل بالقرار الإداري ذاته (موضوعه وتكوينه)، والتي إذا تخلف أحدها أصبح القرار الإداري معيباً مما يستوجب إلغاءه.

ب. العيب الأول: عيب عدم الاختصاص [139، 140، 141، 142]:

- التعريف: الاختصاص هو الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. وعيب عدم الاختصاص يعني أن يُصدر القرار شخص أو جهة لا تملك قانوناً سلطة إصداره.
- طبيعته القانونية (🔥 هام جداً): قواعد الاختصاص تتعلق بـ (النظام العام)، بحيث لا يجوز للأفراد أو الإدارة الاتفاق على مخالفتها.

● أنواع عيب عدم الاختصاص:

1. عيب الاختصاص الشخصي: أن يصدر القرار من شخص غير الذي أسند إليه القانون سلطة إصداره.
2. عيب الاختصاص الموضوعي: أن يتجاوز الموظف الموضوعات المحددة له قانوناً (مثل تعدي جهة إدارية على اختصاصات جهة أخرى موازية لها).
3. عيب الاختصاص المكاني: أن يمارس الموظف اختصاصه خارج النطاق الجغرافي المعين له من قبل الإدارة.
4. عيب الاختصاص الزمني: أن يباشر الموظف اختصاصه خارج الفترة الزمنية المحددة له قانوناً.

● درجات عيب عدم الاختصاص:

1. عيب جسيم (اغتصاب السلطة): مخالفة صارخة لقواعد الاختصاص، تجعل القرار فاقداً لركن من أركانه (مثل: صدور قرار من شخص لم يُعين أصلاً في الوظيفة العامة).
2. عيب بسيط: مخالفة بسيطة، كأن يصدر موظف قراراً يدخل في اختصاص موظف آخر في نفس الجهة.  الفكرة في سطر: القانون يحدد لكل موظف (من هو، وماذا يفعل، وأين، ومتى)، أي خروج عن هذه الحدود الأربعة يجعل قراره معيباً بـ "عدم الاختصاص".

ج. العيب الثاني: عيب الشكل والإجراءات [143، 144، 145]:

- التعريف: هو عدم مراعاة الإدارة للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون (في الدستور أو اللوائح) عند إصدار القرار. وهو عيب يرتبط بـ (المظهر الخارجي) للقرار.
- مدى تطلب القانون للشكل في القرار الإداري (حالتان):
 - الحالة الأولى (القانون نص على شكل/إجراء معين): هنا وازن المشرع بين مصلحة الأفراد (حمايتهم من التسرع) والمصلحة العامة (إلزام الإدارة بالتروي). وينقسم الشكل هنا إلى نوعين:
 1. إجراءات جوهرية: هي الإجراءات الأساسية التي يترتب على عدم احترامها (بطلان القرار) وجعله قابلاً للإلغاء.
 2. إجراءات ثانوية: هي إجراءات شكلية بسيطة، يترتب على تخلفها أو عدم وجودها (عدم بطلان القرار).
 - الحالة الثانية (القانون لم ينص على شكل معين): الإدارة غير مقيدة بشكل، وتخلف أي شكل هنا (لا يؤدي إلى البطلان).  الفكرة في سطر: الشكل هو "غلاف" القرار الإداري. إذا نسي الموظف إجراءً شكلياً "جوهرياً" يبطل القرار، أما إذا كان الإجراء "ثانويّاً" أو لم يطلبه القانون أصلاً، فالقرار سليم.

2] ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

 يعني إيه عيب عدم اختصاص؟ بص يا سيدي، كل موظف له "مربع" بيلعب فيه.

- لو محافظ القاهرة طلع قرار يخص محافظة الجيزة  ده عيب مكاني.
- لو وزير الصحة طلع قرار يخص المدارس  ده عيب موضوعي.
- لو موظف طلع معاش، وتاني يوم مضى على قرار تعيين موظفين  ده عيب زمني.
- لو مواطن عادي ماشي في الشارع دخل مكتب وطلع قرار فصل موظف  دي مصيبة واسمها (عيب جسيم / اغتصاب سلطة).

 ليه عيب الاختصاص من "النظام العام"؟ عشان مينفعش أنا وأنت كمواطنين نتفق مع الموظف إنه يطلعنا رخصة مش بتاعته! ولأنها من النظام العام، القاضي لو شافها في الورق بيلغي القرار فوراً حتى لو المحامي بتاعك نسي يطلب ده في المحكمة.

💡 عيب الشكل والإجراءات (التغليف): تخيل القانون يقول: "عشان تفصل موظف، لازم تحقق معاه مكتوب، ولازم تاخذ رأي لجنة تأديب".

- لو المدير فصله من غير ما يعمل لجنة تأديب؟ ده إجراء (جوهري) ← القرار باطل.
- طب لو عمل لجنة تأديب، بس نسي يختم الورقة بختم النسر أو يكتب التاريخ فوق؟ ده إجراء (ثانوي/شكلي بسيط) ← القرار سليم ومش باطل.

3 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

✍️ أسئلة مقالية متوقعة:

- السؤال: "تكلم عن عيب عدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الإداري، مبيناً أنواعه ودرجاته؟"
 - الإجابة: تُعرف الاختصاص وتشير إلى أنه من (النظام العام). ثم تسرد الأنواع الأربعة (شخصي، موضوعي، مكاني، زماني). وتختتم بالدرجات (الجسيم كأنه اغتصاب سلطة، والبسيط).
- السؤال: "هل كل مخالفة لقواعد الشكل والإجراءات تؤدي إلى بطلان القرار الإداري؟ وضح ذلك."
 - الإجابة: تشرح أن هناك إجراءات (جهرية) يؤدي تخلفها للبطلان، وإجراءات (ثانوية) لا تبطل القرار، وتشير إلى حالة عدم نص القانون على شكل معين فلا بطلان حينها [144، 145].

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: قواعد الاختصاص في القرار الإداري لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للإدارة الاتفاق على مخالفتها للمصلحة العامة.
 - (خطأ - هي من صميم النظام العام ولا يجوز مخالفتها إطلاقاً) 🔥 (تريكة).
2. [صح/خطأ]: يُعد تدخل شخص غير موظف عام بإصدار قرار إداري بمثابة عيب عدم اختصاص بسيط.
 - (خطأ - هذا عيب جسيم ويطلق عليه اغتصاب السلطة).
3. [صح/خطأ]: يترتب على عدم احترام الإدارة للإجراءات الثانوية والشكلية غير المؤثرة بطلان القرار الإداري وإلغاؤه.
 - (خطأ - الإجراءات الثانوية لا يترتب على تخلفها بطلان القرار).
4. [اختياري]: قيام موظف بإصدار قرار في فترة إيقافه عن العمل أو بعد إحالته للتقاعد يمثل عيب عدم اختصاص: (مكاني - موضوعي - زمني - شخصي).
5. [صح/خطأ]: عيب الشكل والإجراءات يتصل بموضوع القرار والأثر القانوني الذي يحدثه.
 - (خطأ - يتصل بـ "المظهر الخارجي" للقرار وليس موضوعه).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "أنواع الاختصاص الأربعة": اجمعها في كلمة: (شَمَزَم)

- ش: شخصي (مين؟)
- م: موضوعي (إيه؟)
- ز: زمني (إمتى؟)
- م: مكاني (فين؟)

🧠 شفرة "عيب الشكل والإجراءات":

- القانون سكت؟ ➡ الإدارة حرة (مفيش بطلان).
- القانون اتكلم (جوهري)؟ ➡ تجاهله يساوي (بطلان).
- القانون اتكلم (ثانوي/شكليات خفيفة)؟ ➡ تجاهله يساوي (القرار سليم).

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المبادئ: "عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام".
- أهم المصطلحات: (اغتصاب السلطة) هو الوجه القبيح والجسيم لعدم الاختصاص.
- أكثر خطأ يقع فيه الطلبة: الاعتقاد بأن أي "غلطة" في الإجراءات تبطل القرار. (والصحيح أن القاضي الإداري يفرق بين الإجراء الجوهري الذي يمس الضمانات، والإجراء الثانوي الذي لا يضر).

📖 الجزء الثالث عشر: قضاء الإلغاء (الشروط الموضوعية - عيوب المحل والغاية والسبب)

1] أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. العيب الثالث: عيب مخالفة القانون (عيب المحل) [145، 146، 147]:

- التعريف: محل القرار هو (موضوع القرار) أو (الأثر القانوني) الذي يحدثه بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني.
- شروط المحل الصحيح (الحفظ نصاً):
 1. أن يكون جائزاً قانوناً: أي متوافقاً مع القوانين واللوائح.
 2. أن يكون ممكناً واقعياً: أي له إمكانية لتحقيقه في الواقع.
- صور عيب المحل (مخالفة القانون):
 1. المخالفة الصريحة للقانون: تتصرف الإدارة عن عمد متجاهلة القاعدة القانونية وكأنها غير موجودة، أو بغير عمد لجهلها بتعاقب التشريعات.
 2. الخطأ في تفسير القانون أو تأويله وتطبيقه: الإدارة لا تخالف القانون عمداً، بل تطبقه، ولكنها (تخطئ في فهم معناه الحقيقي) الذي قصده المشرع. 📌 **الفكرة في سطر:** عيب المحل يعني أن "مضمون ومحتوى" القرار نفسه يكسر القانون صراحةً، أو يطلب مستحيلاً، أو يفهم القانون بشكل خاطئ.

ب. العيب الرابع: عيب الغاية (الانحراف بالسلطة / إساءة استعمال السلطة) [148، 149، 150]:

- التعريف: الغاية هي (الهدف المراد تحقيقه) من إصدار القرار الإداري. وعيب الغاية يعني "انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون" عمداً.
- صور الانحراف بالسلطة:
 1. مخالفة هدف تحقيق المصلحة العامة: الأصل أن أي قرار إداري يهدف للمصلحة العامة، فإذا صدر القرار لأهداف شخصية أو انتقامية، اعتبر معيباً.
 2. مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: أحياناً يحدد المشرع للإدارة هدفاً (محددًا بدقة) لا يجوز تجاوزه. ■ مثال هام: قرارات (الضبط الإداري) حدد لها القانون 3 أهداف فقط حصراً لا يجوز مخالفتها: (المحافظة على الأمن العام + الصحة العامة + السكينة العامة).

- **إثبات عيب الغاية:** يُفترض دائماً أن قرار الإدارة سليم ويهدف للمصلحة. وعلى مَنْ يدعي العكس (الطاعن) عبء الإثبات. وإثبات هذا العيب (في غاية الصعوبة)؛ لأنه يتعلق بالبواعث والنيات النفسية لجهة الإدارة.  **الفكرة في سطر:** عيب الغاية هو أن الموظف يستخدم سلطته القانونية السليمة، لكن بـ "نية سيئة" وهدف شخصي بعيد عن مصلحة البلد.

ج. العيب الخامس: عيب السبب [150، 151، 152، 153]:

- **التعريف:** السبب هو (الحالة الواقعية أو القانونية) السابقة على إصدار القرار الإداري، والتي تدفع الإدارة وتبرر لها التدخل. وهو (عنصر خارجي) عن القرار.
- هل يجب كتابة السبب في القرار؟  **خطر جداً:**
 1. أكدت محكمة القضاء الإداري أنه: لا يلزم الإدارة أن تذكر سبب القرار في صلبه (أي كتابته)، ولكن يُفترض حتماً أن يكون للقرار سبب موجود في الواقع. وإذا انعدم السبب كان القرار باطلاً.
- **شروط السبب الصحيح (4 شروط):**
 1. أن يكون السبب موجوداً: ألا تبني الإدارة قرارها على وهم.
 2. أن يكون السبب مشروعاً: موافقاً للقاعدة القانونية.
 3. أن يكون متصفاً بالوصف القانوني الصحيح: كأن ترفض الإدارة البناء على أرض لا اعتبارها "زراعية"، ثم يتبين لاحقاً أنها ليست زراعية (هنا الوصف خاطئ).
 4. أن يكون السبب ملائماً: تناسب الوقائع مع خطورة القرار (وهي مسألة تخضع للسلطة التقديرية للإدارة، ويراقبها القاضي).
- **إثبات عيب السبب:** يقع عبء إثبات العيب على من يدعيه ويطلب إلغاء القرار.  **الفكرة في سطر:** السبب هو "الدافع" اللي حصل في الماضي وخلي المدير يطلع القرار. مش لازم يكتبه في الورقة، بس لازم يكون حصل بجد ومشروع.

2) ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

 **إيه هو المحل؟ (مضمون القرار):** تخيل المحافظ طلع قرار "بترقية الموظف فلان". فلان ده طلع ميت من شهر! هل ده قرار ممكن يتنفذ؟ لأ، يبقى القرار باطل لعيب في المحل لأنه (غير ممكن واقعيًا). طب لو طلع رخصة كباريه جنب مسجد؟ القرار باطل لعيب في المحل لأنه (غير جائز قانوناً).

 **الغاية والانحراف بالسلطة (سوء النية):** تخيل مدير نقل موظف شاطر جداً لفرع بعيد في الصحراء. المدير بيقول "ده لمصلحة العمل"، لكن الحقيقة إن الموظف ده متخاف مع ابن المدير! هنا المدير معاه سلطة النقل (الاختصاص سليم)، وعمل الورق صح (الشكل سليم)، بس (النية والغاية سيئة وانتقامية).  **تريكة:** القاضي بيتعب جداً عشان يثبت العيب ده؛ لأن النوايا ميعلمهاش إلا ربنا، والمواطن المظلوم هو اللي الزم يجيب أدلة تثبت سوء نية المدير.

 **عيب السبب (الماضي والدافع):** السبب هو الحادثة اللي خلتك تطلع القرار. طالب اتفصل عشان الإدارة فاكراه "غش في الامتحان". لما حققنا لقيناه مغشش! يبقى (السبب مش موجود) والقرار باطل.  **احذر الخلط:** هل المدير مضطر يكتب في قرار الفصل "نظراً لأن الطالب غش"؟ القضاء قال لأ، مش لازم يكتب الأسباب في الورقة، بس لو القاضي سأل، لازم يكون عنده سبب حقيقي يثبتته.

3] ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

أسئلة مقالية متوقعة (من واقع الامتحانات [176، 180]):

- السؤال: "من عيوب القرار الإداري محل دعوى الإلغاء (عيب الغاية)، عرف هذا العيب مبيناً صورته، ومدى سهولة إثباته؟"
 - الإجابة: تُعرف عيب الانحراف بالسلطة (مخالفة الهدف). وتشرح الصورتين (البعد عن المصلحة العامة، ومخالفة تخصيص الأهداف مع ضرب مثال الضبط الإداري). ثم تؤكد أن إثباته (في غاية الصعوبة) لأنه يتعلق بالبواعث النفسية، وعبء إثباته يقع على المدعي [149، 150].
- السؤال: "عدم كتابة السبب في القرار الإداري يؤدي إلى كونه معيباً بعيب الشكل.. ناقش صحة أو خطأ هذه العبارة مع التعليل؟" (سؤال ذكي جداً ورد في الامتحانات).
 - الإجابة: العبارة **خاطئة**. لأنه لا يلزم قانوناً أن يتم مشاركة أو كتابة الأسباب في صلب القرار الإداري عند إصداره، ولكن يلزم فقط أن يكون القرار مستنداً إلى دواعٍ وأسباب موجودة ومشروعة.

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: يجب على جهة الإدارة أن تذكر دائماً أسباب قرارها في صلب الوثيقة وإلا كان القرار باطلاً.
 - (خطأ - لا يلزم ذكر الأسباب في صلب القرار) 🔥 (تكررت كثيراً).
2. [صح/خطأ]: يعتبر عيب الغاية (الانحراف بالسلطة) من أسهل عيوب القرار الإداري في الإثبات أمام القضاء.
 - (خطأ - من أصعبها لأنه يتعلق بالبواعث النفسية).
3. [صح/خطأ]: يقع عبء إثبات عيب السبب في القرار الإداري على عاتق جهة الإدارة مصدرة القرار.
 - (خطأ - يقع على من يدعي العيب ويطلب إلغاء القرار / الطاعن).
4. [اختياري]: قرارات الضبط الإداري مقيدة بأهداف معينة لا يجوز الخروج عنها، ومخالفتها يعتبر عيباً في: (الشكل - الاختصاص - المحل - الغاية).

4] رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة التفريق بين الأركان (لحل أسئلة الاختياري بثنائية):

- مين اللي أصدر القرار؟ = (عيب اختصاص).
- إزاي شكل الورقة؟ = (عيب شكل وإجراءات).
- إيه محتوى القرار؟ = (عيب محل).
- ليه صدر القرار؟ (الماضي) = (عيب سبب).
- عشان إيه صدر القرار؟ (المستقبل/النية) = (عيب غاية).

🧠 شفرة حفظ شروط "السبب": اجمعها في حروف (م - و - م) ← "مُؤم"

- م: موجود واقعياً.
- م: مشروع قانوناً.
- و: وصف قانوني صحيح.
- م: ملائم للقرار.

5 خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المبادئ: عدم كتابة السبب لا يبطل القرار.
- نقطة قاتلة: عيب المحل قد يقع بـ "حسن نية" (نتيجة الجهل بالقانون وتفسيره الخطأ)، أما عيب الغاية فهو دائماً يحمل "سوء نية" (انحراف متعمد لتحقيق غرض شخصي أو مخالف لتخصيص الأهداف).
- ملاحظة صريحة حول إثبات العيوب: كل من (عيب الغاية) و(عيب السبب)، يقع عبء إثباتهما على (الشخص المتضرر/الطاعن/المدعي)، وليس على الإدارة.

الجزء الرابع عشر: القضاء الدستوري (الرقابة على دستورية القوانين)

1 أولاً: الصياغة الأكاديمية (الحفظ والمراجعة السريعة)

أ. أنواع الرقابة على دستورية القوانين [154، 155، 156]: تنقسم الرقابة لضمان عدم مخالفة القانون للدستور إلى نوعين:

1. الرقابة السياسية:
 - الماهية: رقابة تُجريها هيئة ذات تشكيل (سياسي) قبل إصدار القانون.
 - التقدير: أكثر فاعلية لأنها تمنع الخطأ الدستوري (قبل وقوعه). لكن عيبها أن أعضاءها يُعينون من البرلمان، مما يفقدها استقلاليتها وحيادها أحياناً.
2. الرقابة القضائية:
 - الماهية: إسناد مهمة التحقق من مطابقة القوانين للدستور إلى (هيئة قضائية).
 - النشأة: الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة أخذت بها. وهناك دول قررت محاكمها ممارسة هذه الرقابة دون نص دستوري صريح (مثل النرويج، ومحكمة القضاء الإداري المصري قديماً).

ب. تنظيم الرقابة القضائية (كيف تُمارس في العالم؟) [156، 157]:

1. من حيث الجهة:
 - رقابة مركزية: تتولاها جهة قضائية واحدة (محكمة عليا أو هيئة مختصة).
 - رقابة لامركزية: يعهد بها إلى جميع المحاكم في الدولة باختلاف درجاتها.
2. من حيث التوقيت:
 - رقابة سابقة: قبل صدور القانون (ينتج عنها عدم إصداره).
 - رقابة لاحقة: بعد صدور القانون (ينتج عنها إما (امتناع) القاضي عن تطبيقه، أو (إلغاء) القانون تماماً).
3. من حيث أسلوب التحريك:
 - الدعوى الأصلية: رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
 - الدفع الفرعي: أثناء نظر قضية عادية، يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه، فيُوقف النزاع لحين الفصل في الدفع.

ج. الرقابة على دستورية القوانين في مصر (التطور التاريخي) [159، 160]: مرت مصر بثلاث مراحل:

1. المرحلة الأولى (اللامركزية): قبل إنشاء المحكمة العليا، كان القضاء المصري بجميع جهاته يمارس رقابة (لامركزية ولاحقة) عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف.
2. المرحلة الثانية (المركزية الأولى): إنشاء (المحكمة العليا) بقرار جمهوري، فتركزت الرقابة في هيئة واحدة كرقابة لاحقة.
3. المرحلة الثالثة (الوضع الحالي): إنشاء (المحكمة الدستورية العليا) بنص الدستور، وهي هيئة قضائية سياسية مستقلة.

د. النظام الدستوري المصري الحالي (كيف تعمل المحكمة الدستورية العليا؟) [160، 161، 162]:

- خصائص الرقابة في مصر حالياً: (قضائية، لاحقة، مركزية).
- أساليب تحريك الدعوى الدستورية في مصر (هامة جداً):
 - أسلوب الدفع الفرعي: أثناء قضية منظورة، يدفع خصم بعدم الدستورية.
 - أسلوب الإحالة: قاضي الموضوع (من تلقاء نفسه) يوقف الدعوى ويحيل الأوراق بدون رسوم للمحكمة الدستورية.
 - أسلوب التصدي: المحكمة الدستورية العليا (من تلقاء نفسها) تتصدى لنص غير دستوري أثناء نظرها دعوى معروضة عليها.
 - (ملاحظة: لا يوجد في مصر حالياً نظام "الدعوى الأصلية المباشرة" للأفراد).

هـ. أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية في مصر [163، 164، 165، 166، 167]:

- الأثر القانوني المباشر: يترتب على الحكم عدم جواز تطبيق النص من (اليوم التالي لنشر الحكم). وهو يُفقد القانون قوته الإلزامية ونفاذه (ولا يعتبر إلغاءً للقانون من الناحية الشكلية البحتة، بل إعدام لقوة نفاذه).
- المدى الزمني (هل يطبق بأثر رجعي أم مباشر؟):
 - القاعدة العامة: الحكم له (أثر رجعي)، لأن المحكمة "تكشف" عن عيب كان موجوداً منذ صدور القانون.
 - الاستثناءات (حالت يطبق فيها بأثر مباشر للمستقبل فقط):
 1. أن تُحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريان حكمها (لحماية الأمن القانوني).
 2. النصوص الضريبية (حكمها يطبق بأثر مباشر دائماً حتى لا تنهار ميزانية الدولة).
 3. الحقوق والمراكز التي استقرت بحكم نهائي (بات) أو بمضي مدة التقادم.  **الفكرة في سطر:** المحكمة الدستورية في مصر هي الوحيدة التي تحاكم القوانين، بتشتغل بعد ما القانون يصدر، وحكمها يبلغ نفاذ القانون بأثر رجعي كأنه لم يكن، ما عدا الضرائب عشان فلوس البلد.

2] ثانياً: الشرح المبسط (عشان تفهمها بالعامية المصرية)

 **الرقابة السياسية ولا القضائية؟** تخيل البرلمان بيعمل قانون، الأفضل نجيب لجنة سياسيين يراجعوه قبل ما ينزل الشارع (رقابة سياسية/سابقة)؟ ولا نستنى لحد ما ينزل الشارع ويعمل مشكلة، فالمحاكم تتدخل (رقابة قضائية/لاحقة)؟ السياسية ميزتها إنها "بتقطع عرق وتسريح دم" قبل المصيبة، بس القضائية أضمن عشان القاضي محايد ومش بتاع أحزاب. أمريكا هي اللي اخترعت الرقابة القضائية دي.

 **إزاي أوصل للمحكمة الدستورية في مصر؟** مينفعش وأنت قاعد في البيت تاخذ تاكسي وتروح ترفع دعوى أصلية تبطل بيها قانون! لازم تكون في المحكمة أصلاً بتتحاكم في قضية، والمحامي بتاعك يقول للقاضي: "يا فندم القانون اللي بتعاقب بيه موكلي ده مخالف للدستور!" (ده اسمه الدفع الفرعي). القاضي بيوقف الجلسة، ويديك مهلة تروح ترفع دعوى في "الدستورية العليا". أو القاضي نفسه يبعث الورق ليهم (إحالة).

 **الأثر الرجعي واستثناء الضرائب (لعبة الامتحانات):** لو الدستورية العليا لغت قانون صدر سنة 2020، القانون ده بيعق من النهارده، ولا كأنه مكانش موجود أصلاً من 2020؟ القاعدة إن الأثر رجعي (كأنه متولدش).  **استثناء خطير:** لو القانون ده كان بتاع (ضرائب)؟ المحكمة بتقول: "لأ ستوب، الفلوس اللي الحكومة لمتها السنين اللي فاتت حلال عليها عشان ميزانية الدولة متقعش، الحكم يتنفذ من النهارده ورايح بس" (أثر مباشر).

3 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (تريكات الامتحان)

أسئلة مقالية متوقعة (من واقع الامتحانات [177، 181]):

- السؤال: "تكلم بالتفصيل عن التطور التاريخي للرقابة على دستورية القوانين في مصر مبنياً مراحلها الثلاث؟"
 - الإجابة: تشرح المرحلة اللامركزية (بواسطة كل المحاكم)، ثم إنشاء المحكمة العليا (مركزية)، ثم المحكمة الدستورية العليا (الوضع الحالي كجهة مختصة).
- السؤال: "اشرح أساليب تحريك الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر؟"
 - الإجابة: تسرد الأساليب الثلاثة بوضوح: الدفع الفرعي، الإحالة من محكمة الموضوع، وحق التصدي.
- السؤال: "ما هو المدى الزمني لسريان الحكم بعدم الدستورية؟ (تكلم عن الأثر الرجعي والاستثناءات)."
 - الإجابة: توضح أن القاعدة العامة هي "الأثر الرجعي"، ثم تسرد الاستثناءات الثلاثة (تحديد الدستورية لميعاد آخر، النص الضريبي، والحقوق المستقرة بحكم نهائي/تقادم).

🎯 أسئلة موضوعية (صح وخطأ / اختياري) - مفاتيح سحرية:

1. [صح/خطأ]: تأخذ مصر حالياً بأسلوب الدعوى الأصلية المباشرة في الرقابة على دستورية القوانين.
 - (خطأ - لا يوجد دعوى أصلية، بل دفع فرعي، إحالة، وتصدي) 🔥 (متكرر جداً).
2. [صح/خطأ]: تعتبر فرنسا هي أول دولة في العالم أخذت بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
 - (خطأ - الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى).
3. [صح/خطأ]: القاعدة العامة في مصر هي سريان الحكم بعدم الدستورية بأثر مباشر على المستقبل فقط.
 - (خطأ - القاعدة العامة هي الأثر الرجعي، والمباشر هو الاستثناء).
4. [صح/خطأ]: يطبق الحكم بعدم دستورية نص ضريبي بأثر مباشر دائماً.
 - (صح - حماية لميزانية الدولة والأمن القانوني).
5. [اختياري]: الرقابة التي تعتمد على إيقاف محكمة الموضوع للنزاع وإرسال الأوراق للمحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها تسمى: (دفع فرعي - إحالة - تصدي - دعوى أصلية).

4 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت

🧠 شفرة حفظ "طرق تحريك الدعوى الدستورية": كلمة (د - أ - ت) - < دأت:

- د: دفع فرعي (من الخصوم).
- أ: إحالة (من محكمة الموضوع).
- ت: تصدي (من المحكمة الدستورية نفسها).

🧠 شفرة "مراحل مصر":

- 1: كل الناس (لامركزية).
- 2: المحكمة العليا (قرار جمهوري).
- 3: المحكمة الدستورية العليا (نص دستوري).

🧠 شفرة "أثر الحكم":

- القاعدة: كأنه لم يكن (أثر رجعي).
- الاستثناء الأهم: الضرائب (أثر مباشر/من بكرة).

5] خامساً: الخلاصة الامتحانية

- أهم المبادئ: الرقابة في مصر حالياً (مركزية + لاحقة + قضائية).
- أهم الفروق: الدفع الفرعي يثيره (الخصم/المحامي)، بينما الإحالة يقوم بها (قاضي محكمة الموضوع من تلقاء نفسه).
- نقطة قاتلة للمتفوقين: حكم المحكمة الدستورية يلغي "قوة نفاذ" القانون وإلزاميته للمحاكم والأفراد، لكنه لا "يمحو" ورقة القانون من السجلات التشريعية (هذا من الناحية الأكاديمية الدقيقة المذكورة في مصدرك).

الجزء الخامس عشر: كبسولة ليلة الامتحان (من واقع الامتحانات السابقة)

1] أولاً: الأسئلة المقالية الذهبية (الأكثر تكراراً بنسبة 90%)

إذا كان وقتك ضيقاً، ركز بشدة على حفظ إجابات هذه الأسئلة التي لا يخلو منها أي امتحان قضاء إداري:

1. أعمال السيادة والظروف الاستثنائية [171، 176، 180]:
 - السؤال: "تكلم عن موازنات مبدأ المشروعية (أعمال السيادة والظروف الاستثنائية) مبيناً معايير التمييز وشروط التطبيق؟"
2. الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي [171، 175، 176، 181]:
 - السؤال: "تكلم عن أركان المسؤولية التقصيرية، مبيناً معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي، مع ذكر أمثلة؟" (سؤال شبه مؤكد).
3. علاقة الجنائي بالتأديبي [170، 174، 177]:
 - السؤال: "تكلم بالتفصيل عن القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية (من حيث الاستقلال والحجية والتريث)؟"
4. تنازع الاختصاص [169، 174، 177]:
 - السؤال: "تكلم عن تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري مبيناً صورته (الإيجابي، السلبي، تعارض الأحكام)؟"
5. دعوى الإلغاء (الشروط والمواعيد) [170، 171، 176، 177، 181]:
 - الأسئلة: تتنوع بين المطالبة بشرح (شرط المصلحة والصفة)، أو (شروط القرار الإداري المطعون فيه/وطنية الإدارة)، أو (عوارض ميعاد الـ 60 يوماً وتأثير التظلم).
6. الرقابة الدستورية [170، 175، 177، 181]:
 - الأسئلة: إما يطلب (طرق التحريك: دفع فرعي، إحالة، تصدي) أو يطلب (أثر الحكم: رجعي أم مباشر مع الاستثناءات).

2] ثانياً: تجميعية "الأرقام والمدد" (مفتاح أسئلة الصح والخطأ والاختياري)

في سؤال الموضوعي، يلعب الممتحن على هذه الأرقام، فاحفظها كاسمك:

- (60 يوماً): ميعاد رفع دعوى الإلغاء، وأيضاً المهلة الممنوحة للإدارة للرد على التظلم.
- (20 يوماً): المهلة القصوى للمحكمة التأديبية لتقرر صرف أجر الموظف الموقوف، وإلا صُرف كاملاً.
- (3 سنوات): مدة انقضاء (تقادم) الدعوى التأديبية عن المخالفة.
- (6 أشهر): أقصى مدة للوقف عن العمل كعقوبة، وأيضاً المهلة الممنوحة للنيابة الإدارية لإنهاء التحقيق مع (القيادات العليا) [78، 96].
- (40 يوماً): الحد الأقصى لما يملك "المدير القيادي" خصمه من الموظف في السنة.
- (60 يوماً): الحد الأقصى لمدة الخصم من الأجر في السنة كعقوبة تأديبية إجمالية.
- (5000 جنيه): قيمة العقد الإداري الذي يوجب القانون عرضه وجوباً على "قسم الفتوى" بمجلس الدولة لمراجعته.
- (15 ألف جنيه): مرتب العاملين بالهيئات الخاصة الذي إذا تجاوزوه خضعوا للمحاكم التأديبية.
- (10 أضعاف الأجر): الغرامة التي توقع على الموظف الذي ارتكب مخالفة مالية واكتُشفت "بعد انتهاء خدمته".

3] ثالثاً: تريكات "الصح والخطأ" الخادعة (التي تصطاد الأذكياء)

جمعت لك أكثر العبارات التي تبدو صحيحة ولكنها قانونياً (خطأ):

1. يجب كتابة أسباب القرار الإداري في صلبه وإلا بطل.  (خطأ)، لا يلزم الكتابة، بل يلزم وجود السبب في الواقع.
2. مرض المحامي يعتبر قوة قاهرة توقف ميعاد الطعن.  (خطأ)، مرض الطاعن نفسه هو ما يوقف الميعاد، وليس المحامي.
3. تعدد التظلمات يقطع ميعاد دعوى الإلغاء في كل مرة.  (خطأ)، العبرة بالتظلم (الأول) فقط.
4. القرارات الصادرة من النقابات المهنية والجامعة الأمريكية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري.  (خطأ)، تخضع وتعتبر قرارات إدارية (الجامعة الأمريكية لأنها تدير مرفقاً تحت إشراف الوزير) [111، 115].
5. إغفال عرض "مشروعات القوانين" على قسم التشريع يترتب عليه البطلان.  (خطأ)، إغفال عرض (اللوائح/القرارات التنظيمية) هو ما يترتب عليه البطلان، وليس القوانين.
6. القضاء في مصر يأخذ بالمسؤولية على أساس المخاطر كقاعدة عامة.  (خطأ)، لا يأخذ بها إلا بنص صريح.

4] رابعاً: "الزتونة" للتعامل مع ورقة الامتحان (بالعامية المصرية)

 في أسئلة المقال (إزاي تاخذ الدرجة النهائية؟):

- بلاش دش: أستاذ الجامعة بيصحح آلاف الورق، عينه بتدور على (العناوين الرئيسية). لو السؤال عن "أركان القرار"، اكتبه العناوين في نص السطر بخط كبير (الاختصاص - الشكل - المحل - السبب - الغاية)، وبعدين اشرح تحت كل نقطة باختصار وتركيز.
- استخدم لغة القضاء: دائماً في إجابتك اكتب عبارات زي: (وقد استقر القضاء الإداري المصري على..) أو (وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها أن..). العبارات دي بتدي انطباع إنك طالب فاهم وقارئ للمذكرة كويس جداً، مش مجرد باصم.
- سؤال الفروق: لو جابلك مقارنة (زي الخطأ الشخصي والمرفقي)، اعملهاله في (جدول) لو تقدر، أو في شكل نقاط متقابلة (من حيث: التعريف، من يتحمل التعويض، الأمثلة). الجدول بيخطف عين المصحح ويديك الدرجة.

 في أسئلة الصح والخطأ والاختياري:

- اقرأ لآخر حرف: الكارثة دائماً بتبقى في آخر كلمة في الجملة. (مثال: يجوز توقيع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد... لتحقيق الردع). الطالب ببشوف "لتحقيق الردع" يفتكرها صح، وهي (خطأ) لعدم جواز التعدد.
- احذر الكلمات القاطعة: الكلمات زي (دائماً، في جميع الأحوال، مطلقاً، فقط) غالباً بتخلي العبارة (خطأ)، لأن القانون دائماً فيه "استثناءات" (زي إن القاعدة في الدستورية أثر رجعي، بس فيه استثناء للضرائب).

انتهى المنهج المقرر

إجابة السؤال الأول (تكرر في امتحانات 2021، 2024، 2025) [179، 176، 171]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "تكلم بالتفصيل المناسب عن تعريف أعمال السيادة، ونشأتها، ومعايير تحديدها، وموقف الفقه الحديث منها؟"

الإجابة النموذجية (بأسلوب دكاترة الأزهر): أولاً: تعريف أعمال السيادة ونشأتها:

- **التعريف:** هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص المحاكم، فلا تخضع لرقابة القضاء (أي لا يمكن المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها).
- **النشأة:** ارتبطت هذه النظرية بتطور مجلس الدولة الفرنسي.

ثانياً: معايير تحديد أعمال السيادة (كيف يميزها القضاء؟): اختلف الفقه والقضاء في تحديد معيار مميز لها على ثلاثة معايير:

1. **معيار الباعث السياسي:** اعتبرت الأعمال التي تصدر لحماية الجماعة ولها باعث سياسي أعمال سيادة لا يمكن المطالبة بإلغائها.
2. **معيار طبيعة العمل:** يتحدد على أساس طبيعة العمل ذاته، ما إذا كان إدارياً (يخضع للرقابة) أو حكومياً (لا يخضع).
3. **معيار قائمة أعمال السيادة (المعيار المعمول به):** هو تحديد وحصر أعمال السيادة في قائمة تشمل: (الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان - الأعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي - الأعمال المتعلقة بالحرب - الأعمال المتعلقة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي).

ثالثاً: موقف الفقه الحديث منها: انقسم الفقه الحديث في نظرته لأعمال السيادة إلى رأيين:

1. **الرأي الأول:** يرى أنه لم يعد لها ضرورة في الوقت الحاضر.
2. **الرأي الثاني (الراجح):** يرى أنها تمثل (استثناءً بغيضاً) على مبدأ المشروعية، ويجب على القضاء تضيق نطاق تطبيقها إلى أقصى حد ممكن للحد من آثارها الخطيرة على حقوق الأفراد.

إجابة السؤال الثاني (تكرر في امتحانات 2023، 2024، 2025) [177، 174، 170]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "عرف المخالفة التأديبية، ثم بيّن بالتفصيل القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية؟"

الإجابة النموذجية: أولاً: تعريف المخالفة التأديبية وضوابطها:

- **التعريف:** استقرت أحكام القضاء الإداري على أنه نظراً لعدم تحديد المخالفات التأديبية في التشريعات على سبيل الحصر، فإن أي خروج على مقتضيات الوظيفة يعتبر ذنباً إدارياً ومخالفة تأديبية. وقد يمتد ذلك للحياة الخاصة للموظف إذا أتى سلوكاً يمس بكرامة الوظيفة [72، 73].

ثانياً: القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية: تحكم هذه العلاقة عدة قواعد مستقرة في قضاء مجلس الدولة، وهي [74، 75، 76، 77]:

1. **الاستقلال:** تستقل الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية لاختلاف المصلحة المحمية في كل منهما.
2. **حجية الحكم الجنائي:** للحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة "حجية" أمام القضاء التأديبي، بشرط أن يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها للمتهم.
3. **قيود الحجية:** حجية الحكم الجنائي لا تمنع القضاء التأديبي من إعادة بحث الموضوع؛ فقد يحكم القاضي الجنائي بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة)، وتقوم المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاء لاعتبار الفعل (إهمالاً أو مخالفة إدارية).
4. **معيار الذنب الإداري:** لا يصح رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي والتصدي لتوافر أركان الجريمة، بل يُنظر إليه كخروج على واجبات الوظيفة.
5. **أثر أوامر النيابة العامة بالحفظ:** صدور أمر من النيابة العامة (بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) لا يعني عدم مواخذة الموظف تأديبياً عن ذات الأفعال.

6. وقف الإجراءات التأديبية (وجوب التريث): إذا استندت السلطة التأديبية إلى (ذات الوصف الجنائي للاتهام) كأساس للمساءلة، فإنه يتعين عليها التريث ووقف الإجراءات التأديبية لحين صدور حكم جنائي بات ونهائي في الدعوى.

إجابة السؤال الثالث (امتحان 2024، 2025) [179، 177، 169]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "تكلم بالتفصيل المناسب عن تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي، مبيناً صورته، والمحكمة المختصة بحل النزاع؟"

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية التنازع وأسبابه:

- ينشأ تنازع الاختصاص في مصر بشكل أساسي بسبب الأخذ بنظام (ازدواج القضاء)، حيث توجد جهة قضاء عادي، وجهة قضاء إداري (مجلس الدولة). ويشترط لاختصاص المحاكم الإدارية أن تكون الإدارة طرفاً في المنازعة بصفتها (سلطة عامة).

ثانياً: صور التنازع بين جهتي القضاء: يتخذ التنازع ثلاث صور رئيسية:

1. التنازع الإيجابي: وهو أن تدعي كل جهة قضائية (العادية والإدارية) اختصاصها بنظر ذات النزاع لنفسها. ويشترط لتحقيقه: وجود دعوى قائمة أمام كلتا الجهتين، ووحدة الموضوع، وعدم صدور حكم نهائي في أي منهما.
2. التنازع السلبي: وهو أن تتخلى كلتا الجهتين عن نظر النزاع لعدم الاختصاص. ويشترط لتحقيقه: وحدة الموضوع، واقتصار الحكمين الصادرين على نفي الاختصاص.
3. التنازع نتيجة تعارض الأحكام: ويشترط لتحقيقه: صدور حكمين نهائيين متناقضين من القضاء العادي والقضاء الإداري في موضوع واحد، مما يؤدي إلى استحالة واستعصاء تنفيذ الحكمين معاً.

ثالثاً: المحكمة المختصة بحل التنازع:

- يُوكّل أمر حل هذا النزاع إلى هيئة قضائية عليا تكون حكماً بين الجهتين المتنازعتين (وهي المحكمة الدستورية العليا في النظام المصري الحالي) لتحديد الجهة المختصة أو الحكم الواجب التنفيذ.

قسم التوقعات (بنفس فكر دكاترة بنين القاهرة لعام 2026)

بناءً على تكرار الدكاترة لأسئلة (المواعيد) و(العيوب) و(المسؤولية التقصيرية)، قمت بصياغة هذا السؤال المتوقع جداً لك وإجابته:

🔥 سؤال توقعات 2026 (سؤال مركب يقيس الفهم): "يُعد ميعاد دعوى الإلغاء من أهم ضمانات استقرار الأوضاع الإدارية. بيّن الميعاد الأصلي لرفع الدعوى، ثم فرّق بدقة بين أسباب (وقف الميعاد) وأسباب (انقطاع الميعاد) مع التركيز على التظلم الإداري؟"

الإجابة المتوقع (أسلوب الدكاترة): أولاً: الميعاد الأصلي لرفع دعوى الإلغاء:

- الميعاد هو (60 يوماً) يبدأ سريانها من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية (للقرارات التنظيمية)، أو من تاريخ العلم اليقيني أو الإعلان (للقرارات الفردية) [126، 127، 128].

ثانياً: التفرقة بين وقف الميعاد وانقطاعه:

1. وقف الميعاد:

- **الماهية:** هو عدم سريان مدة الطعن من بدئها إلى أن يزول سبب الوقف، ثم يُستكمل حساب باقي المدة.
- **أسبابه:** يتحقق بـ **(القوة القاهرة)** كمرض صاحب الدعوى مرضاً يعيقه عن اتخاذ الإجراءات. (ملاحظة هامة: مرض المحامي لا يعتبر قوة القاهرة توقف الميعاد لأنه لا يتعلق بالطاعن نفسه).

2. انقطاع الميعاد:

- **الماهية:** هو إسقاط المدة التي مضت، وبدء ميعاد 60 يوماً جديدة تماماً.
- **أسبابه الأساسية (التظلم الإداري):** ينقطع الميعاد بتقديم تظلم إلى الجهة الإدارية (وجوبياً أو جوازيًا). ويجب على الإدارة البت فيه خلال (60 يوماً).
- إذا التزمت الإدارة الصمت لمدة 60 يوماً، اعتبر ذلك **(رفضاً ضمناً)**، ويبدأ من اليوم التالي ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى.
- إذا تعددت التظلمات، فالعبرة في قطع الميعاد بـ **(التظلم الأول فقط)**.
- من أسباب الانقطاع الأخرى: طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، ورفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة (بشرط رفعها خلال الميعاد).

ملزمة الأزهرى (الجزء الثاني): حل امتحانات بنين القاهرة السابقة

إجابة السؤال الأول (تكرر في امتحانات 2021، 2024، 2025) [171، 175، 176، 181]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "تكلم عن أركان المسؤولية التقصيرية، ثم ميّز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي/المرفقي، مبيناً معايير التفرقة بينهما وصور الخطأ المصلحي؟"

💡 **الإجابة النموذجية (بأسلوب دكاترة الأزهر):** أولاً: أركان المسؤولية التقصيرية للإدارة: تقوم المسؤولية التقصيرية للإدارة على أساس مخالفة الإدارة لالتزام مصدره القانون أو اللوائح، وتتطلب توافر ثلاثة أركان [66، 67]:

1. **ركن الخطأ:** هو كل فعل إيجابي أو سلبي يمثل مخالفة للالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة.
2. **ركن الضرر:** هو الأذى المادي أو المعنوي الذي يصيب المضرور (ويشترط أن يكون محققاً ومساساً بمصلحة مشروعة).
3. **ركن علاقة السببية:** يجب أن يكون الضرر ناتجاً مباشرة عن الخطأ الذي وقع من جهة الإدارة، ولا تنعقد المسؤولية إلا بوجود هذه العلاقة.

ثانياً: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي (المرفقي):

- **الخطأ الشخصي:** هو الخطأ المنفصل عن المرفق، والذي يُنسب إلى **(الموظف ذاته)**، ويتحمل الموظف أثره (يدفع التعويض من ماله الخاص). مثاله: الجرائم التي يرتكبها بعيداً عن عمله، أو الإهمال الجسيم الصارخ [66، 67].
- **الخطأ المصلحي (المرفقي):** هو الخطأ الذي يُنسب إلى **(المرفق ذاته)**، وتحمل الإدارة (الدولة) جزاء المسؤولية ودفع التعويض للمضرور.

ثالثاً: معايير التفرقة بين الخطأين (موقف الفقه ومجلس الدولة):

1. **المعيار الذاتي (القصد أو النية):** ينظر إلى غاية الموظف؛ فإذا كان يسعى لتحقيق مصلحة شخصية أو انتقامية فهو خطأ شخصي.
2. **المعيار الموضوعي:** ينظر إلى حد الجسامة، ومدى إمكانية فصل الخطأ عن الوظيفة.
3. **موقف مجلس الدولة المصري:** لا يأخذ القضاء الإداري بمعيار واحد ثابت، بل **(يُقدر كل حالة بظروفها وملابساتها)** للوقوف على طبيعة الخطأ.

رابعاً: صور الخطأ المصلحي (المرفقي): تتعدد صور الخطأ الذي تتحمله الإدارة، ومن أهمها:

1. سوء تنظيم المرفق وإدارته.
2. بطء المرفق في أداء الخدمة المطلوبة.

3. امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة.

4. الضرر مجهول المصدر (عندما يقع ضرر ولا يُعرف الموظف المتسبب فيه، فيُنسب للمرفق ككل).

إجابة السؤال الثاني (تكرر في امتحانات 2021، 2024، 2025) [169، 171، 176، 181]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "من بين شروط دعوى الإلغاء الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن، تكلم عن هذه الشروط بالتفصيل؟"

الإجابة النموذجية: يُشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تتوافر في القرار الإداري المطعون فيه أربعة شروط أساسية، وهي [108 إلى 117]:

أولاً: أن يكون القرار الإداري نهائياً ومؤثراً: يجب أن يحدث القرار أثراً قانونياً في المركز القانوني للأفراد. وبناءً عليه (لا يُقبل الطعن) في الأعمال التحضيرية، أو المنشورات والأوامر المصلحية (التي تفسر القواعد ولا تأتي بجديد)، أو القرارات المؤكدة لقرار سابق.

ثانياً: صدور القرار من سلطة إدارية: يجب أن يصدر القرار من الإدارة بإرادتها المنفردة باعتبارها (سلطة عامة). وبناءً عليه:

- تخرج (العقود الإدارية) من نطاق دعوى الإلغاء لأنها تصدر بإرادتين (وتخضع للقضاء الكامل).
- تُعتبر القرارات الصادرة من (النقابات المهنية) كנקابة المحامين قرارات إدارية يجوز الطعن عليها بالإلغاء.

ثالثاً: أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية "وطنية": القاعدة أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة من سلطات أجنبية. ولكن استقر القضاء الإداري المصري على استثناء هام:

- الجامعة الأمريكية في مصر: رغم كونها هيئة أجنبية، إلا أنها تقوم بإدارة مرفق عام (التعليم) تحت إشراف وزير التعليم العالي المصري، لذا تُعتبر قراراتها الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري المصري.

رابعاً: صدور القرار بعد العمل بقانون مجلس الدولة (رقم 112 لسنة 1946): تطبيقاً لقاعدة (عدم رجعية القوانين)، فإن القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ كانت محصنة ولا يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وكان يُكتفى بطلب التعويض عنها فقط.

إجابة السؤال الثالث (تكرر في امتحانات 2021، 2023، 2024، 2025) [169، 170، 171، 177، 181]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "تكلم بالتفصيل عن أساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، مبيناً المدى الزمني لسريان الحكم بعدم الدستورية (الأثر الرجعي والمباشر)؟"

الإجابة النموذجية: أولاً: أساليب تحريك الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر: حدد قانون المحكمة الدستورية العليا ثلاثة أساليب للتحريك (ولا يوجد من بينها الدعوى الأصلية المباشرة)، وهي [161، 162]:

1. أسلوب الدفع الفرعي: أن تكون هناك دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع، ويدفع أحد الخصوم (محامي أحد الأطراف) بعدم دستورية نص قانوني مراد تطبيقه، فيوقف القاضي النزاع ويصرح له برفع الدعوى الدستورية.
2. أسلوب الإحالة: أن يقوم قاضي محكمة الموضوع (من تلقاء نفسه) بإيقاف الدعوى وإحالة الأوراق بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص.
3. أسلوب التصدي: أن تتصدى المحكمة الدستورية العليا (من تلقاء نفسها) للفصل في دستورية نص قانوني أثناء نظرها نزاعاً معروضاً عليها.

ثانياً: المدى الزمني لسريان الحكم بعدم الدستورية (الأثر الرجعي والاستثناءات): يفقد القانون المحكوم بعدم دستوريته قوة نفاذه وإلزاميته من اليوم التالي لنشر الحكم. ويُطبق هذا الحكم كالتالي [164، 165، 166، 167]:

- **القاعدة العامة (الأثر الرجعي):** يُطبق الحكم بأثر رجعي، لأن الحكم الدستوري (كاشف) عن عيب كان موجوداً منذ صدور القانون، فيعتبر القانون كأن لم يكن.
- **الاستثناءات (الأثر المباشر للمستقبل فقط):**
 1. أن تُحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً آخر لسريان حكمها (لحماية استقرار الأوضاع).
 2. النصوص **(الضريبية)**، حيث يُطبق الحكم بعدم دستوريّتها بأثر مباشر دائماً حمايةً لميزانية الخزانة العامة للدولة.
 3. الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بحكم قضائي نهائي (بات) أو بمضي مدة التقادم.

قسم التوقعات (بنفس فكر دكاترة بنين القاهرة لعام 2026) 🌟

دكاترة جامعة الأزهر يعشقون الأسئلة التي تتحدث عن **"الهيئات وتشكيلاتها واختصاصاتها"**. وقد تكرر السؤال عن **"هيئة مفوضي الدولة"** بشكل مكثف جداً.

🔥 **سؤال توقعات 2026:** "تُعد هيئة مفوضي الدولة بمثابة العمود الفقري في تحضير المنازعة الإدارية. تكلم بالتفصيل عن تشكيل هذه الهيئة، مبيناً اختصاصاتها وسلطاتها لضمان سير العدالة؟"

💡 **إجابة التوقع (أسلوب الدكاترة):** أولاً: ماهية وتشكيل هيئة مفوضي الدولة:

- **الماهية:** هي الأمانة على المنازعات الإدارية، والعامل الأساسي في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام محاكم مجلس الدولة.
- **التشكيل:** تتكون من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعدد كافٍ من المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

ثانياً: اختصاصات وسلطات هيئة مفوضي الدولة: حدّد المشرع للهيئة عدة اختصاصات وسلطات واسعة للقيام بدورها، وهي [57، 58]:

1. **تحضير الدعوى للمرافعة:** وهو اختصاصها الأصيل.
2. **سلطة طلب الأوراق:** الاتصال بالجهات الحكومية المختلفة للحصول على البيانات والمستندات اللازمة.
3. **التحقيق والمناقشة:** يحق لها استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم، والانتقال لإجراء المعاينة أو التحقيق، وتحديد أجل للخصوم لإيداع ردودهم، وإجراء جلسات مناقشة وتحضير.
4. **إيداع تقرير مسبب:** تلتزم بإيداع تقرير قانوني يحدد الوقائع والمسائل القانونية ويؤدي رأيها المسبب في النزاع (لرؤية واضحة أمام القاضي).
5. **التسوية الودية:** عرض تسوية النزاع ودياً على الأطراف.
6. **الطعن في الأحكام:** يحق لها الطعن في الأحكام الإدارية الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
7. **الفصل في الرسوم:** تختص بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.

ملزمة الأزهر (الجزء الثاني): حل امتحانات بنين القاهرة السابقة 📖

📝 **إجابة السؤال الأول (تكرر في امتحانات 2021، 2022، 2024، 2025) [171، 175، 176، 181]**

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "من أركان المسؤولية التقصيرية للإدارة ركن الخطأ، بيّن بالتفصيل مفهوم الخطأ، ثم ميّز بين (الخطأ الشخصي) و(الخطأ المصلحي) من حيث الماهية، معايير التفرقة، والصور؟"

💡 **الإجابة النموذجية (بأسلوب دكاترة الأزهر):** أولاً: مفهوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية:

- هو كل فعل (إيجابي أو سلبي) يمثل مخالفة للالتزام الملقى على جهة الإدارة، سواء كان مصدر هذا الالتزام هو القانون أو اللوائح [64، 65].

ثانياً: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي (المرفقي) [66، 67]: 1. الخطأ الشخصي:

- **الماهية:** هو الخطأ الذي يُنسب إلى الموظف ذاته، وتنفصل فيه شخصية الموظف عن المرفق، ولذلك يتحمل الموظف أثره (يُدفع التعويض من ماله الخاص).
- **صوره:** الجرائم التي يرتكبها الموظف بعيداً عن عمله، أو حالات الإهمال الجسيم.

2. الخطأ المصلحي (المرفقي):

- **الماهية:** هو الخطأ الذي يُنسب إلى المرفق ذاته، وتتحمل جهة الإدارة (الدولة) جزاء المسؤولية عنه ودفع التعويض للمضرور.
- **صوره:** سوء تنظيم المرفق وإدارته، بطء المرفق في أداء الخدمة، امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة، أو إذا كان (الضرر مجهول المصدر) لا يُعرف الموظف الذي ارتكبه.

ثالثاً: معايير التفرقة بين الخطأين وموقف مجلس الدولة: اختلف الفقه في وضع معيار ثابت على النحو الآتي:

- **اتجاه ذاتي:** ينظر إلى (القصد أو النية أو الغاية) للموظف؛ فإذا كان سيء النية فهو خطأ شخصي.
- **اتجاه موضوعي:** ينظر إلى (حد الجسامة) وإمكانية فصل الخطأ عن الوظيفة.
- **موقف مجلس الدولة المصري:** استقر القضاء على عدم الأخذ بمعيار واحد ثابت، بل يقوم بتقدير كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها.

✍️ إجابة السؤال الثاني (تكرر في امتحانات 2023، 2025) [170، 177]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "من شروط قبول دعوى الإلغاء توافر (شرط المصلحة). بيّن بالتفصيل هذا الشرط من حيث: ماهيته، وقت توافره، وطبيعة الدفع بانعدام المصلحة، وهل تقبل المصلحة الأدبية والمحتملة؟"

💡 الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية المصلحة وشروطها [117، 118، 119]:

- **التعريف:** هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغاء القرار الإداري غير المشروع. (فلا يُقبل أي طلب لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون).
- **شروطها الأساسية:** يجب أن تكون المصلحة (شخصية ومباشرة). ولا يُشترط أن يمس القرار "حقاً مالياً" للمدعي، بل يكفي أن يمس مركزاً أو مصلحة خاصة به.

ثانياً: وقت توافر المصلحة:

- مجلس الدولة الفرنسي: يكتفي بضرورة توافر المصلحة وقت (رفع الدعوى) فقط.
- مجلس الدولة المصري: تردد في أحكامه، فتارة يكتفي بتوافرها وقت الرفع، والأغلب أنه يشترط توافرها وقت رفع الدعوى (واستمرارها حتى يتم الفصل فيها نهائياً).

ثالثاً: طبيعة الدفع بانعدام المصلحة:

- استقر القضاء والفقه على أن الدفع بانعدام المصلحة ليس دفْعاً شكلياً ولا دفْعاً موضوعياً، بل هو دفع بـ (عدم القبول)، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

رابعاً: أنواع المصلحة (موقف القضاء المصري) [121، 122، 123]:

1. المصلحة المادية والأدبية: تقبل دعوى الإلغاء إذا كانت المصلحة مادية، كما استقر القضاء الإداري صراحة على قبولها إذا كانت المصلحة (أدبية) (كالدفاع عن الشرف والكرامة).
2. المصلحة المحققة والمحتملة: الأصل أن تكون المصلحة (محققة وحالة). ولكن استثناءً، اعترف القضاء الإداري المصري بجواز قبول دعوى الإلغاء استناداً إلى (مصلحة محتملة في المستقبل).

إجابة السؤال الثالث (تكرر في امتحانات 2023، 2024، 2025) [170، 175، 177، 181]

السؤال نصاً من ورقة الامتحان: "تكلم بالتفصيل المناسب عن أساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر، ثم بيّن المدى الزمني لسريان الحكم بعدم الدستورية (الأثر الرجعي والاستثناءات)؟"

الإجابة النموذجية: أولاً: أساليب تحريك الرقابة الدستورية في مصر [161، 162]: أخذ قانون المحكمة الدستورية العليا بثلاثة أساليب لتحريك الدعوى (ولا يوجد بينها دعوى أصلية مباشرة للأفراد):

1. أسلوب الدفع الفرعي: أن توجد دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع (مدنية/إدارية/جنائية)، فيقوم (أحد الخصوم) بالدفع بعدم دستورية النص المراد تطبيقه عليه.
2. أسلوب الإحالة: أن يرى (قاضي الموضوع) من تلقاء نفسه أثناء نظر الدعوى أن النص غير دستوري، فيوقف الدعوى ويحيل الأوراق بدون رسوم للمحكمة الدستورية العليا.
3. أسلوب التصدي: أن تتصدى (المحكمة الدستورية العليا ذاتها) من تلقاء نفسها لنص غير دستوري مرتبط بنزاع معروض عليها.

ثانياً: المدى الزمني لسريان الحكم بعدم الدستورية [164، 165، 166، 167]:

- القاعدة العامة (الأثر الرجعي): القاعدة هي سريان الحكم بأثر رجعي (أي يعتبر القانون كأنه لم يصدر أصلاً)، لأن حكم المحكمة الدستورية كاشف للبطلان وليس منشئاً له.
- الاستثناءات (الأثر المباشر للمستقبل): استثناءً، وحفاظاً على الأمن القانوني، يطبق الحكم بأثر مباشر في الحالات الآتية:
 1. إذا حددت المحكمة الدستورية العليا تاريخاً آخر لسريان حكمها في غير المواد الضريبية.
 2. النصوص الضريبية (تطبق بأثر مباشر لحماية ميزانية الدولة).
 3. الحقوق والمراكز التي استقرت بـ (حكم قضائي بات) أو بـ (مضي مدة التقادم).

قسم التوقعات (الزتونة - بنفس فكر دكاترة بنين القاهرة لعام 2026)

بناءً على تتبع نمط الامتحانات، لاحظت أن الدكاترة يحبون جداً الأسئلة التي تدمج بين "القاعدة" و"الاستثناء الخطير". ولذلك، هذا السؤال مرشح بقوة ليكون سؤال (التمييز) في امتحان 2026:

سؤال توقعات 2026 (يقيس الفهم الدقيق): "استقر الفقه والقضاء التقليدي على (عدم مسؤولية الدولة) للتعويض عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية. ناقش هذه العبارة مبيناً الأساس القانوني لهذا المبدأ، ثم اشرح (الاستثناء الخطير) الذي قرره دستور 2014 بشأن الأعمال القضائية؟"

إجابة التوقع (بأسلوب الدكاترة): أولاً: عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال التشريعية:

- المبدأ: يتمتع مطالبة الدولة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن القوانين التي يسنها البرلمان في وظيفته الأصلية، مهما كانت جسامة الضرر.
- الأساس القانوني: يُبنى هذا المبدأ على (قرينة افتراض الصحة) للعمل التشريعي، واعتبار التشريع من (أعمال السيادة) المعبرة عن إرادة الأمة. (مع ملاحظة أن التطورات الحديثة كالخصخصة بدأت تؤثر في نظرة القضاء لمحاولة إيجاد سبل للتعويض).

ثانياً: عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية:

- **المبدأ:** لا تُسأل الدولة عن التعويض عن الأعمال التي تصدر من السلطة القضائية في مهمتها الأساسية (إصدار الأحكام)، وكذلك أعمال النيابة العامة.
- **الأساس القانوني:** يُبنى ذلك على أساس مبدأ **(حجية الأمر المقضي فيه)**، وأن الأحكام القضائية تعبر عن الحقيقة وتتمتع بالحصانة.

ثالثاً: الاستثناء الدستوري الخطير (دستور 2014) [61، 62]:

- خروجاً على القاعدة التقليدية الصارمة، قرر المشرع الدستوري المصري في دستور 2014 أحكاماً جديدة وعادلة، تقرر **(مسؤولية الدولة صراحةً بالتعويض)** في حالات محددة ناتجة عن أعمال قضائية، وعلى رأسها:
 1. حالات الحبس الاحتياطي (إذا تبين عدم صحة الاتهام).
 2. حالات الخطأ في تنفيذ العقوبة.
- وهذا يمثل تطوراً محموداً لحماية حقوق وحرريات الأفراد ضد أخطاء السلطة العامة.

ملزمة الأزهرى (الجزء الثالث): فك شفرات "الصح والخطأ" الخبيثة

أولاً: ألغام "عيوب القرار الإداري" (المحل، السبب، الغاية، الاختصاص)

1. **العبرة:** "يجب على جهة الإدارة دائماً تسبب قراراتها الإدارية بكتابة السبب في صلب القرار، وإلا اعتبر القرار باطلاً لعيب في الشكل."

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليق الأزهرى:** استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه **(لا يلزم مشاركة وكتابة الأسباب في صلب القرار الإداري عند إصداره)** ما لم ينص القانون على ذلك. ولكن المفروض حتماً أن يكون للقرار سبب "موجود في الواقع" ومبرر للتدخل، وإلا كان باطلاً لانعدام السبب، وليس لعدم كتابته.

2. **العبرة:** "يعتبر عيب الغاية (الانحراف بالسلطة) من أسهل العيوب إثباتاً أمام القضاء الإداري، ويقع عبء إثباته على جهة الإدارة."

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليق الأزهرى:** بل هو من **(أصعب العيوب إثباتاً)** لأنه يتصل بالبواعث والنوايا النفسية الخفية لجهة الإدارة. كما أن عبء الإثبات يقع على (من يدعي العيب ويطلب إلغاء القرار / المدعي) وليس على الإدارة؛ لأن الأصل في قرارات الإدارة أنها تستهدف المصلحة العامة حتى يثبت العكس.

3. **العبرة:** "قواعد الاختصاص في القرار الإداري لا تتعلق بالنظام العام، ولذلك يجوز للإدارة الاتفاق على مخالفتها إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة."

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليق الأزهرى:** شرط الاختصاص من أهم شروط صحة القرار، وقواعده **(تتعلق بالنظام العام)** تعلقاً وثيقاً، بحيث لا يجوز للإدارة أو للأفراد الاتفاق على مخالفتها تحت أي مبرر، وللقاضي أن يتصدى لها من تلقاء نفسه.

4. **العبرة:** "يتحقق عيب الغاية (إساءة استعمال السلطة) في حالة استهداف الموظف لمصلحة شخصية فقط."

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).

- **التعليل الأزهرى:** يتحقق عيب الغاية في صورتين: الأولى استهداف مصلحة شخصية أو انتقامية (البعد عن المصلحة العامة). والثانية (مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف)، كأن يستهدف الموظف مصلحة عامة فعلاً، ولكنه يخالف الهدف "المحدد حصرياً" الذي رسمه له المشرع (مثل استخدام سلطات الضبط الإداري في غير الأمن والصحة والسكينة العامة).

ثانياً: ألغام "قضاء التأديب وعلاقته بالجناي"

5. **العبارة:** "صدور حكم نهائي ببراءة الموظف أمام القضاء الجنائي لعدم كفاية الأدلة، يمنع الإدارة حتماً من توقيع جزاء تأديبي عليه عن ذات الواقعة." [75، 76]

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليل الأزهرى:** الجريمة الجنائية (تستقل) عن المخالفة التأديبية. وحجية البراءة الجنائية لا تمنع القضاء التأديبي من إعادة بحث الموضوع؛ فقد يحكم الجنائي بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة الجنائية الصارمة)، بينما ترى المحكمة التأديبية في نفس الفعل (إهمالاً أو خروجاً على مقتضيات الوظيفة) يستوجب الجزاء الإداري.

6. **العبارة:** "لا يجوز بأي حال من الأحوال إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي انتهت مدة خدمته بالاستقالة أو المعاش." [100، 101]

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليل الأزهرى:** يجوز محاكمته استثناءً في حالتين: الأولى (إذا كان التحقيق قد بدأ معه قبل انتهاء الخدمة). والثانية (في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة). ويُعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تجاوز (عشرة أضعاف أجره الوظيفي).

7. **العبارة:** "يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء خفض إلى وظيفة أدنى، مع خفض الأجر، ويعتبر ذلك ازدواجاً محظوراً في العقوبة." [79، 81]

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليل الأزهرى:** خفض إلى الوظيفة الأدنى في المستوى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه، يعتبر (عقوبة واحدة مدمجة نص عليها القانون)، ولا يُعد ذلك من قبيل تعدد الجزاءات المحظور على الفعل الواحد.

ثالثاً: ألغام "مواعيد دعوى الإلغاء"

8. **العبارة:** "يعتبر مرض المحامي الموكل برفع دعوى الإلغاء من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان ميعاد الـ 60 يوماً."

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليل الأزهرى:** القوة القاهرة التي (توقف) الميعاد يجب أن تكون متعلقة بالطاعن (صاحب الشأن) نفسه كالمريض الذي يعيقه عن اتخاذ الإجراءات. أما مرض المحامي فلا يوقف الميعاد لأنه يمكن للمدعي توكيل غيره.

9. **العبارة:** "تعدد التظلمات من القرار الإداري يقطع ميعاد دعوى الإلغاء في كل مرة يتم فيها تقديم تظلم جديد."

- **الحكم:** ❌ (عبارة خاطئة).
- **التعليل الأزهرى:** العبرة في قطع ميعاد دعوى الإلغاء تكون بـ (التظلم الأول فقط)، ولا يُعتد بأي تظلمات تالية له في قطع الميعاد مرة أخرى.

هذا السؤال يجمع بين دسامة المادة العلمية وبين قدرة الطالب على التمييز الدقيق (وهو من الأسئلة التي يفرز بها الدكاترة طالب الامتياز عن غيره).

🔥 سؤال توقعات 2026 (سؤال مقالي مركب): "يخلط الكثيرون بين عيب (السبب) وعيب (الغاية) في القرار الإداري. اشرح بالتفصيل ماهية كل منهما مبيناً: شروط السبب الصحيح، وصور عيب الغاية؟"

💡 إجابة التوقع (بأسلوب الدكاترة): أولاً: التمييز من حيث الماهية:

- عيب السبب (الدافع المسبق): السبب هو الحالة (الواقعية أو القانونية) السابقة على إصدار القرار، والتي تدفع الإدارة وتبرر لها التدخل (مثل ارتكاب طالب لغش يبرر فصله). فعيب السبب يتعلق بـ "الماضي" [150، 151].
- عيب الغاية (الهدف المستقبلي): الغاية هي النتيجة أو الهدف المراد تحقيقه من إصدار القرار. وعيب الغاية (الانحراف بالسلطة) هو انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون. فهو يتعلق بـ "المستقبل والنوايا".

ثانياً: شروط السبب الصحيح (4 شروط لكي ينجو القرار من البطلان) [152، 153]:

1. أن يكون السبب موجوداً واقعياً: ألا يكون مبنياً على وهم (كفصل موظف لغيابه، ويثبت أنه كان حاضراً).
2. أن يكون مشروعاً: موافقاً للقاعدة القانونية.
3. الوصف القانوني الصحيح: ألا تخطئ الإدارة في تكييف الواقعة (كاعتبار أرض زراعية وهي في الواقع بناء).
4. الملائمة: أن تتناسب خطورة الوقائع (السبب) مع جسامة القرار الصادر (وهو ما يخضع لرقابة القضاء). (ملاحظة هامة: لا يلزم القانون الإدارة بكتابة هذه الأسباب في صلب القرار، ولكن يلزم أن تكون موجودة حقيقة).

ثالثاً: صور عيب الغاية (الانحراف بالسلطة):

1. البعد عن المصلحة العامة: كأن يصدر القرار بدافع الانتقام الشخصي، أو المحاباة، أو تحقيق منفعة سياسية أو حزبية (مثل نقل موظف تعسفياً لتصفية حسابات).
2. مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: كأن يكون القرار مستهدفاً للمصلحة العامة، ولكنه يخرج عن الهدف "الخاص" الذي حدده المشرع بدقة. (مثال: قرارات الضبط الإداري حدد لها المشرع أهدافاً ثلاثة فقط: حفظ الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة. فلا يجوز استخدامها لأهداف اقتصادية مثلاً).

👑 ملزمة "مسك الختام" (س و ج مقالي) - الجزء الأول 👑

(مبدأ المشروعية - مصادر المشروعية - موازنات واستثناءات مبدأ المشروعية)

📝 السؤال الأول: "عرف مبدأ المشروعية، مبيناً مدى خضوع الإدارة لهذا المبدأ؟"

(سؤال أساسي تكرر في امتحانات بنين القاهرة)

💡 الإجابة النموذجية: أولاً: تعريف مبدأ المشروعية:

- التعريف: مبدأ المشروعية (أو سيادة حكم القانون) يعني خضوع الجميع، حكماً ومحكومين، لأحكام القانون، بحيث تشمل كافة القواعد القانونية السارية مكتوبة كانت أو غير مكتوبة [17، 18].
- أهميته: أكد الدستور المصري على أن "سيادة القانون" هي أساس الحكم في الدولة، وهو الضمانة الأساسية لحرية الفرد في مواجهة السلطة.

ثانياً: مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية: اختلف الفقهاء في تحديد مدى تقييد الإدارة بالقانون على ثلاثة آراء رئيسية:

1. الرأي الأول: لا يجوز للإدارة أن تأتي بعمل (قانوني أو مادي) مخالف للقواعد القانونية السارية.
 2. الرأي الثاني: يجب أن تستند الإدارة في كل عمل تأتيه إلى نص في القانون، فلا يكفي مجرد "عدم المخالفة".
 3. الرأي الثالث: أن يكون عمل الإدارة تطبيقاً دقيقاً لقاعدة قانونية (وهذا الرأي منتقد لأنه يلغي السلطة التقديرية للإدارة تماماً).
- الخلاصة والراجع: الرأيان الأول والثاني متكاملان؛ فخضوع الإدارة للقانون يكون من جانبيين:
 - جانب سلبي (قيد): ألا تقوم الإدارة بعمل مخالف للقانون.
 - جانب إيجابي: أن يكون عمل الإدارة وتدخلها مبنياً ومستنداً على قاعدة قانونية.

السؤال الثاني: "تعتبر المصادر غير المكتوبة من أهم مصادر المشروعية. تكلم بالتفصيل عن (العرف الإداري) و(المبادئ العامة للقانون)؟" [178، 181]

الإجابة النموذجية: أولاً: العرف الإداري:

- التعريف: هو ما درجت الجهة الإدارية على اتباعه باطراد حتى يصبح ملزماً لها. ويختلف العرف عن مجرد "التسامح الإداري".
- أركان العرف الإداري:
 1. الركن المادي (الاعتیاد): ويشترط فيه (القدم، الغالبية، الثبات، والمشروعية).
 2. الركن المعنوي: وهو الشعور بالإلزام، أي اعتقاد الإدارة والأفراد بأن هذه القاعدة أصبحت ملزمة قانوناً.
- أنواعه: (عرف مفسر لقاعدة موجودة، عرف معدل لقاعدة موجودة، وعرف مكمل لنقص في النص القانوني).

ثانياً: المبادئ العامة للقانون:

- التعريف: هي قواعد غير مكتوبة، يستنبطها القضاء (ويقررها في أحكامه) من ضمير الجماعة وقواعد العدالة والروح العامة للتشريع.
- أمثلتها في مصر: المساواة أمام القانون، عدم رجعية القرارات الإدارية، كفالة حق التقاضي، وحرية العقيدة.
- القوة القانونية للمبادئ العامة (الرأي الراجع): يرى الفقه الراجع أنه يُفرق بين المبادئ المستمدة من الدستور (فتأخذ قوة الدستور)، والمبادئ المستمدة من القوانين (فتأخذ قوة أقل من الدستور وتتساوى مع القانون العادي).

السؤال الثالث: "من موازنات مبدأ المشروعية (أعمال السيادة). بيّن بالتفصيل ماهيتها، ومعايير تحديدها، وموقف الفقه الحديث منها؟" [171، 176، 179]

(من أهم أسئلة المنهج على الإطلاق)

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية ونشأة أعمال السيادة:

- التعريف: هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تخرج تماماً عن اختصاص المحاكم، فلا تخضع لرقابة القضاء (لا يجوز المطالبة بإلغائها ولا التعويض عنها).
- النشأة: ارتبطت نشأتها وتطورها بتطور مجلس الدولة الفرنسي.

ثانياً: معايير تحديد أعمال السيادة: اختلف الفقه والقضاء لتحديدها، وبرزت ثلاثة معايير:

1. معيار الباعث السياسي: يعتبر العمل من أعمال السيادة إذا صدر لحماية الجماعة وكان الباعث عليه سياسياً.
2. معيار طبيعة العمل: يفرق بين الأعمال (الإدارية) الخاضعة للرقابة، والأعمال (الحكومية) المحصنة.
3. معيار قائمة أعمال السيادة (الراجع والمعمول به): يعتمد على حصر هذه الأعمال في قائمة محددة تشمل: (الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان - الأعمال المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي - أعمال الحرب - الأعمال المتعلقة بالحفاظ على سلامة الدولة وأمنها).

ثالثاً: موقف الفقه الحديث منها:

- يرى الفقه الحديث الراجح أن نظرية أعمال السيادة تعتبر (استثناءً بغيضاً) على مبدأ المشروعية؛ ولذلك يجب على القضاء تضيق نطاق تطبيقها إلى أقصى حد ممكن للحد من آثارها الخطيرة على حقوق الأفراد.

السؤال الرابع: "تحدث عن مفهوم مبدأ المشروعية؟ ثم اشرح إحدى الاستثناءات الواردة عليه وهي (حالة الظروف الاستثنائية) مع ذكر شروط قواعد العمل بها والآثار المترتبة عليها؟"

الإجابة النموذجية: (يتم كتابة تعريف مبدأ المشروعية المذكور في إجابة السؤال الأول، ثم استكمال الآتي):

أولاً: ماهية الظروف الاستثنائية وأساسها:

- التعريف: هي نظرية تتيح للإدارة اتخاذ قرارات وإجراءات تكون (غير مشروعة) في الأوقات العادية، ولكنها تصبح (مشروعة وضرورية) في الظروف الاستثنائية لحماية النظام العام واستمرار سير المرافق العامة.
- الأساس: أساسها أن وظيفة القانون هي "حماية الدولة". وقد عرفتها الشريعة الإسلامية بوجهين (العزائم والرخص).

ثانياً: شروط حالة الظروف الاستثنائية:

1. قيام حالة واقعية من الظروف غير المألوفة (مثل الحرب أو الكوارث).
2. تعريض المصالح العامة للخطر.
3. عجز الإدارة بوسائلها العادية عن مواجهة تلك الظروف غير العادية.

ثالثاً: الآثار والنتائج المترتبة على الظروف الاستثنائية: تمنح هذه النظرية مرونة كبيرة للإدارة، ويترتب عليها الآتي:

1. إمكانية إصدار قرارات إدارية تفتقد إلى ركن أو أكثر (دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القرار).
2. الاعتداد بتصرفات (الموظف الفعلي) حمايةً للجمهور.
3. تعطيل تنفيذ بعض القوانين لبعض الوقت لمواجهة الأزمة. (ملاحظة: يشترط أن يكون هذا التجاوز والإجراء الاستثنائي متناسباً مع خطورة الظرف، وأن يكون استخدامه بصفة "مؤقتة" تزول بزوال الخطر).

ملزمة "مسك الختام" (س وج مقالي) - الجزء الثاني

(التنظيم القضائي - مجلس الدولة المصري - هيئة مفوضي الدولة - تنازع الاختصاص)

السؤال الأول: "قارن بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج من حيث الماهية والمزايا والعيوب؟" [42، 43،

44]

(سؤال أساسي في التنظيم القضائي)

الإجابة النموذجية: أولاً: نظام القضاء الموحد (إنجلترا):

- الماهية: يتميز هذا النظام بوجود جهة قضائية واحدة (المحاكم العادية) تنظر منازعات الأفراد ومنازعات الإدارة، ويخضع الجميع لقانون واحد. ولا يعرف هذا النظام تقسيم القانون إلى (عام وخاص)، ويأتي "القضاء" في المرتبة الأولى كمصدر للقاعدة القانونية، يليه التشريع ثم العرف.
- المزايا: يتفق مع مبدأ المشروعية، ويحقق المساواة التامة أمام القانون، ويتميز بالبساطة وتجنب إشكالت توزيع الاختصاص.
- العيوب: لا يراعي حاجات الإدارة وسعيها لتحقيق الصالح العام (الذي يحتاج لامتيازات). كما أن إقرار المسؤولية الشخصية للموظف يجعله خائفاً ومتربداً مما يعطل سير المرفق.

ثانياً: نظام القضاء المزدوج (فرنسا ومصر):

- **الماهية:** يقوم على وجود (جهتين قضائيتين) منفصلتين: جهة قضاء عادي لمنازعات الأفراد، وجهة قضاء إداري لمنازعات الإدارة بصفتها صاحبة سلطة.
- **النشأة والميزة:** تعتبر (فرنسا) أول دولة طبقت، وميزته أنه يستوجب تطبيق (قواعد القانون العام) التي تلائم طبيعة عمل الإدارة وتحمي المصلحة العامة والأفراد في آن واحد.

السؤال الثاني: "ينقسم مجلس الدولة المصري إلى قسم استشاري وقسم قضائي. تكلم بالتفصيل عن (قسم الفتوى والتشريع) و(محكمة القضاء الإداري)؟" [44، 45، 46، 51، 52]

الإجابة النموذجية: أولاً: القسم الاستشاري (الفتوى والتشريع):

1. **قسم الرأي (الفتوى):** يتشكل من إدارات ولجان متخصصة. يختص بإبداء الرأي في المسائل القانونية، وفحص التظلمات، والأهم: (إبداء الرأي وجوباً في الصلح أو التحكيم أو العقود الإدارية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه).
2. **قسم التشريع:** يختص بالتأكد من مشروعية مشروعات القوانين والقرارات وضبط صياغتها.
 - (ملاحظة هامة للمصحح): إغفال عرض (مشروعات القوانين) عليه لا يترتب عليه البطلان. أما إغفال عرض (القرارات التنظيمية/اللوائح) فيعتبر إغفالاً لإجراء جوهري يترتب عليه البطلان.
3. **الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:** تختص بالمسائل الدولية والدستورية، وتفصل بقرار (ملزم) في المنازعات بين الوزارات والمصالح والهيئات العامة.

ثانياً: محكمة القضاء الإداري (صاحبة الولاية العامة):

- **تشكيلها:** أنشئت لمعالجة بطء التقاضي وبعد المحاكم، وتوزع دوائرها في المحافظات، ويرأسها (نائب رئيس مجلس الدولة).
- **اختصاصاتها (وفقاً للمادة 10):** هي صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية، وتنظر لأول مرة في: الطعون بانتخابات الهيئات المحلية، منازعات المرتبات والمعاشات، طلبات إلغاء القرارات النهائية، الضرائب والرسوم، ودعاوى الجنسية. كما تعتبر (جهة استئنافية) للطعون المرفوعة من المحاكم الإدارية.

السؤال الثالث: "تعد هيئة مفوضي الدولة العامل الأساسي في تحضير المنازعة الإدارية. بين تشكيلها واختصاصاتها بالتفصيل؟" [56، 57]

(من الأسئلة المفضلة لدكاترة الشريعة والقانون بالقاهرة)

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية وتشكيل هيئة مفوضي الدولة:

- **الماهية:** هي الأمانة على المنازعات الإدارية، والعامل الأساسي في تحضير الدعوى وتهيتها للمرافعة.
- **التشكيل:** تتكون من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعدد كافٍ من المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

ثانياً: اختصاصات وسلطات الهيئة: للهيئة القيام بعدة مهام محورية لضمان سير العدالة:

1. **تحضير الدعوى للمرافعة:** وهو اختصاصها الأصل.
2. **طلب الأوراق:** الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمستندات.
3. **إيداع تقرير مسبب:** يحدد الوقائع والمسائل القانونية ويؤدي الرأي مسبباً.
4. **التحقيق والمناقشة:** يحق لها استدعاء ذوي الشأن، والانتقال للمعاينة، وتحديد أجل للخصوم لإيداع ردودهم.
5. **التسوية الودية:** عرض تسوية النزاع ودياً على الأطراف.
6. **الفصل في الرسوم:** تختص بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
7. **الطعن في الأحكام:** لها حق الطعن في الأحكام الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.

السؤال الرابع: "تكلم بالتفصيل المناسب عن تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء الإداري والعادي، مبيناً صورته، والمحكمة المختصة بحل النزاع؟" [58، 179]

(سؤال امتحانات متكرر جداً)

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية التنازع وأسبابه:

- ينشأ التنازع بين القضاء العادي (المحاكم العادية) والقضاء الإداري (مجلس الدولة) بسبب الأخذ بنظام (ازدواج القضاء) في مصر.
- ويشترط لاختصاص المحاكم الإدارية أن تكون الإدارة طرفاً في المنازعة (بصفتها سلطة عامة).

ثانياً: صور التنازع بين جهتي القضاء:

1. التنازع الإيجابي: أن تدعي كلتا الجهتين اختصاصها بنظر ذات النزاع لنفسها. شروطه: وجود دعوى قائمة أمام الجهتين، وحدة الموضوع، وعدم صدور حكم نهائي في أي منهما.
2. التنازع السلبي: أن تتخلى كلتا الجهتين عن نظر النزاع. شروطه: وحدة الموضوع، واقتصار الحكيم الصادرين على نفي الاختصاص.
3. التنازع نتيجة تعارض الأحكام: شروطه: صدور حكيم نهائيين متناقضين من القضاء العادي والإداري في موضوع واحد، مما يؤدي إلى استحالة تنفيذ الحكيم معاً.

ثالثاً: المحكمة المختصة بحل التنازع:

- يوكل أمر حل هذا النزاع إلى هيئة قضائية عليا تكون حكماً بين الجهتين (وهي المحكمة الدستورية العليا في مصر)، لتحديد الجهة المختصة أو لتحديد الحكم الواجب التنفيذ.

يا مستشار، هذا هو "الجزء الثاني" وقد وضعنا فيه أيدينا على أهم أسئلة التنظيم القضائي التي لا يخلو منها امتحان.

إذا راجعت هذه الأسئلة وحفظت عناصرها، ابعت لي: "توكلنا على الله، هات الجزء الثالث يا دكتور" لندخل في المعركة الأقوى: (قضاء التعويض: الأعمال التشريعية، العقدية والتقصيرية، والخطأ الشخصي والمرفقي)! 🔥 ⚖️

بسم الله، وعلى بركة الله نكمل مسيرتنا المظفرة يا بطل.

إليك (الجزء الثالث من ملزمة مسك الختام)، وهو مخصص بالكامل لـ (قضاء التعويض). هذا الجزء دسم جداً، ويعشقه دكاترة الشريعة والقانون في أسئلة المقال (خاصة التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي، ومسؤولية الدولة عن أعمال القضاء والتشريع).

صممت لك الإجابات لكي تنقلها "نسخاً ولصقاً" في ورقة إجابتك لتضمن العلامة الكاملة.

👑 ملزمة "مسك الختام" (س وج مقالي) - الجزء الثالث 👑

(قضاء التعويض: المسؤولية العقدية والتقصيرية - الخطأ الشخصي والمرفقي - الأعمال التشريعية والقضائية)

السؤال الأول: "من أركان المسؤولية التقصيرية للإدارة ركن الخطأ. بين بالتفصيل مفهوم الخطأ، ثم ميز بين (الخطأ الشخصي) و(الخطأ المصلحي) من حيث الماهية، معايير التفرقة، والصور؟" [64، 66، 67، 171، 175]

(سؤال أساسي تكرر في امتحانات 2021، 2022، 2024، 2025)

الإجابة النموذجية: أولاً: مفهوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية للإدارة:

- هو كل فعل (إيجابي أو سلبي) يمثل مخالفة للالتزام الملقى على جهة الإدارة، سواء كان مصدر هذا الالتزام هو القانون أو اللوائح، وتترتب عليه أضرار للأفراد [64، 66].

ثانياً: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي (المرفقي) [66، 67]: 1. الخطأ الشخصي:

- الماهية: هو الخطأ الذي يُنسب إلى الموظف ذاته، وتتفصل فيه شخصية الموظف عن المرفق، ولذلك يتحمل الموظف أثره (يُدفع التعويض من ماله الخاص).
- صورته: الجرائم التي يرتكبها الموظف بعيداً عن عمله، أو حالات الإهمال الجسيم.

2. الخطأ المصلحي (المرفقي):

- الماهية: هو الخطأ الذي يُنسب إلى المرفق ذاته، وتحمل جهة الإدارة (الدولة) جزاء المسؤولية عنه ودفع التعويض للمضرور.
- صورته: سوء تنظيم المرفق وإدارته، بطء المرفق في أداء الخدمة، امتناع المرفق عن الوفاء بالخدمة، أو إذا كان (الضرر مجهول المصدر) بحيث لا يُعرف الموظف الذي ارتكبه تحديداً.

ثالثاً: معايير التفرقة بين الخطأين وموقف مجلس الدولة: اختلف الفقه في وضع معيار ثابت للتفرقة على النحو الآتي:

1. اتجاه ذاتي: ينظر إلى (القصد أو النية أو الغاية) للموظف؛ فإذا كان سيء النية ويسعى لمصلحة شخصية فهو خطأ شخصي.
2. اتجاه موضوعي: ينظر إلى (حد الجسامة) وإمكانية فصل الخطأ عن الوظيفة.
3. موقف مجلس الدولة المصري: استقر القضاء على عدم الأخذ بمعيار واحد ثابت، بل يقوم بتقدير كل حالة على حدة وفقاً لظروفها وملابساتها للوقوف على طبيعة الخطأ.

السؤال الثاني: "تكلم عن المسؤولية العقدية للإدارة، مبيناً أركانها وأنواعها، ثم وضح أبرز أوجه الاختلاف بينها وبين المسؤولية التقصيرية؟" [62، 63، 64، 65]

الإجابة النموذجية: أولاً: مفهوم المسؤولية العقدية للإدارة وأركانها [62، 63]:

- المفهوم: هي المسؤولية المترتبة على الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد من عقود الإدارة، والتي يترتب عليها التعويض للمتعاقد.
- الأركان: تتطلب ثلاثة أركان: (الخطأ من المسؤول - الضرر النقدي أو المادي للمضرور - علاقة السببية بين الخطأ والضرر).

ثانياً: أنواع المسؤولية العقدية (من حيث الخطأ):

1. المسؤولية بخطأ من الإدارة: تقوم بوقوع فعل من جهة الإدارة عن عمد أو إهمال يمثل إخلالاً بالعقد (مثل: التأخير في صرف المستحقات، أو إنهاء التعاقد دون إخطار المتعاقد).
2. المسؤولية بدون خطأ (حالات استثنائية): قد تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض رغم عدم وقوع خطأ من جانبها، وذلك لحماية المتعاقد إذا لحق به ضرر مشروع بسبب (ظرف طارئ) أو (صعوبات مادية غير متوقعة).

ثالثاً: أوجه الاختلاف بين المسؤولية العقدية والتقصيرية [64، 65]:

1. من حيث مصدر الالتزام: مصدر الالتزام في المسؤولية العقدية هو (العقد الإداري)، بينما مصدر الالتزام في المسؤولية التقصيرية هو واقعة تمثل مخالفة للقاعدة القانونية (القانون أو اللوائح).
2. من حيث طبيعة المسؤولية: المسؤولية العقدية تتبع قواعد (قانون العقد)، بينما المسؤولية التقصيرية تتبع قواعد مخالفة (قانون عام للإدارة).

السؤال الثالث: "استقر الفقه والقضاء التقليدي على (عدم مسؤولية الدولة) للتعويض عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية. ناقش هذه العبارة مبيناً الأساس القانوني لهذا المبدأ، ثم اشرح الاستثناء الدستوري الوارد عليه؟" [59، 60، 61، 173، 180]

(سؤال خبيث يفرق بين طالب الامتياز والجيد جداً)

الإجابة النموذجية: أولاً: عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال التشريعية [59، 60]:

- المبدأ: يتمتع مطالبة الدولة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن القوانين التي يسنها البرلمان في وظيفته الأصلية (التشريع)، مهما كانت جسامة الضرر المترتب عليها. (ويُستبعد من ذلك القرارات الفردية واللوائح).
- الأساس القانوني: يُبنى هذا المبدأ على (قرينة افتراض الصحة) للعمل التشريعي، واعتبار التشريع من (أعمال السيادة) المعبرة عن إرادة الأمة.
- تطورات حديثة: هذا المبدأ هو السائد حالياً في مصر، لكن التطورات اللاحقة (مثل الخصخصة) بدأت تؤثر في نظرة القاضي لمحاولة إيجاد سبل للتعويض.

ثانياً: عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية:

- المبدأ: لا تُسأل الدولة عن التعويض عن الأعمال التي تصدر من السلطة القضائية في مهمتها الأساسية (إصدار الأحكام)، وكذلك أعمال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي.
- الأساس القانوني: يُبنى ذلك على أساس مبدأ (حجية الأمر المقضي فيه)، وأن الأحكام القضائية تكتسب حصانة تمنع المساس بها تقديراً لعدالة المحاكم.

ثالثاً: الاستثناء الدستوري الجديد (دستور 2014) [61، 62]:

- خروجاً على القاعدة التقليدية الصارمة الصماء بخصوص (الأعمال القضائية)، قرر المشرع الدستوري المصري في دستور 2014 أحكاماً جديدة ومبتكرة تقرر (مسؤولية الدولة صراحةً بالتعويض) في حالات محددة تتعلق بمساس السلطة بحريات الأفراد، وعلى رأسها:
- 1. حالات الحبس الاحتياطي (حيث يُعوز الفرد إذا ثبتت براءته أو عدم صحة الاتهام).
- 2. حالات الخطأ في تنفيذ العقوبة.

السؤال الأول: "عرف المخالفة التأديبية، ثم بين بالتفصيل القواعد الضابطة للعلاقة بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية؟" [72، 74، 75، 76، 77، 170، 174، 177]

(سؤال أساسي تكرر بكثافة في امتحانات بنين القاهرة)

الإجابة النموذجية: أولاً: تعريف المخالفة التأديبية:

- استقرت أحكام القضاء الإداري على أنه نظراً لعدم تحديد المخالفات التأديبية في التشريعات على سبيل الحصر، فإن (أي خروج على مقتضيات الوظيفة يعتبر ذنباً إدارياً ومخالفة تأديبية). ومن هنا يؤخذ الموظف تأديبياً حتى لو كان ما صدر منه قد تم خارج نطاق الوظيفة طالما كان يمس بكرامتها وسمعتها [72، 73].

ثانياً: القواعد الضابطة للعلاقة بين الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية: تحكم هذه العلاقة عدة قواعد استقر عليها القضاء، وهي:

1. قاعدة الاستقلال: تستقل الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية لاختلاف المصلحة المحمية في كل منهما [74، 75].
2. حجية الحكم الجنائي: للحكم الجنائي (بالبراءة أو الإدانة) حجية أمام القضاء التأديبي، بشرط أن يتعلق بوقوع الجريمة وثبوت نسبتها للمتهم.
3. قيود الحجية (هام جداً): حجية الحكم الجنائي لا تمنع القضاء التأديبي من إعادة بحث الموضوع؛ فقد يحكم القاضي الجنائي بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة)، وتقوم المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاء لاعتبار الفعل (إهمالاً أو خروجاً على واجبات الوظيفة).
4. معيار الذنب الإداري: لا يصح رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي وانتظار توافر أركانه، بل يُنظر إليه كخروج على مقتضيات الوظيفة.
5. أثر أوامر الحفظ من النيابة: صدور أمر من النيابة العامة بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (لا يعني عدم مؤاخذة الموظف تأديبياً) عن ذات الأفعال.
6. وقف الإجراءات التأديبية (التريث): إذا استندت السلطة التأديبية إلى (ذات الوصف الجنائي للاتهام) كأساس للمساءلة التأديبية، فإنه يتعين عليها التريث ووقف الإجراءات التأديبية لحين صدور حكم جنائي بات ونهائي [76، 77].

السؤال الثاني: "تكلم عن العقوبات التأديبية مبيناً حكم (تعدد العقوبات)، ثم اشرح قواعد (محو الجزاء/رد الاعتبار الوظيفي) ومددها؟" [78، 79، 80، 81، 82، 83]

الإجابة النموذجية: أولاً: العقوبات التأديبية وحكم تعددها:

- العقوبات (من الأخف للأشد): الإنذار، الخصم من الأجر (بما لا يجاوز 60 يوماً في السنة)، الوقف عن العمل (بما لا يجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر)، تأجيل الترقية (بما لا يزيد على سنتين)، خفض لوظيفة أدنى، خفض لوظيفة أدنى مع خفض الأجر، الإحالة للمعاش، وأخيراً الفصل من الخدمة [78، 79].
- حكم التعدد: يعتبر الإخلال بمبدأ (شرعية العقوبة) توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الفعل الواحد، فهو غير جائز. (ملاحظة: قرار خفض للوظيفة الأدنى مع خفض الأجر يُعد عقوبة واحدة مدمجة بنص القانون ولا يعد ازدواجاً محظوراً) [79، 81، 82].

ثانياً: محو الجزاءات التأديبية (رد الاعتبار الوظيفي):

- **المفهوم:** يقوم نظام رد الاعتبار على أساس تحقيق الجزاء للغرض منه، ويترتب على المحو اعتبار الجزاء (كأن لم يكن) [82، 83].
- **المدد القانونية للمحو (تُحسب من تاريخ توقيع الجزاء):**
 1. (سنة واحدة): في حالة التنبيه، والإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على (5 أيام).
 2. (سنتان): في حالة اللوم، والخصم من الأجر لمدة تزيد على (5 أيام) وحتى (15 يوماً).
 3. (ثلاث سنوات): في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على (15 يوماً).
 4. (أربع سنوات): بالنسبة لباقي الجزاءات الأخرى (ما عدا جزائي: الفصل من الخدمة، والإحالة للمعاش، فلا يُمحيان).

 **السؤال الثالث:** "بَيِّن ضمانات التحقيق الإداري مع الموظف. وَمَنْ الذي يملك سلطة (الوقف الاحتياطي عن العمل)؟ وما هي مدته والأحكام الخاصة بالأجر؟" [85، 86، 87، 88]

 **الإجابة النموذجية:** أولاً: ضمانات التحقيق الإداري وإجراءاته:

1. **الكتابة:** القاعدة أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه (كتابةً) وسماع أقواله. (ويُستثنى من ذلك: جزاء الإنذار، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام، فيجوز أن يكون التحقيق شفاهةً).
 2. **المواعيد:** يجب ألا تتجاوز فترة التحقيق (عشرة أيام) من تاريخ تسلم قرار الإحالة.
 3. **حق الدفاع:** تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه، ومناقشة شهود الإثبات، وألا يُحاط التحقيق بظروف تؤثر في نزاهته.
- ثانياً: سلطة الوقف الاحتياطي عن العمل وأحكامه:** إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاد الموظف، يُتخذ هذا الإجراء وفقاً للأحكام الآتية [85، 86]:

1. **السلطة المختصة به:** يملك هذا الحق كل من (السلطة المختصة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية).
2. **المدة:** يجب ألا تزيد مدة الوقف الاحتياطي عن (شهر).
3. **الأحكام الخاصة بالأجر (هام جداً):**
 - يجب عرض الأمر (فوراً) على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجر الموظف.
 - على المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال (عشرين يوماً) من تاريخ رفع الأمر إليها. فإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال هذه المدة، (يُصرف الأجر كاملاً) للموظف بقوة القانون.

 **السؤال الرابع:** "متى تنقضي الدعوى التأديبية (التقادم)؟ وهل يجوز محاكمة العامل الذي انتهت مدة خدمته؟" [100، 101، 102]

 **الإجابة النموذجية:** أولاً: محاكمة العامل الذي انتهت خدمته:

- **القاعدة والاستثناء:** الأصل أن انتهاء خدمة العامل (لأي سبب عدا الوفاة) يمنع من محاكمته تأديبياً. ولكن (يجوز استثناء) محاكمته في حالتين:
 1. إذا كان قد بدأ التحقيق معه (قبل) انتهاء الخدمة.
 2. في المخالفات المالية التي يترتب عليها (ضياح حق من حقوق الخزانة العامة للدولة).
- **العقوبة في هذه الحالة:** يجوز أن يُوقع على مَنْ انتهت خدمته عقوبة (غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي)، وتُستوفى من المعاش (بما لا يتجاوز ربعه) أو بطريق الحجز الإداري [100، 101].

ثانياً: تقادم الدعوى التأديبية (سقوطها بمضي المدة):

- **المدة:** تنقضي الدعوى التأديبية بمضي (ثالث سنوات) من تاريخ ارتكاب المخالفة.

- **النقطاع:** تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة (ويبدأ عد المدة من جديد).
- **ارتباطها بالجنائي:** إذا كان الفعل يُكون (جريمة جنائية) بالإضافة لكونه مخالفة تأديبية، فإن الدعوى التأديبية (ال) تتقدم إلا بتقدم الدعوى الجنائية) الأطول مدة [101، 102].

👑 ملزمة "مسك الختام" (س وج مقالي) - الجزء الخامس 👑

(دعوى الإلغاء: الماهية والخصائص - شروط القرار المطعون فيه - شرط المصلحة والصفة - المواعيد وعوارضها)

📝 السؤال الأول: "عرف دعوى الإلغاء، مبيناً خصائصها، وعلاقتها بالدعوى الإدارية الأخرى؟" [104، 105، 106، 107]

(سؤال افتتاحي هام تكرر في امتحانات بنين القاهرة)

💡 الإجابة النموذجية: أولاً: تعريف دعوى الإلغاء:

- هي الدعوى القضائية التي يرفعها ذو شأن إلى القضاء للمطالبة بإعدام (إلغاء) قرار إداري غير مشروع، لمخالفته للقانون بمعناه الواسع.

ثانياً: خصائص دعوى الإلغاء: تتميز دعوى الإلغاء بأربع خصائص رئيسية، وهي [104، 105، 106]:

1. **ذات نشأة قضائية وقانونية:** هي ذات نشأة قضائية لأنها من صنع مجلس الدولة الفرنسي. أما في مصر فالوضع يختلف، حيث نشأت كدعوى قضائية بمقتضى نص (قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946)، فهي في مصر ذات نشأة قانونية.
2. **تنتمي إلى قضاء المشروعية:** يهدف قاضي الإلغاء في الأساس إلى حماية المشروعية، ولذلك فهو يختصم القرار غير المشروع وليس الإدارة. ويقتصر دور القاضي على (إعدام وإلغاء) القرار دون أن يوجه أوامر للإدارة بتعديله أو إحلال غيره محله.
3. **الطريق الأصلي للإلغاء:** هي الطريق الطبيعي للطعن على أي قرار إداري غير مشروع أمام القضاء الإداري.
4. **محاطة بإجراءات قانونية خاصة:** تتطلب مواعيد معينة لرفعها حفاظاً على الأمن القانوني، واشترط المشرع التظلم الوجوبي قبل رفعها في بعض القرارات.

ثالثاً: علاقتها بالدعوى الإدارية الأخرى [106، 107]:

- **مع دعوى التأديب:** القرار الإداري غير المشروع قد يمثل "جريمة تأديبية" ارتكبتها الموظف، فترفع دعوى الإلغاء لإعدام القرار، وتحرك الدعوى التأديبية لمعاقبة الموظف مصدر القرار.
- **مع دعوى التعويض:** القرار الإداري غير المشروع يمثل (خطأً) من الإدارة، ومن ثم يخول لمن وقع عليه هذا الضرر أن يقوم برفع دعوى التعويض لجبره.

📝 السؤال الثاني: "من بين شروط دعوى الإلغاء الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن. تكلم عن هذه الشروط

بالتفصيل؟" [108، 110، 112، 115، 116، 169، 181]

💡 الإجابة النموذجية: يُشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تتوافر في القرار الإداري المطعون فيه أربعة شروط أساسية:

أولاً: أن يكون القرار الإداري نهائياً ومؤثراً [108، 109]:

- يجب أن يكتسب القرار وصف النهائية بأن يحدث أثراً قانونياً في المركز القانوني للأفراد.
- وبناءً عليه، (لا يقبل الطعن) في الأعمال التحضيرية، أو المنشورات والأوامر المصلحية (التي تفسر القواعد ولا تأتي بجديد)، أو القرارات المفسرة والمؤكد لقرار سابق.

ثانياً: صدور القرار من سلطة إدارية [110، 111]:

- يجب أن يصدر القرار بالإرادة المنفردة للإدارة باعتبارها سلطة عامة.
- تخرج العقود الإدارية من نطاق الإلغاء لأنها تصدر بإرادتين، بينما تُعتبر القرارات الصادرة من (النقابات المهنية) كנקابة المحامين قرارات إدارية يجوز الطعن عليها بالإلغاء.

ثالثاً: أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية "وطنية" [112، 115]:

- لا يجوز الطعن بالإلغاء على قرارات السلطات الأجنبية. ولكن استقر القضاء المصري على استثناء (الجامعة الأمريكية في مصر)؛ فرغم كونها هيئة أجنبية، إلا أنها تدير مرفقاً عاماً (التعليم) تحت إشراف الوزير، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء الإداري.

رابعاً: صدور القرار بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 [116، 117]:

- تطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القوانين، فإن القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ كانت محصنة ولا يجوز الطعن عليها بالإلغاء، وكان يمتنع على المحاكم النظر فيها إلا عن طريق التعويض فحسب.

السؤال الثالث: "تكلم بالتفصيل المناسب عن شرط (المصلحة) في رافع دعوى الإلغاء، مبيناً طبيعة الدفع بانعدامها، وموقف القضاء من المصلحة الأدبية والمحتملة؟" [117، 119، 121، 122، 123، 170]

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية المصلحة وشروطها [117، 119]:

- التعريف: هي الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من إلغاء القرار الإداري غير المشروع (فلا يُقبل أي طلب لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة).
- شروطها: يجب أن تكون المصلحة (شخصية ومباشرة)، ولا يلزم أن يكون المدعي ذا حق مالي مسه القرار، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية في الإلغاء.

ثانياً: وقت توافرها وطبيعة الدفع بانعدامها [118، 119]:

- وقت التوافر: اشترط مجلس الدولة المصري ضرورة توافر المصلحة وقت رفع الدعوى، والأغلب استمرارها إلى أن يتم الفصل فيها.
- طبيعة الدفع: استقر القضاء على أن الدفع بانعدام المصلحة (ليس دفْعاً شكلياً ولا موضوعياً)، بل هو دفع بـ (عدم القبول)، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

ثالثاً: موقف القضاء من المصلحة الأدبية والمحتملة [121، 122، 123]:

- المصلحة الأدبية: يقبل القضاء الإداري الدعوى إذا توافر لرافعها مصلحة أياً كانت، مادية أو (أدبية) (كالدفاع عن الكرامة وحسن السمعة).
- المصلحة المحتملة: الأصل أن تكون المصلحة (محقة وحالة)، ولكن استثناءً، اعترف القضاء الإداري المصري بجواز قبول دعوى الإلغاء استناداً إلى (مصلحة محتملة) في المستقبل، توسعاً في حماية المشروعية.

السؤال الرابع: "تحدث بالتفصيل عن (عوارض ميعاد دعوى الإلغاء)، مبيناً أسباب الامتداد، الوقف، والانقطاع، مع التركيز على التظلم الإداري؟" [126، 128، 129، 130، 133، 134، 135، 181]

(سؤال متوقع جداً، وورد في امتحان 2024)

الإجابة النموذجية: أولاً: الميعاد الأصلي لرفع الدعوى [126، 127]:

- الميعاد هو (60 يوماً) يبدأ سريانها من تاريخ نشر القرار (للقرارات التنظيمية) في الجريدة الرسمية، أو من تاريخ العلم اليقيني أو الإعلان (للقرارات الفردية). وعبء إثبات العلم يقع على رافع الدعوى.

ثانياً: امتداد ووقف الميعاد [128، 129]:

- الامتداد: يمتد الميعاد إذا صادف آخره أيام العطلات الرسمية (فيمتد لأول يوم عمل بعدها)، ويمتد أيضاً بـ (مواعيد المسافة) المقررة في قانون المرافعات.
- الوقف: هو عدم سريان مدة الطعن لسبب قاهر ثم استكمالها لزواله. ويتحقق بـ (القوة القاهرة) كمرض صاحب الدعوى مرضاً يعيقه عن اتخاذ الإجراءات. (ملاحظة هامة: مرض المحامي لا يعتبر قوة قاهرة توقف الميعاد لأنه لا يتعلق بالطاعن نفسه).

ثالثاً: انقطاع الميعاد (التظلم الإداري وغيره) [130، 133، 134، 135]: الانقطاع يعني إسقاط المدة التي مضت، وبدء ميعاد 60 يوماً جديدة. وتتمثل أسبابه في:

- التظلم الإداري (أهم الأسباب): ينقطع الميعاد بتقديم التظلم (سواء كان وجوبياً أو جوازياً).
 - يجب أن تثبت الإدارة في التظلم خلال (60 يوماً).
 - إذا ردت بالرفض، يبدأ ميعاد الـ 60 يوماً لرفع الدعوى.
 - وإذا التزمت الإدارة (الصمت) لمدة 60 يوماً، اعتبر ذلك بمثابة (رفض ضمني)، ويبدأ من اليوم التالي ميعاد 60 يوماً جديدة لرفع الدعوى في المحكمة.
 - (إذا تعددت التظلمات، فالعبرة في قطع الميعاد بـ التظلم الأول فقط).
- طلب الإعفاء من الرسوم القضائية.
- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة: يقطع الميعاد مادامت الدعوى قد رُفعت خلال الميعاد القانوني.

ملزمة "مسك الختام" (س وج مقالي) - الجزء السادس

(دعوى الإلغاء - الشق الموضوعي: عيوب الاختصاص، الشكل، المحل، السبب، الغاية)

السؤال الأول: "يُعد (عيب عدم الاختصاص) من أهم عيوب القرار الإداري التي تؤدي لإلغائه. اشرح هذا العيب مبيناً طبيعته، أنواعه، ودرجاته؟" [139، 140، 141، 142، 171]

(سؤال محوري لا يخلو منه امتحان)

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية عيب عدم الاختصاص وطبيعته القانونية: 

- **التعريف:** الاختصاص هو الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. وعيب عدم الاختصاص يعني أن يُصدر القرار الإداري من شخص أو جهة لا تملك قانوناً سلطة إصداره [139، 140].
- **طبيعته (هام جداً):** قواعد الاختصاص تتعلق بـ **(النظام العام)** تعلقاً وثيقاً، بحيث لا يجوز للإدارة أو للأفراد الاتفاق على مخالفتها، وللقاضي الإداري أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسه حتى لو لم يطلبه الخصوم.

ثانياً: أنواع عيب عدم الاختصاص [140، 141]:

1. **عيب الاختصاص الشخصي:** أن يصدر القرار من شخص لم يُسند إليه القانون سلطة إصداره (كأن يغتصب موظف سلطة موظف آخر).
2. **عيب الاختصاص الموضوعي:** أن يتجاوز الموظف أو الجهة الموضوعات المحددة له قانوناً (كتعدي جهة إدارية على اختصاصات جهة إدارية موازية لها).
3. **عيب الاختصاص المكاني:** أن يمارس الموظف اختصاصه خارج النطاق الجغرافي المعين له من قبل جهة الإدارة.
4. **عيب الاختصاص الزمني:** وهو تحديد فترة زمنية معينة يباشر فيها الموظف اختصاصه، فإذا تعداها (كإصدار قرار بعد إحالته للمعاش أو وقفه عن العمل) كان قراره معيباً.

ثالثاً: درجات عيب عدم الاختصاص [142، 143]:

1. **عيب جسيم (اغتياب السلطة):** وهو مخالفة قواعد الاختصاص مخالفة صارخة، كصدور قرار من شخص لم يُعين أصلاً في الوظيفة العامة، وهنا يكون القرار منعماً وفاقداً لركن من أركانه.
2. **عيب بسيط:** كأن يصدر موظف قراراً يدخل في اختصاص موظف آخر داخل نفس الجهة الإدارية.

السؤال الثاني: "تكلم عن (عيب الشكل والإجراءات) مبيناً مدى تطلب القانون للشكل، والأثر المترتب على مخالفة الإدارة له؟" [143، 144، 145] 

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية عيب الشكل والإجراءات: 

- هو عدم مراعاة الإدارة للشكل والإجراءات التي نص عليها القانون (في الدستور أو اللوائح) عند إصدار القرار. وهو عيب يرتبط بـ **(المظهر الخارجي)** للقرار الإداري.

ثانياً: مدى تطلب القانون للشكل والأثر المترتب على مخالفته [143، 144، 145]: يجب التفرقة بين حالتين أساسيتين:

- **الحالة الأولى (عدم نص القانون على شكل معين):** هنا الإدارة حرة، ولا يترتب على خلو القرار من شكل معين أي بطلان.
- **الحالة الثانية (نص القانون على إجراءات معينة):** هنا وازن المشرع بين مصلحة الأفراد وحماية المصلحة العامة من تسرع الإدارة. وميز القانون بين نوعين من الإجراءات:
 1. **إجراءات جوهرية:** هي الإجراءات الأساسية التي تمس ضمانات الأفراد، ويترتب على تخلفها أو عدم احترامها **(بطلان القرار الإداري)** وجعله قابلاً للإلغاء أمام القضاء.
 2. **إجراءات ثانوية:** هي شكليات بسيطة لا تؤثر في جوهر القرار، ويترتب على تخلفها **(عدم بطلان القرار)** الإداري.

السؤال الثالث: "يخلط الكثيرون بين عيب (المحل) وعيب (السبب). اشرح ماهية كل منهما مبيناً شروط المحل، وشروط السبب الصحيح؟" [145، 146، 147، 150، 151، 152، 153] 

(سؤال دقيق جداً للمتفوقين)

الإجابة النموذجية: أولاً: عيب المحل (مخالفة القانون) [145، 146]: 

- **الماهية:** المحل هو (موضوع القرار) أو الأثر القانوني الذي يُحدثه بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني. (عيب المحل يعني أن مضمون القرار يخالف القانون).
- **شروط المحل الصحيح:**
 1. أن يكون جائزاً قانوناً (متوافقاً مع القوانين واللوائح).
 2. أن يكون ممكناً واقعياً (له إمكانية للتحقق في الواقع، كلاً يصدر قرار بترقية موظف متوفى).

ثانياً: عيب السبب (الدافع المُسبق) [150، 151]:

- **الماهية:** السبب هو الحالة (الواقعية أو القانونية) السابقة على إصدار القرار، والتي تدفع الإدارة وتبرر لها التدخل. فهو بمثابة (العنصر الخارجي) المُحرك للإدارة.
- (تريكة امتحانية هامة): استقر القضاء على أنه (لا يلزم الإدارة أن تذكر أسبابها في صلب القرار) عند إصداره، ولكن يُفترض حتماً وجود سبب في الواقع يبرر القرار، وإلا كان باطلاً لانعدام السبب [151، 152].
- **شروط السبب الصحيح (لكي ينجو القرار من الإلغاء) [152، 153]:**
 1. أن يكون السبب موجوداً واقعياً (ألا تبني الإدارة قرارها على وهم).
 2. أن يكون مشروعاً (موافقاً للقاعدة القانونية).
 3. أن يتصف بـ الوصف القانوني الصحيح (ألا تخطئ الإدارة في تكييف الواقعة).
 4. أن يكون ملائماً (تناسب الوقائع مع خطورة القرار، كالتناسب بين الذنب التأديبي والجزاء).

السؤال الرابع: "يقصد بعيب الغاية (الانحراف بالسلطة). بين ماهية هذا العيب، صورته، ومدى سهولة إثباته أمام القضاء الإداري؟" [148، 149، 150، 176]

الإجابة النموذجية: أولاً: ماهية عيب الغاية [148، 149]:

- الغاية هي الهدف المراد تحقيقه (في المستقبل) من إصدار القرار الإداري، والأصل أن يكون الهدف هو "المصلحة العامة".
- وعيب الغاية يعني: انحراف الإدارة أو الموظف عمداً عن الهدف الذي حدده له القانون عند إصداره للقرار الإداري.

ثانياً: صور الانحراف بالسلطة: تتخذ مخالفة الغاية صورتين رئيسيتين:

1. **البعد عن هدف المصلحة العامة:** كأن يُصدر الموظف القرار لتحقيق مصلحة شخصية، أو محاباة للغير، أو بدافع الانتقام وتصفية الحسابات (مثل النقل التعسفي).
2. **مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:** كأن يكون القرار مستهدفاً للمصلحة العامة، ولكنه يخرج عن الهدف "الخاص والحصري" الذي حدده المشرع.
 - (مثال تطبيقي): قرارات الضبط الإداري حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة فقط (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة). فلا يجوز استخدامها لتحقيق هدف مالي أو اقتصادي، وإلا عُُد ذلك انحرافاً بالسلطة.

ثالثاً: إثبات عيب الغاية:

- يُفترض دائماً في القرار الإداري أنه يستهدف المصلحة العامة. ويقع عبء إثبات العكس على من يدعي العيب (رافع الدعوى).
- ويُعد إثبات هذا العيب (في غاية الصعوبة)، لأنه يتصل بالبواعث والنوايا النفسية الخفية لجهة الإدارة، والتي يصعب الوقوف عليها بالأدلة المادية.

ملزمة "مسك الختام" (س وج مقالي) - الجزء السابع والآخر

(القضاء الدستوري: أنواع الرقابة، التطور التاريخي بمصر، طرق التحريك، وأثر الحكم بعدم الدستورية)

السؤال الأول: "قارن بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية على دستورية القوانين، مبيناً مزايا وعيوب الرقابة السياسية؟" [154، 155، 156]

(سؤال افتتاحي للمقارنة)

الإجابة النموذجية: أولاً: الرقابة السياسية على دستورية القوانين:

- **الماهية:** هي الرقابة التي تُجرى من قبل "هيئة ذات تشكيل سياسي" للتحقق من مطابقة القوانين واللوائح للدستور، وتكون عادة (سابقة) على إصدار القانون.
- **المزايا (التقدير):** تُعتبر أكثر فاعلية لأنها تهدف إلى (منع الخطأ الدستوري قبل وقوعه).
- **العيوب:** أن أعضائها يُشكلون عادة عن طريق التعيين من جانب البرلمان، فقد تكون في بعض الأحيان تابعة له مما يُفقد حياها وجدوى وجودها.

ثانياً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

- **الماهية:** هي الرقابة التي يمارسها القضاء بقصد التحقق من مطابقة القوانين بكافة أشكالها للدستور، وهي إسناد مهمة الحفاظ على الدستور إلى (هيئة قضائية) مستقلة.
- **نشأتها:** تعتبر (الولايات المتحدة الأمريكية) هي أول دول العالم التي أخذت بفكرة الرقابة القضائية، وانتقلت بعدها إلى كثير من دول العالم [155، 156].

السؤال الثاني: "تكلم بالتفصيل عن التطور التاريخي للرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر؟" [159، 160]

الإجابة النموذجية: مرت نشأة الرقابة على دستورية القوانين في مصر بثلاث مراحل تاريخية، هي:

أولاً: المرحلة الأولى (الرقابة اللامركزية):

- هي المرحلة التي سبقت إنشاء المحكمة العليا. وفي هذه المرحلة كان القضاء المصري يأخذ بالرقابة (اللامركزية)، حيث يمارس القضاء بجميع جهاته ودرجاته رقابة دستورية القوانين (وهي رقابة امتناع لاحقة وليست سابقة).

ثانياً: المرحلة الثانية (إنشاء المحكمة العليا):

- وهي المرحلة التي تم فيها إنشاء (المحكمة العليا) بقرار من رئيس الجمهورية.
- وجُعل من بين اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين مركزة في "هيئة قضائية واحدة مستقلة"، وهي رقابة الحقة على صدور القانون.

ثالثاً: المرحلة الثالثة (المحكمة الدستورية العليا - الوضع الحالي):

- وهي المرحلة التي تم فيها إنشاء (المحكمة الدستورية العليا) بنص الدستور المصري، وجُعل من بين اختصاصاتها الأصلية والمركزية الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين.

السؤال الثالث: "اشرح بالتفصيل أساليب تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر؟" [161، 162، 170، 177]

(من أهم أسئلة القضاء الدستوري)

الإجابة النموذجية: أخذ قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر بثلاثة أساليب لتحريك الرقابة على دستورية القوانين، وهي:

أولاً: أسلوب الدفع الفرعي:

- يفترض هذا الأسلوب وجود دعوى منظورة أمام محكمة الموضوع (مهما كان نوعها: مدني، إداري، جنائي).
- أثناء نظر الدعوى، يدفع (أحد الخصوم) بعدم دستورية نص قانوني مُراد تطبيقه في النزاع. فيقوم القاضي بإيقاف الفصل في النزاع، ويصرح للخصم برفع الدعوى الدستورية [161، 162].

ثانياً: أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع:

- في هذا الأسلوب، يكون لـ (قاضي الموضوع) من تلقاء نفسه، إذا رأى أن النص المُطبق غير دستوري، أن يوقف الدعوى الموضوعية، ويحيل الأوراق (بدون رسوم) إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

ثالثاً: أسلوب التصدي:

- يتحقق هذا الأسلوب عندما تتصدى (المحكمة الدستورية العليا ذاتها) من تلقاء نفسها لممارسة الرقابة على دستورية نص قانوني يرتبط بنزاع معروض عليها، حتى لو لم يُثر الخصوم ذلك. (ملاحظة: النظام المصري لا يأخذ بأسلوب الدعوى الأصلية المباشرة للأفراد في القضاء الدستوري).

السؤال الرابع: "ما هو المدى الزمني لسريان الحكم الصادر بعدم الدستورية في مصر؟ مبيناً الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟" [163، 164، 165، 166، 167، 175]

(سؤال دقيق جداً ويقيس فهم الطالب العميق)

الإجابة النموذجية: أولاً: الأثر المباشر للحكم (إعدام قوة النفاذ):

- نص قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة (عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية). أي أن النص يفقد قوته الإلزامية.

ثانياً: المدى الزمني (القاعدة العامة - الأثر الرجعي):

- القاعدة العامة هي سريان الحكم بـ (أثر رجعي)، بمعنى أن يُعتبر القانون غير الدستوري (كأن لم يكن) منذ صدوره.
- والحجة في ذلك أن الحكم بعدم الدستورية يُعتبر (كاشفاً) عن عيب كان موجوداً في القانون منذ يوم صدوره، وليس منشئاً له [164، 165].

ثالثاً: الاستثناءات الواردة على الأثر الرجعي (تغليباً للأمن القانوني): استثناءً من قاعدة الأثر الرجعي، يطبق الحكم بـ (أثر مباشر للمستقبل فقط) في ثلاث حالات [166، 167]:

1. تحديد تاريخ آخر: تخويل المحكمة الدستورية العليا الحق في تحديد تاريخ آخر لسريان حكمها بعدم الدستورية (في غير المواد الضريبية) للحفاظ على المراكز القانونية.
2. النصوص الضريبية: تقرير أثر مباشر (للمستقبل) للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، حمايةً لميزانية الخزانة العامة للدولة.
3. الحقوق والمراكز المستقرة: لا يسري الحكم على الحقوق والمراكز التي استقرت بـ (حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي) أو (بمضي مدة التقادم).

🎉 الله أكبر والله الحمد! 🎉 بهذا يا صديقي
نكون قد ختمنا المنهج بالكامل

🎉 ختاماً

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك
من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار
الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك
الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥

الأزهري